

सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका निर्णयहरू

विवाद, कानूनी आधार (सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४) र निर्णयको सारसंक्षेप

जम्मा विवाद: 221 (आ.व. २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्म)। प्रत्येक विवादमा "कानूनी आधार" खण्डमा समितिको निर्णयमा उल्लेख भएका ऐनका दफा र नियमावलीका नियम सूचीकृत गरिएको छ; "आधार र निर्णय" खण्डमा स्रोत फाइलको पाठ जस्ताको तस्तै राखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६

विवाद 1 – ८०

निवेदक (पक्ष)	Kox Med & Lab Nepal Business (P) Ltd., काठमाडौं (Tianjin Yorkcool International Trading Co. Ltd. का Local Agent) – अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधि श्री सि.पी. सुवेदी
विपक्षी	आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु; स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, काठमाडौं
विवादको विषय	स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले ४ लाख थान Long Lasting Insecticidal Net (LLIN) खरिदको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (IFB No. DOHS/G/ICB-24/EDCD/2074/75) मा Shobika Impex Pvt. Ltd., India का नाममा जारी गरेको आशयको सूचनाको पुनरावलोकन। बोलपत्र कागजातले न्यूनतम रु. २० लाख वा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा बिड सेक्युरिटी माग गरेकोमा Shobika ले कबोल रकम अमेरिकी मुद्रामा र धरौटी अर्को मुद्रामा राखेकाले PPMO को निर्देशन विपरीत भई बोलपत्र स्वतः अनियमित हुने भन्दै खारेज गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न निवेदकको माग।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार तयार गरिएको बोलपत्र कागजातमा बोलपत्र/कार्य सम्पादन जमानत नेपाली रुपैयाँ वा परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएको, PPMO को राय सबै खरिद र सबै परिस्थितिमा लागू हुने आधार प्रमाण नपुगेको र कबोल गरेकै मुद्रामा जमानत हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको दावी ठहर नभएकाले सार्वजनिक निकायको निर्णय कानून सम्मत ठहर। निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज; निवेदकले राखेको धरौटी जफत। (मिति २०७५।०१।३१)

विवाद २ – ८१

निवेदक (पक्ष)	एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि., महेन्द्रनगर, धनुषा – अख्तियार प्राप्त अधिकृत श्री शैलेन्द्र कुमार सुमन
विपक्षी	जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., सानोठिमी, भक्तपुर
विवादको विषय	70 GSM printing paper आपूर्तिको राष्ट्रिय बोलपत्र (JEPPT-42/074-75) मा ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि., ललितपुरलाई २०७५।०१।०१ मा प्रकाशित आशयको सूचनाको पुनरावलोकन। निवेदकको दावी: नियमावली, २०६४ को नियम १७ अनुसार विदेशी मालसामानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपालमा उत्पादित मालसामान खरिद गर्नुपर्ने हो; आफूले नेपालमै उत्पादन गरी आपूर्ति गर्ने र ओम्नीले भारतबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्ने भएकाले आशयको सूचना बदर गरिपाउँ।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	केन्द्रले मालसामान खरिदको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको नमूना बोलपत्र कागजात अपनाउनुपर्नेमा निर्माण कार्यको नमूना बोलपत्र कागजात अनुसरण गरी कागजात तयार गरेको कानून सम्मत मान्न नसकिएको (केन्द्रले आफ्नै खरिद कार्यविधि पनि बनाएको नदेखिएको)। बोलपत्र सूचना, जारी बोलपत्र कागजात, आशयको सूचना र सो अनुसारका पत्राचार दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; निवेदकको मागदावीमा थप निर्णय गर्न नपरेको; धरौटी फिर्ता; त्रुटि नदोहोर्याउन पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण। (मिति २०७५ जेठ ८)

विवाद ३ – ८२

निवेदक (पक्ष)	निलगिरी/अन्नपूर्ण जे.भि., पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं – अख्तियार प्राप्त श्री पिटर कुमार श्रेष्ठ
विपक्षी	स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोक, ललितपुर
विवादको विषय	ठेक्का नं. CTP-05/074/75 (गलेश्वर-म्याग्दी/पर्वत, ज्यामरुक कोट-बाग्लुङ, घुसाङ छुम्पक-मुस्ताङका झोलुङ्गे पुल निर्माण) को बोलपत्रमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचनामा (२०७५।०१।२२) जे.भि. को नाम नपरेकोमा पुनरावलोकन। डिभिजनले जे.भि. पार्टनर निलगिरी निर्माण सेवाले आ.व. २०७३/७४ को कर चुक्ता प्रमाण संलग्न नगरेको कारण प्राविधिक प्रस्ताव अनुत्तीर्ण गरेको थियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ४०(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ६ • नियमावली, २०६४ – नियम ७
आधार र निर्णय	नियमावली नियम ४०(१) र ४०(२)(घ) तथा बोलपत्र कागजात अनुसार कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा आय विवरण पेश गरेको प्रमाण मान्य हुने; निवेदकले २०७४।०९।३० मा आ.व. २०७३/७४ को आय विवरण पेश गरेको प्रमाण संलग्न गरेकाले त्यसलाई अमान्य गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल गरेको गलत ठहर। आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना लगायतका पत्र बदर; दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव समेत समावेश गरी पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश; धरौटी फिर्ता; चालु आ.व. मा सम्पन्न हुन नसक्ने ठेक्काको हकमा दफा ६ / नियम ७ अनुसार खरिद अघि बढाउन ध्यानाकर्षण। (मिति २०७५ असार ६)

विवाद ४ – ८३

निवेदक (पक्ष)	अमित हार्डवेयर प्रा.लि., चन्द्रागिरी न.पा.-१४, काठमाडौं – अख्तियार प्राप्त वारेस श्री सुरेन्द्र नगरकोटी
विपक्षी	काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL), केन्द्रीय कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं
विवादको विषय	KUKL ले १०,००० थान Water Revenue Meter (१/२" size) आपूर्तिको राष्ट्रिय बोलपत्र (NCB/02/FY/074-075) मा निवेदकको बोलपत्र अमान्य ठहर गरी अर्को बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।०९।२८) जारी गरेको विरुद्ध पुनरावलोकन। निवेदकको दावी: आफ्नो बोलपत्र योग्य, सारभूत रूपमा प्रभावग्राही र न्यूनतम भएको; कर चुक्ता प्रमाण/आय विवरणको आधारमा अमान्य गरिएको गलत।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नियमावली नियम ४०(२)(घ) अनुसार कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा आय विवरण पेश गरेको प्रमाण वा म्याद थपको निस्सा मध्ये एउटा पेश गरे पुग्ने हुँदा बोलपत्र कागजातको BDS मा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको नियम विपरीत; निवेदकले प्रमाणित आय-व्यय विवरण र आ.व. २०७३/७४ को कर चुक्ता प्रमाण समेत पेश गरेकाले ग्राह्यता पुगेको ठहर। निवेदकको बोलपत्र अमान्य गर्ने निर्णय, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको २०७५।०९।२८ को पत्र र अन्य पत्राचार दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; धरौटी फिर्ता; १५ हजार थानको लागत

	अनुमान तयार गरी १० हजार थान मात्र खरिद गर्दा लागत अनुमान स्वीकृत नभएकाले स्वीकृत गरेर मात्र कारबाही गर्न KUKL को ध्यानाकर्षण। (मिति २०७५ असार ७)
--	--

विवाद ५ – ८४

निवेदक (पक्ष)	निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि., पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं – अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध निर्देशक श्री युवराज डाँगी
विपक्षी	जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, मोरङ, विराटनगर
विवादको विषय	मोरङको बक्राहा खोला सुगाघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का (DTO/MOR/TB/NCB-03, 074/75) मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।०१।२७) तथा खरिद प्रक्रियाको पुनरावलोकन। निवेदकले E-submission मार्फत बोलपत्र पेश गरेकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कन पश्चात छनौट भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचनामा चित नबुझी दिएको निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- नियमावली, २०६४ – नियम ३१(दय) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतको निर्माण कार्य विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-bid) बाट मात्र गर्नुपर्नेमा e-bid र hard copy दुवै विकल्प राखिएको; नियम ३१(दय) बमोजिम प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै सीलबन्दी गरी पेश गर्ने र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएकाको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुपर्नेमा दुवै एकैचोटी पेश गर्न लगाई एकैचोटी मूल्याङ्कन गरेको; hard copy कागजात खरिद गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको प्रावधान नियमावली विपरीत भएकाले प्रक्रिया कानून विपरीत ठहर। बोलपत्र आह्वान सूचना (२०७४।१२।२०), बोलपत्र कागजात, आशयको सूचना (२०७५।०१।२७) र सो बमोजिमका पत्राचार दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; धरौटी फिर्ता; कमी नदोहोरिने गरी सार्वजनिक निकाय, विभाग र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण। (मिति २०७५ असार १०)

विवाद ६ – ८५

निवेदक (पक्ष)	सिएबी-सगरमाथा जे.भि. प्रा.लि. (CAB-Sagarmatha J.V.), धुम्बाराही, काठमाडौं – अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध निर्देशक कुमार प्रसाद गौतम
विपक्षी	पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालय, सिंचाई विकास डिभिजन, तौलिहवा, कपिलबस्तु

विवादको विषय	समृद्ध तराई मधेश सिंचाई विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कञ्चनिया सिंचाई उप-आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर तथा संरचना निर्माणको ठेक्का (IDD/STMSBK/MIP/NCB-01/074-075) मा निवेदक जे.भि. को बोलपत्र न्यूनतम र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई पहिलो आशयको सूचना (२०७५।०१।२१) प्रकाशित भएकोमा, पछि २०७५।०२।१८ मा दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्ने एशियाटिक हिमाल जे.भि. को नाममा दोस्रो आशयको सूचना निकालेकोमा निवेदकले सो खारेज गरी आफूसँग सम्झौता गराइपाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ४७ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ६ • नियमावली, २०६४ – नियम ७
आधार र निर्णय	निवेदकले ऐन, २०६३ को दफा ४७ बमोजिम पहिले सार्वजनिक निकायका प्रमुख (डिभिजन प्रमुख) समक्ष पुनरावलोकन निवेदन नदिई सिधै समितिमा निवेदन दिएकाले निवेदन कानून सम्मत नदेखिएको; निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। निवेदकले सम्झौताका लागि दिएको निवेदन लामो समयसम्म कारबाही नगर्नु वा जवाफ नदिनु त्रुटिपूर्ण भएको र खरिद गुरु योजना (दफा ६, नियम ७) स्वीकृत नगरी खरिद प्रक्रिया चलाएको नियमसंगत नमानी सम्बन्धित निकाय र तालुक निकायको ध्यानाकर्षण; खरिद गुरु योजना स्वीकृत गरी बजेट सुनिश्चित गरेर मात्र खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश।

विवाद ७ – ८६

निवेदक (पक्ष)	M/S YSM Biotech International, फरिदावाद, हरियाणा, भारत – अख्तियार प्राप्त Authorized Local Representative श्री आभाष सिंह भण्डारी, काठमाडौं
विपक्षी	दुग्ध विकास संस्थान, प्रधान कार्यालय, लैनचौर
विवादको विषय	संस्थानले ३०० मे.टन धुलो दूध (Skimmed Milk Powder) खरिदका लागि माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (IFB No. ICB/SMP/09/074-75, १३ फेब्रुअरी २०१८) मा निवेदकको रु. ५,४९,५१,०००/- को न्यूनतम कबोल सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएकोमा संस्थानले शाखा कार्यालयहरूको मौज्जात संकलन गरी खरिद नगर्ने गरी (२०७५।०२।०९) बोलपत्र रद्द गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णयको पुनरावलोकन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	बोलपत्र मूल्याङ्कन सकिई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएपछि (२०७५।०१।२४ मा) शाखा कार्यालयबाट माग/मौज्दात संकलन गरेर खरिद रद्द गर्नु कानून सम्मत नभएको; दफा २६(१) मा उल्लेख अवस्था स्पष्ट नगरी र उपदफा (२)-(६) को प्रक्रिया पूरा नगरी हचुवाको भरमा बोलपत्र रद्द गर्न नमिल्ने; कारण नजनाई कुनै पनि बखत बोलपत्र रद्द गर्न सकिने प्रावधान (ITB ३९.१) ऐन विपरीत। संस्थान प्रमुखले २०७५।०२।०९ मा गरेको धुलो दूध खरिद नगर्ने निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द। निवेदकको लेटर प्याड, Power of attorney र कम्पनी छाप बीच फरक देखिएकाले भारतीय कम्पनीसँग बुझी अधिकारिता र कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण गरेर मात्र खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश।

विवाद ८ – ८७

निवेदक (पक्ष)	प्रेरा/भण्डार थोटुदुय्ग जे.भि. निर्माण, काठमाडौं-११ – अख्तियार प्राप्त सञ्चालक श्री उमेश लामा
विपक्षी	प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं; (अर्को विपक्षी) खानी निर्माण सेवा प्रा.लि., काठमाडौं-१०
विवादको विषय	प्रहरी प्रधान कार्यालयले मोटर तथा ट्रान्सपोर्ट डिभिजनको ब्यारेक ब्लक निर्माणका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र (NCB/PHQ/REG/2074-75/05) मा निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।०३।०५) पछि सम्झौता गर्न आउन लेखिएको पत्र (२०७५।०३।१३) उपर पत्राचार चलिरहेकै अवस्थामा दोस्रो घटी कबोल गर्ने खानी निर्माण सेवाको बोलपत्र स्वीकृत हुने भएकोले पुनरावलोकन गरी आफूसँग सम्झौता गराइपाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ४७(६) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	निवेदकले ऐन दफा ४७(६) र ५०(१) बमोजिम तोकिएको ७ दिनको हदम्याद (२०७५।०४।१७ सम्म) भित्र समितिमा निवेदन दिनुपर्नेमा २०७५।०५।०४ मा मात्र दर्ता गराएको; तोकिएको अवधिभित्र सम्झौता गर्न उपस्थित भएको वा कार्य सम्पादन जमानत बुझाएको प्रमाण पनि नदेखिएको; 'कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन' भन्दै हदम्याद नघाएको निवेदनको मागदावी पुग्न नसक्ने ठहर। निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज।

विवाद 9 – ८८

निवेदक (पक्ष)	रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., जनकपुर उपमहानगरपालिका-१४, धनुषा – अख्तियार प्राप्त वारेस श्री दिपक क्षेत्री (प्रबन्ध निर्देशक पवन महतोका तर्फबाट)
विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे, मेट्रो रेल र मोनो रेल विकास आयोजना, विशालनगर, काठमाडौं; डाइरेक्टर जनरल; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	Chandi River IPC Bridge निर्माण (Contract No. DORW/MMER/Bridge 05/074-75) को बोलपत्रमा निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव छनौट नभएको (२०७१/०४/२३ को पत्र) र मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकन। निवेदकले IRCON को Deep Foundation सहितको पुल निर्माण अनुभव (कुल ठेक्काको ५४ प्रतिशत, रु. ५४.६७ करोड) पेश गरेको र न्यूनतम अनुभव मापदण्ड (रु. ५३.३७ करोड) पुगेको दावी; पुनरावलोकनको किनारा नलाग्दै आर्थिक प्रस्ताव खोलेको विरोध; प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५१(१) • ऐन, २०६३ – दफा ७ • नियमावली, २०६४ – नियम १४७ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	बोलपत्र दाखिला/खोल्ने म्याद (२०७१/०३/२२) कुनै निर्णय वा सार्वजनिक सूचना बिना सारी २०७१/०३/२९ मा खोलिएको; मूल्याङ्कन मापदण्ड (Evaluation Criteria) अपारदर्शी र अनुगमन कार्यालयको नमूना बोलपत्र (SBD-Works) भन्दा सारभूत रूपमा फरक (Key activities/Production rate नखुलाएको); समितिको पत्र (२०७१/०५/०७) प्राप्त भएकै भोलिपल्ट (०५/०८) आर्थिक प्रस्ताव खोली दफा ५१(१) उल्लङ्घन गरेको; खरिद गुरु योजना, दफा ७ र नियम १४७ अनुसार मूल्याङ्कन समिति गठन नगरेको। सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाही दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; निवेदकको माग दावीमा प्रवेश गर्न नपरेको; निवेदकलाई नयाँ प्रक्रियामा भाग लिन अवसर हुने।

विवाद 10 – ८९

निवेदक (पक्ष)	राज एण्ड रिवाज सप्लायर्स प्रा.लि., गोड्गबु, काठमाडौं – अख्तियार प्राप्त सञ्चालक श्री कुन्दन सिंह
विपक्षी	बीरगञ्ज महानगरपालिका, बीरगञ्ज, पर्सा (प्रत्यर्थी)

विवादको विषय	बीरगञ्ज महानगरपालिकाले विभिन्न बिजुली सम्बन्धी सामान खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र (सूचना नं. ३, २०७५।०३।२७) मा अर्को बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।०६।०९) र ठेक्का सम्झौता गर्ने आउन लेखेको पत्र (२०७५।०६।०८।१५) बढर गरिपाउँ भन्ने पुनरावलोकन। निवेदकको भनाइ: पत्र २०७५।६।९ मा इमेलबाट प्राप्त गरी २०७५।६।१४ मा निकायमा निवेदन दिन जाँदा दर्ता गर्न नमानिएको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २७(२) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	ऐन दफा २७(२) बमोजिम आशयको सूचना प्रकाशित भएपछि दफा ४७(३) अनुसार ७ दिनभित्र निकाय प्रमुख समक्ष पुनरावलोकन निवेदन दिनुपर्नेमा निवेदकले १५ दिनपछि (२०७५।०६।१५) मात्र कुरियरबाट निवेदन पठाएकाले प्रारम्भिक चरणमै कानूनी प्रक्रिया पूरा नभएको ठहर; समितिले माग दावीमा प्रवेश गर्न नपरेको। निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज; निवेदकको नगद धराँटी कानून अनुसार जफत। सार्वजनिक निकायले अनुगमन कार्यालयको नमूना बोलपत्र कागजात नअपनाएकोमा e-GP मा नमूना अनुरूप कारबाही बढाउन ध्यानाकर्षण।

विवाद ११ – ९०

निवेदक (पक्ष)	अपरेटिड सिस्टम नेपाल तथा राज एण्ड रिवाज सप्लायर्स प्रा.लि. (जे.भि.) – अख्तियार प्राप्त सञ्चालक श्री कुन्दन सिंह
विपक्षी	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नं. २, जनकपुरधाम, धनुषा; सोही कार्यालयका कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	'बेटी बचाउ बेटी पढाउ' कार्यक्रमका लागि ४,००० थान जनाना (लेडिज) साइकल खरिदको बोलपत्र (IFB No. OCMCMP2 eBQ2/075/76) रद्द गरेको निर्णय (२०७५।०८।०६ को पत्र) को पुनरावलोकन। निवेदकको दावी: e-GP मार्फत सबै प्रक्रिया पुऱ्याई टेण्डर भरेको; मूल्याङ्कन समितिले सातै बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको भनेकोमा आफ्नो बोलपत्र योग्य भएकाले रद्द गर्ने पत्र गैरकानूनी, त्यसलाई बढर गरी ठेक्का स्वीकृत र सम्झौता गराइपाउँ।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)

आधार र निर्णय	बोलपत्र अस्वीकृत गर्दा स्पष्ट कारण नखुलाएको र कुन प्रमाणको अभावमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको खुलाउन नसकेको, बोलपत्र सूचनाको बुँदा ८ मार्फत स्वविवेकीय अधिकार स्थापित हुन नसक्ने र दफा २६(१) का आधारमा मात्र रद्द गर्न सकिने तथा मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना बाध्यकारी नभए पनि जिम्मेवारी सार्ने गरी निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने भनी निकायको ध्यानाकर्षण। तर निवेदकले Bid submission form मा Total price of Bid र Discount खाली राखेको तथा कागजातले अनिवार्य गरेको ६ महिना After Sales Service को लिखित प्रतिबद्धता/घोषणापत्र नपेश गरेकाले बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नहुने ठहर; निकायको दफा २६(१) अनुसारको निर्णय सदर। निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज।
----------------------	--

विवाद १२ – ११

निवेदक (पक्ष)	बंगलामुखी टि.डि.आर. जे.भि., कुपण्डोल, ललितपुर-१० – अख्तियार प्राप्त टि.डि.आर. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. का सञ्चालक श्री तेज प्रसाद दुङ्गाना
विपक्षी	जानकी गाउँपालिकाको कार्यालय, दुर्गौली, कैलाली
विवादको विषय	जानकी गाउँपालिकामा Covered Hall निर्माणको बोलपत्र (NCB/JRM/W/07/074/075) मा निवेदक जे.भि. को कबोल रु. १,८४,१६,२५०।९६ (मू.अ.कर बाहेक) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।०३।२२) प्रकाशित भएकोमा १५ दिनभित्र बैंक ग्यारेन्टी सहित सम्झौता गर्न आउने पत्र (२०७५।०३।२९) अनुसार सम्झौता गर्न जाँदा दर्ता गर्ने व्यक्ति नभएकाले नभएको, २०७५।०६।११ मा उपस्थित हुँदा पनि निकायले हालसम्म सम्झौता नगराएकाले पुनरावलोकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न आदेश पाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ४७(८) • नियमावली, २०६४ – नियम १०१ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	खरिद कारबाही रु. दुई करोडभन्दा कम रकमको भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ४७(८) र नियमावली नियम १०१ बमोजिम सो रकमभन्दा कमको खरिद कारबाहीमा निकाय प्रमुखको निर्णय उपर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन नसकिने भएकाले समिति माग दावीमा प्रवेश गर्न नपरेको। निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज।

विवाद 13 – ९२

निवेदक (पक्ष)	जे.भि. अफ एस.एस. इन्टरप्राइजेज एण्ड इ.जी. इन्फ्रा प्रा.लि., काठमाडौं-३२ (साविक ३५) – अख्तियार प्राप्त सञ्चालक श्री पुष्कर पण्डित
विपक्षी	पशुपति क्षेत्र विकास कोष, देवउद्यान, गौशाला, काठमाडौं
विवादको विषय	Contract ID No. PADT/074/75 (Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 1 No. Additional Electrical Crematorium Equipment, पशुपति विद्युतीय शवदाहगृह) को बोलपत्रमा MAP/Scientico J/V का नाममा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।०७।३०) को पुनरावलोकन। निवेदकको दावी: आफू नै एक मात्र न्यूनतम र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता हो; MAP/Scientico J/V ले जे.भि. गर्ने निर्णय पेश नगरेको तथा Electrical Crematorium Furnace उत्पादन/आपूर्तिको ३ वर्ष अनुभव (Clause 3.2.1.4) प्रमाणित नगरेकाले उसको बोलपत्र अमान्य हुनुपर्ने।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	कोषले योग्यताको आधार स्पष्ट रूपमा तयार नगरेको, न्यूनतम Specific Experience मा समान प्रकृतिका उपकरण र Key activities नखुलाएको, तुलनात्मक मूल्याङ्कन तालिकामा प्रमाणित कागजात बिना नै Compliant/Non-compliant नतिजा लेखेको, निवेदकको पुनरावलोकन निवेदनमा बुँदागत कारण खुलाई जवाफ नदिएको र समितिलाई अस्पष्ट प्रतिक्रिया दिएको पाइयो। कोषको निर्णय र २०७५।०७।३० को आशयको सूचना सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; प्रक्रिया सुधारपछि निवेदकलाई समेत समान अवसर हुने भएकाले निवेदकले काम पाउने माग पुऱ्याइरहन नपरेको; कोषको ध्यानाकर्षण।

विवाद 14 – ९३

निवेदक (पक्ष)	जे.भि. अफ एस.एस. इन्टरप्राइजेज एण्ड इ.जी. इन्फ्रा प्रा.लि., काठमाडौं-३२ (साविक ३५) – अख्तियार प्राप्त सञ्चालक श्री पुष्कर पण्डित
विपक्षी	सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, डिभिजन कार्यालय, भरतपुर, चितवन; सोही आयोजनाका आयोजना प्रमुख
विवादको विषय	Contract No. DUDBC/Chitwan/NCB/Works/06/074/75 (देवघाटमा Electrical Crematorium RCC भवन निर्माण तथा Furnace र Sub-station System को आपूर्ति, जडान) को बोलपत्रमा निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव

	असफल ठहर गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७५।०८।१०) प्रकाशित गरेको विरुद्ध पुनरावलोकन। निवेदकको दावी: Addendum No. 2 (१३ अगस्ट २०१८) अनुसार जे.भि. का साझेदारले संयुक्त रूपमा योग्यता पुर्‍याए पुग्ने भएकाले आफ्नो प्राविधिक प्रस्ताव योग्य ठहरिनुपर्ने।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(ख) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	बोलपत्र कागजात (ITB 21.1, Section III 2.1) मा जे.भि. का प्रत्येक साझेदारले निर्माण व्यवसायको इजाजतपत्र पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान भएको र निवेदक जे.भि. ले सो स्वीकार गरेको; साझेदार इ.जी. इन्फ्रा प्रा.लि. ले इजाजतपत्र लिएको भए पनि अर्का साझेदार एस.एस. इन्टरप्राइजेजले निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र पेश नगरेकाले नियम ४०(२)(ख) बमोजिमको योग्यता नपुगेको ठहर। जे.भि. लाई Ineligible गर्ने निकायको निर्णय (२०७५।०८।०९) सदर; निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। बोलपत्र आह्वान पछि मूल्याङ्कनका आधार परिवर्तन गरेकोमा भविष्यका लागि निकायको ध्यानाकर्षण।

विवाद 15 – ९४

निवेदक (पक्ष)	रमण कन्स्ट्रक्सन कं. प्रा.लि., जनकपुर उपमहानगरपालिका-१४, धनुषा – अख्तियार प्राप्त श्री दिपक क्षेत्री
विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेलवे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशालनगर, काठमाडौं; डाइरेक्टर जनरल
विवादको विषय	Construction of Sathihari, Pauri and Amo PSC and IPC Railway Bridge (Contract No. DORW/337307/MMER/Bridge-01/075/76) को प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा निवेदकको बोलपत्र असफल ठहरिएकोले खरिद प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराइपाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	मूल्याङ्कन समितिले Deep Foundation सहितको ठेक्काको अनुभव गणना गर्दा निवेदकको हकमा ठेक्का रकमको आंशिक (Deep Foundation) अंश मात्र गणना गर्ने विधि बोलपत्र कागजातमा नभए पनि प्रयोग गरेको; अन्य बोलपत्रदाताको हकमा पुलको काम बाहेक डिजाइन लगायतका अन्य काम समेत समावेश गरी एकमुष्ट मूल्य गणना गरेको, कसैको मू.अ.क. सहित र कसैको

	बाहेकको रकम राखी तुलना गरेको तथा Net Present Value मा परिवर्तन गरेकोले सबै बोलपत्रदाताको मूल्याङ्कन समान तरिकाले नभएको ठहर। मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन (२०७५।०९।१०) तथा त्यसपछिका निर्णय र सूचना त्रुटिपूर्ण भएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम सबै बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश।
--	---

विवाद 16 – ९५

निवेदक (पक्ष)	रमण/वाई.पी./विकास एण्ड ब्रदर्स जे.भि., जनकपुर उपमहानगरपालिका-१४, धनुषा – अख्तियार प्राप्त श्री दिपक क्षेत्री
विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशालनगर; डाइरेक्टर जनरल; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	Construction of Lamaha River PSC Railway Bridge (Contract ID No. DORW/337307/MMER/Bridge-02/075/76) को बोलपत्रमा निवेदक जे.भि. को प्राविधिक प्रस्ताव असफल ठहरिएको मूल्याङ्कन (प्रतिवेदन २०७५।०९।१०) उपर दफा ४९(क) र ५०(५)(ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा ६१(१)
आधार र निर्णय	Deep Foundation सहितको ठेक्काको अनुभव गणनामा आंशिक (structure मात्र) रकम गणना गर्ने विधि बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नभए पनि निवेदकको हकमा प्रयोग गरिएको; अन्य बोलपत्रदाताको हकमा डिजाइन समेतको सम्पूर्ण Contract Value गणना गरेको तथा कसैको VAT सहित/बाहेक, Present Value र भुक्तानी रकम मिसाएर तुलना गरेको – असमान मूल्याङ्कन कानून विपरीत। मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन (२०७५।०९।१०) तथा त्यसपछिका निर्णय र सूचना त्रुटिपूर्ण ठहर गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम सबै प्राविधिक प्रस्ताव पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश; दफा ६१(१) कार्यान्वयन गर्न तालुक मन्त्रालय र विभागको ध्यानाकर्षण।

विवाद 17 – ९६

निवेदक (पक्ष)	रमण/हिराचन/एपेक्स संयुक्त उपक्रम, जनकपुर उपमहानगरपालिका-९, धनुषा – अख्तियार प्राप्त श्री दिपक क्षेत्री
---------------	--

विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशालनगर; डाइरेक्टर जनरल; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	Construction of Chandi River IPC Railway Bridge (Contract ID No. DORW/337307/MMER/Bridge-03/075/76) को बोलपत्रमा निवेदक जे.भि. को प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन (प्रतिवेदन २०७५।०९।१०) विरुद्ध दफा ७(३)(ख), २३, २५, ४९ र नियम २६, ६१(४) समेतका आधारमा पुनरावलोकन गरी ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराइपाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	निवेदकको हकमा Deep Foundation को अंश मात्र छुट्याई गणना गर्ने विधि बोलपत्र कागजातमा नभएको, अन्यको हकमा डिजाइन र अन्य काम समेतको पूरै Contract Value गणना गरेको, VAT सहित/बाहेक र Net Present Value मा परिवर्तन गरी तुलना गरेको – सबै बोलपत्रदाताको मूल्याङ्कन समान तरिकाले नभएको ठहर। मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदन (२०७५।०९।१०) तथा त्यसपछिका निर्णय र सूचना त्रुटिपूर्ण देखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव पुनः मूल्याङ्कन गर्ने आदेश।

विवाद १८ – १७

निवेदक (पक्ष)	Lifeline Trade International Pvt. Ltd., हातिवन, ललितपुर-१५ – प्रबन्ध निर्देशक श्री उदयकुमार कर्ण
विपक्षी	नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई, खुमलटार, ललितपुर (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	High Density Apple Orchard स्थापनाका लागि Apple Sapling को आपूर्ति, ढुवानी र Commissioning (IFB No. PMAMP/ICB/G/01/075-76) को खरिद कार्य रद्द गरेको सूचना (द राइजिड नेपाल, २०७५।१०।१६) उपर निवेदकले बोलपत्र दफा ५० बमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गर्ने आदेश पाउँ भनी दिएको निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)

आधार र निर्णय	बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले विश्लेषण सहितको राय सुझाव नदिई तालिका मात्र संलग्न गरेको, मूल्याङ्कन तालिका (Examination and Responsiveness) मा Offered specification तथा Comply/Non-comply महल अपूर्ण रहेको, निवेदकले पेश गरेको Patent right/Trademark र Notary Public सम्बन्धी प्रमाणको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायसँग बुझी यकीन गर्न सकिने अवस्था हुँदा पनि निकायले सो प्रक्रिया नअपनाएको। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, त्यसपछिको निर्णय र बोलपत्र रद्द गर्ने सूचना त्रुटिपूर्ण ठहर गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम सबै बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव पुनः मूल्याङ्कन गर्न आदेश।
----------------------	--

विवाद १९ – १८

निवेदक (पक्ष)	Nagarjun-Hem Construction J/V, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-४, धनुषा – अख्तियार प्राप्त श्री राजेश चौधरी
विपक्षी	जनकपुर परिक्रमा, व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना (जटही-जनकपुर), बर्दिवास, महोत्तरी (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	जटही-जनकपुर छ लेन सडकअन्तर्गत दुधमती खोला (Ch 0+700) मा RCC पुल निर्माण (Contract No. 3373204/TRIPJJD/2075-076/03) को बोलपत्रमा निवेदक जे.भि. को बोलपत्र (जल्लाद नदी Ch 7+250 को पुल सहित दुई ठेक्कामा पेश) अस्वीकृत गरिएकोमा पुनरावलोकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न आदेश पाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	बोलपत्र कागजातले Multiple Contract र Aggregated Requirement (जनशक्ति/उपकरणको ठेक्काअनुसार संख्या) र Least Cost Combination Method अपनाउने संकेत गरे पनि गणना तरिका, मूल्याङ्कन विधि र सूत्र सबै बोलपत्रदातालाई स्पष्ट हुने गरी नखुलाएको; ऐन/नियममा उल्लेख नभएको सडक विभागको आन्तरिक आधार प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्नु नियम ६१(४) विपरीत। प्राविधिक रूपमा सारभूत प्रभावग्राही भइसकेको निवेदकलाई पुनः Qualification Criteria नपुगेको भनी Disqualify गर्ने कार्य कानून सम्मत नदेखिएको; निकायले प्रकाशित गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।१०।२५) सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द।

विवाद 20 – ९९

निवेदक (पक्ष)	रमण कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., जनकपुर उपमहानगरपालिका-१४, धनुषा – अख्तियार प्राप्त श्री दिपक क्षेत्री
विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशालनगर, काठमाडौं; डाइरेक्टर जनरल (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	Construction of Sathihari, Pauri and Amo PSC and IPC Railway Bridge (Contract No. DORW/337307/MMER/Bridge-01/075/76) को खरिद प्रक्रिया रोकী पाउँ भन्ने निवेदन। समितिको पूर्व निर्णय (मुद्दा नं. ९४, २०७५।१०।२१) बमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गर्न पठाइएकोमा निकायले फेरि पनि निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरी सूचना (२०७५।११।०७) प्रकाशित गरेको र आर्थिक प्रस्ताव खोली बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७५।११।१५) निकालेकोमा चित नबुझी दिएको निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १० • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ७(२)
आधार र निर्णय	मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नभएको विधि प्रयोग गरी निवेदकको रु. १,०१,२४,७९,५६४।७२ बराबरको Deep Foundation सहितको करारको आंशिक structure मात्र गणना गरेको कार्य ऐन दफा १०, Standard Bidding Document र Clause 2.4.2(a) अनुरूप नदेखिएको; आर्थिक प्रस्ताव खोलेको (२०७५।११।१४) र आशयको सूचना (२०७५।११।१५) सर्वोच्च अदालतको फैसला (रिट नं. ०६८-WO-०५०३, निर्णय नं. ८८९३) र अनुगमन कार्यालयको परिपत्र विपरीत ठहर। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (२०७५।११।०६), आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७५।११।०७) र त्यसपछिका काम कारबाही सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; निवेदकको आर्थिक प्रस्ताव समेत समावेश गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही पूरा गर्न आदेश; दफा ७(२) अनुसार योग्य कर्मचारीबाट खरिद गराउन र दोषी निकाय/अधिकारीमाथि कारबाही गर्न तालुक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण।

विवाद 21 – १००

निवेदक (पक्ष)	रमण/वाई.पी./विकास एण्ड ब्रदर्स जे.भि., जनकपुर उपमहानगरपालिका-१४, धनुषा – अख्तियार प्राप्त श्री दिपक क्षेत्री
---------------	--

विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशालनगर, काठमाडौं; डाइरेक्टर जनरल (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	Construction of Lamaha River PSC Railway Bridge (Contract ID No. DORW/337307/MMER/Bridge-02/075/76) को खरिद प्रक्रिया रोकी पाउँ भन्ने निवेदन। समितिको पूर्व निर्णय (मुद्दा नं. ९५) अनुसार पुनः मूल्याङ्कन गर्न पठाइएकोमा निकायले फेरि निवेदक जे.भि. को प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरी अन्य सफल बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७५।११।०७) प्रकाशित गरेको र आर्थिक प्रस्ताव खोलेको विरुद्ध निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १० • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नभएको विधि प्रयोग गरी Deep Foundation सहितको करार (रु. १,०१,२४,७९,५६४।७२) को आंशिक structure मात्र गणना गरेको कार्य ऐन दफा १०, Standard Bidding Document र Clause 2.4.2(a) अनुरूप नदेखिएको; आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम (२०७५।११।१४) र आशयको सूचना (२०७५।११।१५) सर्वोच्च अदालतको फैसला र अनुगमन कार्यालयको परिपत्र विपरीत ठहर। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (२०७५।११।०६), आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७५।११।०७) र त्यसपछिका काम कारबाही सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; निवेदक जे.भि. को आर्थिक प्रस्ताव समेत समावेश गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही पूरा गर्न आदेश; योग्य कर्मचारीबाट खरिद गराउन र दायित्व निर्धारण गर्न तालुक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण।

विवाद २२ – १०१

निवेदक (पक्ष)	रमण/हिराचन/एपेक्स संयुक्त उपक्रम, जनकपुर उपमहानगरपालिका-१४, धनुषा – अख्तियार प्राप्त श्री दिपक क्षेत्री
विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, रेल्वे विभाग, रेल, मेट्रो रेल र मोनोरेल विकास आयोजना, विशालनगर, काठमाडौं; डाइरेक्टर जनरल (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	Construction of Chandi River IPC Railway Bridge (Contract ID No. DORW/337307/MMER/Bridge-03/075/76) को खरिद प्रक्रिया रोकी पाउँ भन्ने निवेदन। समितिको पूर्व निर्णय (मुद्दा नं. ९६) बमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गर्न पठाइएकोमा निकायले फेरि निवेदक जे.भि. को प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत

	गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७५।११।०७) प्रकाशित गरेको र आर्थिक प्रस्ताव खोलेको विरुद्ध निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १० • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	मूल्याङ्कन समितिले बोलपत्र कागजातमा उल्लेख नभएको विधि प्रयोग गरी Deep Foundation सहितको करार (रु. १,०१,२४,७९,५६४।७२) को आंशिक structure मात्र गणना गरेको कार्य ऐन दफा १०, Standard Bidding Document र Clause 2.4.2(a) अनुरूप नदेखिएको; आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने काम (२०७५।११।१४) र आशयको सूचना (२०७५।११।१५) सर्वोच्च अदालतको फैसला (निर्णय नं. ८८९३) र अनुगमन कार्यालयको परिपत्र विपरीत ठहर। मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (२०७५।११।०६), आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७५।११।०७) र त्यसपछिका काम कारबाही सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; निवेदक जे.भि. को आर्थिक प्रस्ताव समेत समावेश गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही पूरा गर्न आदेश; योग्य कर्मचारीबाट खरिद गराउन र दायित्व निर्धारण गर्न तालुक मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण।

विवाद २३ – १०२

निवेदक (पक्ष)	हिमालयन मेडिकल प्रा.लि., खोलागल मार्ग, काठमाडौं-२ – अख्तियार प्राप्त श्री सञ्जु राजकर्णिकार
विपक्षी	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (National Academy of Medical Sciences), वीर अस्पताल, काठमाडौं (प्रत्यर्थी); बायोमेड इन्टरनेशनल प्रा.लि., काठमाडौं-१ – सञ्चालक श्री चेतन अग्रवाल (रिट निवेदक/सरोकारवाला)
विवादको विषय	प्रतिष्ठानले Intra-operative mobile CT with High End Navigation System (Neuro Surgery Equipment) खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र (NAMS/NCB/73/74/52) मा बायोमेड इन्टरनेशनल प्रा.लि. को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७४।०३।२३) उपर हिमालयन मेडिकलले पुनरावलोकन निवेदन दिएकोमा समितिको साबिक निर्णय (मुद्दा नं. ६०, २०७३/७४) विरुद्ध बायोमेडले सर्वोच्च अदालतमा रिट (०७४-WO-०१५५) दिएको र सर्वोच्चले सुनुवाईको मौका नदिएको भन्दै निर्णय उत्प्रेषणले बदर गरी सबै पक्षलाई सुनी पुनः निर्णय गर्न परमादेश (२०७५।०७।१२) जारी गरेकाले सो बमोजिम पुनर्विचार।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५१(१)
आधार र निर्णय	निवेदकले ७ दिनको पुनरावलोकन निवेदन दिएको र प्रक्रिया नटुङ्गिँदै प्रतिष्ठानले बायोमेडसँग खरिद सम्झौता (२०७४।०३।३०) गरी L/C खोली मेसिन खरिद बापत ७० प्रतिशत भुक्तानी समेत गरेको; बोलपत्र सूचनामा One Set मागेकोमा पछि Two Set संशोधन गरी मूल्याङ्कन नगरेको आदि कारणले सम्झौता कानूनसम्मत भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको ठहर। प्रतिष्ठानले २०७४।०३।२२ मा गरेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय, पत्राचार, २०७४।०३।३० को खरिद सम्झौता, खरिद कार्यादेश, L/C खोलिएका पत्रहरू सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; ठेक्का सम्झौता प्रतिष्ठानको पत्र (२०७४।०५।०६) बाट रद्द भइसकेको र दफा ५१(१) बमोजिमको रोकका स्वतः कायम नरहेकाले थप निर्णय गर्न नपरेको; सर्वोच्चको निर्णय नं. ८८९३ बमोजिम जिम्मेवार पदाधिकारीको दायित्वबारे सार्वजनिक निकाय र नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण।

विवाद २४ – १०३

निवेदक (पक्ष)	हस्पिटल इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., मिलनबस्तीमार्ग, तीनकुने, काठमाडौं-३२ – अख्तियार प्राप्त श्री उत्तम पौडेल
विपक्षी	नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, खजुरा, बाँके; सोही अस्पतालको मूल्याङ्कन समिति (प्रत्यर्थी); इष्ट वेष्ट इन्टरनेसनल प्रा.लि., काठमाडौं (सरोकारवाला बोलपत्रदाता)
विवादको विषय	ठेक्का नं. SKPCH/NCB/GOODS/01/075/76 (4D CT Simulator को आपूर्ति, ढुवानी, जडान र Commissioning) को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना तथा सोसँग सम्बन्धित पत्राचार, सिफारिस, कामकारबाही र निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावलोकन निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ११(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ४
आधार र निर्णय	थप आठ वर्षको CMC को दर Warranty खण्डमा माग गर्ने तर मूल्याङ्कनमा नल्याउने भनी अन्याल सिर्जना गरेको बोलपत्र कागजात त्रुटिपूर्ण; बजेट नपुगेको भनी आंशिक लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र लागत अनुमान नियम ११(१),(२) अनुरूप नतयार भएको; Technical evaluation मा Fully comply नगरेको बोलपत्रलाई पनि मूल्याङ्कन समितिले सारभूत रूपमा प्रभावग्राही प्रमाणित गरेको

	(कहीं माप, कहीं Compliance मात्र लेखेको); बोलपत्रदाताले CT Simulator को मात्र दर उल्लेख गरेको र नेपाली मुद्रा माग गरिएकोमा USD मा मूल्य आएको सबै कारणले खरिद प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण ठहर। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सो हदसम्म बोलपत्र प्रक्रिया रद्द; निवेदकको माग दावीमा निर्णय गरिरहन नपरेको; दफा ४, ५, ५क, ६ बमोजिम आवश्यकता अनुसार खरिद कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण।
--	--

विवाद 25 – १०४

निवेदक (पक्ष)	प्रतिष्ठा कन्सट्रक्सन प्रा.लि., सोह्रखुटे, काठमाडौं-१६ – अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध सञ्चालक श्री ध्रुव प्रसाद रिजाल
विपक्षी	डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पा (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	डिभिजन वन कार्यालय, पाल्पाले Construction of Cultural Open-Air Theatre, श्रीनगर (सूचना नं. DFO-W-NCB-PAL-01-075/76) को बोलपत्रमा सबैभन्दा घटी कबोल गर्ने निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत नगरी मिलोमतोको आधारमा बोलपत्र रद्द गरी (२०७६।०१।२९ को निर्णय) पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको उपर पुनरावलोकन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(६) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा १६(२) • नियमावली, २०६४ – नियम १४७
आधार र निर्णय	दफा २६(६) बमोजिम बोलपत्रदाताहरूले मिलोमतो गरेको प्रमाणित भए मात्र बोलपत्र रद्द हुने र निकायले निवेदक समेतले मिलोमतो गरेको पुष्टि गर्ने कागज प्रमाण पेश गर्न नसकेकाले सम्भावना र अनुमानका भरमा गरेको निर्णय कानून सम्मत नमानिएको। बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय र सोको आधारमा प्रकाशित पुनः बोलपत्र आह्वानको सूचना सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द। साथै अर्को निकायको (तानसेन नगरपालिका) e-bidding portal, बोलपत्र कागजात र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रयोग गरेको, खरिद अधिकारी नतोकेको (दफा १६(२)), मूल्याङ्कन समितिको अध्यक्ष अर्को कार्यालयको कर्मचारी तोकेको (नियम १४७) र पुनरावलोकन नहुने भनी निकाय प्रमुखले जिम्मेवारी पन्छाएको सम्बन्धमा वन कार्यालयको ध्यानाकर्षण।

विवाद 26 – १०५

निवेदक (पक्ष)	डि.बी. मेडिसिन सेन्टर, धनगढी नगरपालिका-१, कैलाली – अख्तियार प्राप्त श्री हर्कदेव शिवाकोटी
विपक्षी	नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके (प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	भेरी अस्पतालले Oxygen Generator with Filling Station खरिद (IFB No. BH/NCB-18/2075-76) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्र खोलिसकेपछि मूल्याङ्कन समितिको बोलपत्र रद्द गर्ने सिफारिस (२०७६।०१।१६) को आधारमा पुनः बोलपत्र आह्वान (२०७६।०१।३०) गरेको सूचना, त्यससँग सम्बन्धित निर्णय, सिफारिस र पत्राचार गैरकानूनी भएकाले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम १४७ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(१) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(८) • नियमावली, २०६४ – नियम १०१ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	बोलपत्र कागजात संशोधन गर्ने निर्णय विधिवत नगरी, बोलपत्रदातालाई सूचना र म्याद थप नदिई पूर्ववत् सूचनाकै आधारमा बोलपत्र खोलेर लामो समय राखेको; मूल्याङ्कन प्रतिवेदन एक बुँदै मात्र दिएको; नियम १४७ विपरीत कन्सल्ट्याण्टको अध्यक्षतामा मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको (त्यस्तो समितिको निर्णय स्वतः गैरकानूनी); बोलपत्र मूल्याङ्कन नै नगरी पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको कार्य ऐनको कुन प्रावधान अन्तर्गत हो स्पष्ट नभएको – यस्तो गलत कार्यविधि नअपनाउन अस्पताललाई दफा ५०(५)(ख)(१) बमोजिम आदेश। तर निवेदकको कबोल मू.अ.क. सहित रु. २,१५,००,००० भए पनि मू.अ.क. रु. २४,७३,४५१ घटाउँदा कारोबार रकम दुई करोडभन्दा कम हुने (ऐन दफा ४७(८), नियम १०१) र निवेदकले सम्झौता पाउनुपर्ने आधार तथा वास्तविक हानी-नोक्सानी नखुलेकाले निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज।

विवाद 27 – १०६

निवेदक (पक्ष)	दिव्य ज्योति कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., निलकण्ठ नगरपालिका-३, धादिङ – अख्तियार प्राप्त कर्मचारी श्री विवेक पोखरेल
विपक्षी	जानकी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खजुरा खुर्द, बाँके; प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री महेन्द्र जंग शाही (प्रत्यर्थी)

विवादको विषय	Construction of Link Road Phase-I, Ch 0+000 to 6+640 (सू.नं. JANA/1/Road/NCB-09/075/76) को बोलपत्रमा निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरी खड्का निर्माण सेवा, चिसापानी-३, बाँकेको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७६।०२।२५) प्रकाशित गरेको गैरकानूनी भएकाले बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन; निवेदकको दावी: माग भएका सबै प्रमाण कागजात पेश गरेकोले प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत हुनुपर्ने।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २६(१)
आधार र निर्णय	बोलपत्र कागजातमा Contract of Similar Size and Nature (कम्तीमा एक ठेक्का, रु. ६.११ करोड) मा आंशिक सम्पन्न कार्य अनुभव गणना नगरिने भन्ने व्यवस्था नभएको; निवेदकले पेश गरेको साङ्कोश-टिप्लिङ सडक (मू.अ.क. बाहेक रु. ९.२३ करोड) र सल्झण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक (रु. ११.१३ करोड) को अनुभवले योग्यताको आधार पुगेको ठहर। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको निर्णय, मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७६।०२।२५) सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; अनुभव पत्रमा नखुलेको Reference No. सम्बन्धित कार्यालयसँग बुझ्न निर्देशन। साथै खरिद गुरु योजना ढिलो स्वीकृत गरेको, अस्पष्ट इङ्ग तथा 'कुनै कारण नदेखाई बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने' सूचनाको प्रावधान दफा २६(१) सम्मत नभएकोमा निकायको ध्यानाकर्षण।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८

विवाद 28 – १ | मुद्दा नं. १०७ | निर्णय नं. १ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ श्रावण ०६

निवेदक (पक्ष)	Tayal Brothers/Map Entrepreneurs Pvt. Ltd. संयुक्त उपक्रम (J.V.) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त उत्तम अधिकारी (Map इन्टरप्रेनियर्स प्रा.लि. का प्रबन्ध संचालक मनोज पुरीको वारेस) – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., मध्यपुर ठिमी (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: साकुराई ग्राफिक्स सिस्टम कर्पोरेशन जापानको नेपाल प्रतिनिधि प्रविधि इन्टरनेशनल इन्कर्पोरेशन
विवादको विषय	Contract ID JESMT-28/075/076 अन्तर्गत Four Colour Straight Sheet-fed Machine को आपूर्ति, जडान र परीक्षण खरिदमा साकुराई ग्राफिक्स सिस्टम कर्पोरेशनको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७६।०२।२८) विरुद्ध निवेदकले पुनरावलोकन मागेको। दाबी: साकुराईले भन्सार “As per Actual cost” उल्लेख गरेको, विदेशी मुद्रामा मूल्य भरेको र सटही दरमा फरक पारेकाले बोलपत्र प्रभावग्राही नहुने; स्वदेशी फर्मलाई ५% घरेलु प्राथमिकता दिनुपर्ने।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २५(२) • ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ६१ • नियमावली, २०६४ – नियम ११(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज; निवेदकको बैंक ग्यारेन्टी जफत। कारण: बोलपत्र कागजातमा घरेलु प्राथमिकता “लागू नहुने” उल्लेख भई निवेदकले आपत्ति जनाएको; संशोधित नियम प्रक्रिया सुरु भएपछिको भएकाले पूर्वव्यापी नहुने; निवेदकले छुट्टै पत्रबाट दिएको रु. ३५ लाख छुट बोलपत्र फारम अनुरूप नभएको; साकुराईले थप रकम नमाग्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले निजको रु. ५,८९,६५,६६० को बोलपत्र न्यूनतम र दफा २५(२) अनुकूल ठहर। भन्सार, ढुवानी आदि खर्च ITB 16.1(B) अनुसार भुक्तानी हुने गरी सम्झौता गर्न निर्देशन। निकायलाई ध्यानाकर्षण: कारण नदेखाई सबै बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था (दफा २६(१)), मूल्यांकन समितिका सदस्य साकुराईको कार्यक्रममा सहभागी हुनु (दफा ६१) र लागत अनुमान (नियम ११(२)) सम्बन्धी कमजोरी सुधारन।

विवाद 29 – २ | मुद्दा नं. १०९ | निर्णय नं. ३ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ श्रावण २७

निवेदक (पक्ष)	मेडिट्रोनिक्स नेपाल प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त कर्मचारी प्रकाश जवाली (विजुलीबजार, काठमाडौं) – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा, टेकु (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: Kamalesh Traders Pvt. Ltd. र Medico Enterprises Pvt. Ltd. को संयुक्त उपक्रम
विवादको विषय	IFB No. DOHS/G/ICB-75.4/LMD/2075-76 अन्तर्गत High End Ultrasound with Real Time Shear Wave Elastography and Contrast Imaging खरिदमा Kamalesh Traders र Medico Enterprises JV को रु. ११,०८,८०,००० को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिति २०७६।०३।२०) विरुद्ध निवेदकले चित नबुझी पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • नियमावली, २०६४ – नियम ११(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५क(२)
आधार र निर्णय	बोलपत्र मूल्यांकन, त्यसको आधारमा JV को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय र आशयको सूचना ऐनको दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न आदेश। कारण: बोलपत्र सूचनामा कारण नदिई सबै बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको व्यवस्था दफा २६(१) र ITB ३७.१ सम्मत नभएको; लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ११(२) का सबै आधार नलिइएको र लागत अनुमान पहिलेभन्दा ३० प्रतिशतले घटाइएकाले दफा ५क(२) आकर्षित हुने; Data Sheet का धेरै प्राविधिक विशिष्टता (सि.नं. १८, २४, २५, ३२, ४७ आदि) नभिडैकाले स्वीकृत गर्न लागिएको JV को बोलपत्र समेत सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नदेखिएको।

विवाद 30 – ३ | मुद्दा नं. ११० | निर्णय नं. ४ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ भाद्र २९

निवेदक (पक्ष)	स्वच्छन्द-श्यामसुन्दर-क्रियेशन संयुक्त उपक्रम (Swachhanda/Shyam Sundar/Creation JV)को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त विजय बहादुर श्रेष्ठ, बुद्धनगर, काठमाडौं – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	सडक विभाग, विकास सहयोग कार्यान्वयन महाशाखा, ज्वागल, ललितपुर (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: M/s Bajra Guru/Him Sagarmatha/New Technical J.V.

विवादको विषय	Contract ID NIRTTP-DOR-W-NCB-6 अन्तर्गत Stabilization Works in Narayanghat-Mugling Road खरिदमा बज्र गुरु/हिम सगरमाथा/न्यू टेक्निकल JV को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना विरुद्ध निवेदकले पुनरावलोकन मागेको। विवादित बिन्दु: विजेता JV को सम्झौतामा New Technical Water Proofing and Infra Rehabilitation Pvt. Ltd. को नाम फरक परेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(७) • ऐन, २०६३ – दफा १०(६)
आधार र निर्णय	निवेदन ऐनको दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज गरी निवेदकको नगद धरौटी दफा ५०(७) बमोजिम जफत गर्न आदेश। कारण: सार्वजनिक निकायले ITB 27.1 अनुसार JV लाई लिखित रूपमा नाम फरक परेको विषयमा स्पष्टीकरण मागेको, बोलपत्रदाताले सुधार गरेको पत्र उपलब्ध गराएको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दफा १०(६) बमोजिम मूल्यांकन अगाडि बढाउन राय दिएको र सो दफाको व्यवस्थाले साना-तिना त्रुटि सुधार गर्न दिने भएकाले घटी कबोल गर्ने JV को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय र आशयको सूचना कानूनसम्मत ठहर।

विवाद 31 – ४ | मुद्दा नं. १११ | निर्णय नं. ५ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ कार्तिक ०७

निवेदक (पक्ष)	ओएसिस इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. (काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामचन्द्र तिमिल्सिना – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, कास्की (गण्डकी प्रदेश); प्रमुख, ऐ. कार्यालय; भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
विवादको विषय	Contract ID IDOKASKI/W/R/35/075/76 अन्तर्गत Upgrading of Arunodaya Chitre-Harinas Gaupalika Kendra Section of Mirdi-Kyakmi-Bhimad Road निर्माण खरिदमा मिति २०७६।०५।२८ मा प्रकाशित बोलपत्र रद्द गर्ने सूचना (निर्णय मिति २०७६।०५।२५) विरुद्ध निवेदकले पुनरावलोकन मागेको र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)

आधार र निर्णय	बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय र सूचना दफा २६(१) को अवस्थाविपरीत भएको ठहर गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश; बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा। कारण: निकायले बोलपत्र कागजातमा भएको आधार र तरिकाअनुसार मूल्यांकन गरेको नदेखिएको; नियमावलीको छैटौँ र सातौँ संशोधनले द्विविधा परेको भनी बोलपत्र कागजात संशोधन नगरी बोलपत्र रद्द गर्न मिल्दैन; निवेदकले माग गरिएको रु. ५,६०,००,००० को lines of credit को सट्टा रु. ९,९०,००,००० पेश गरेकाले शर्त पुगेको देखिएको।
----------------------	---

विवाद 32 – ५ | मुद्दा नं. ११२ | निर्णय नं. ६ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ कार्तिक ०७

निवेदक (पक्ष)	ओएसिस इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. (काठमाडौँ) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामचन्द्र तिमिल्सिना – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, कास्की (गण्डकी प्रदेश); प्रमुख, ऐ. कार्यालय; भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश
विवादको विषय	Contract ID IDOKASKI/W/R/34/075/76 अन्तर्गत Upgrading of Kaseri-Bhainse-Yanjakot Road निर्माण खरिदमा मिति २०७६।०५।२८ मा प्रकाशित बोलपत्र रद्द गर्ने सूचना विरुद्ध निवेदकले पुनरावलोकन मागेको र प्रक्रिया रोक्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय र सूचना दफा २६(१) को अवस्था विपरीत भएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश; बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा। कारण: बोलपत्र कागजात अनुसार मूल्यांकन गरेको नदेखिएको; नियमावलीको छैटौँ/सातौँ संशोधनले द्विविधा परेको भनी कागजात संशोधन नगरी बोलपत्र रद्द गर्न नमिल्ने; माग गरिएको रु. ८,७०,००,००० को lines of credit सट्टा निवेदकले रु. १०,००,००,००० पेश गरेको।

विवाद 33 – ६ | मुद्दा नं. ११३ | निर्णय नं. ८ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ कार्तिक २९

निवेदक (पक्ष)	कँडेल निर्माण सेवा (सञ्चालक अर्जुन कँडेल) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त लेखनाथ स्वर्णकार – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	काठमाडौँ महानगरपालिका, बागदरबार; कार्यकारी अधिकृत र खरिद कार्यालय (सार्वजनिक निकाय)

विवादको विषय	Notice No. 43/075/76, Package No. 157/2075/76, Road Extension Works at Margadarshan Marg, Ranidevi निर्माण खरिद प्रक्रियामा मिति २०७६।०६।१३ मा बोलपत्र रद्द गरेको निर्णय विरुद्ध ऐनको दफा ४७ र ४९ बमोजिम पुनरावलोकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय गरिपाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • नियमावली, २०६४ – नियम ६५ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा २६(१)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २६(२) • नियमावली, २०६४ – नियम ६४
आधार र निर्णय	बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय ऐनको दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द गरियो; साथै आर्थिक पक्षको मूल्यांकन पूरा नगरेको र निर्माण कार्यको विशेष मूल्यांकन (नियम ६५) नगरेकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव समेत पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश। कारण: दफा २६(१)(क)-(ग) को अवस्था नभई बोलपत्र रद्द गर्न नमिल्ने; दफा २६(२) अनुसार एउटामात्र बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा पुनः आह्वान गर्न नसकिने; नियम ६४ र ६५(१) अनुसार आर्थिक र विशेष मूल्यांकन नगरिएको।

विवाद ३४ – ७ | मुद्दा नं. ११४ | निर्णय नं. ९ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ कार्तिक २९

निवेदक (पक्ष)	कँडेल/के एण्ड के जे.भी. संयुक्त उपक्रमको तर्फबाट मुख्य प्रतिनिधि अशोक भक्त श्रेष्ठ – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, बागदरबार; कार्यकारी अधिकृत र खरिद कार्यालय (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	IFB/Notice No. 43/075/076, Package No. 158/075/076, Construction of Ward Building at Ward No. 12, Pachali खरिदमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भई आर्थिक प्रस्ताव (मिति २०७६।०५।११) खोलिसकेपछि मिति २०७६।०६।१३ मा बोलपत्र रद्द गरेको निर्णय विरुद्ध ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्णय पाउँ भन्ने माग। निकायले एकमात्र बोलपत्र दर्ता भएको, विगतको बोलपत्र प्रवृत्ति, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र स्वविवेकीय अधिकारलाई रद्द गर्ने आधार बनाएको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)

	• नियमावली, २०६४ – नियम ६४ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा २६(२)
आधार र निर्णय	बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द; आर्थिक पक्ष र निर्माणको विशेष मूल्यांकन (नियम ६४, ६५) नगरिएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम आर्थिक प्रस्ताव समेत पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश। कारणः दफा २६(१) का अवस्था नरहेकोमा बोलपत्र रद्द गर्न नमिल्ने र दफा २६(२) अनुसार एउटामात्र बोलपत्र प्रभावग्राही भएको कारणले मात्र अस्वीकृत गर्न/पुनः आह्वान गर्न नसकिने।

विवाद ३५ – ८ | मुद्दा नं. ११६ | निर्णय नं. ९ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ मार्ग १७

निवेदक (पक्ष)	ओएसिस इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. (काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामचन्द्र तिमिल्सिना – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाईघाट, उदयपुर (प्रदेश नं. १) (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID 02/IDO/UDA/MYP/075/76, Upgrading of Damauli-Burjakalna-Lalpatta-Ghamachakre Road निर्माण खरिद प्रक्रियामा चित नबुझी दफा ४९(क) बमोजिम पुनरावलोकन मागेको र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा रोक्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ४९(३) • ऐन, २०६३ – दफा २६ • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ६५(५)
आधार र निर्णय	सार्वजनिक निकायको अनधिकृत कार्य/निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारणः निकायले दफा ४९(३) अनुसार ३ दिनभित्र प्रतिक्रिया दिएन (ध्यानाकर्षण); बोलपत्र सूचनामा कारण नदिई बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सुरक्षित राखेको दफा २६ प्रतिकूल; छैटौं संशोधन अनुसार जारी कागजात संशोधन नगरी सातौं संशोधन बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन गरेको दफा २५(५), नियम ६१(४) र अनुगमन कार्यालयको मिति

	२०७६।०६।१५ को रायविपरीत; नियम ६५(५)-(८) र ६५क बमोजिम विश्लेषण नभएको (निवेदकको Line of Credit Certificate शर्तसहितको, अरुको तोकिएको ढाँचामा नभएको)।
--	--

विवाद 36 – ९ | मुद्दा नं. ११७ | निर्णय नं. १० | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ मार्ग १७

निवेदक (पक्ष)	ओएसिस इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. (काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामचन्द्र तिमिल्सिना – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, गाईघाट, उदयपुर (प्रदेश नं. १) (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID 06/IDO/UDA/MYP/075-76, Upgrading of Diktal-Jalapa-Yenselukharka Road निर्माण खरिदमा प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाताहरूको आर्थिक प्रस्ताव मिति २०७६।०७।२४ मा खोल्ने सूचना/प्रक्रिया विरुद्ध पुनरावलोकन मागेको र ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा रोक्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ४९(३) • ऐन, २०६३ – दफा २६ • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ६५
आधार र निर्णय	सार्वजनिक निकायको अनधिकृत कार्य/निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: दफा ४९(३) अनुसार प्रतिक्रिया ढिलो दिएको (ध्यानाकर्षण); कारण नदिई बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने भन्ने सूचना दफा २६ प्रतिकूल; छैटौं संशोधन अनुसार जारी कागजात संशोधन नगरी सातौं संशोधन बमोजिम प्राविधिक मूल्यांकन गरेको दफा २५(५), नियम ६१(४) र अनुगमन कार्यालयको रायविपरीत; Line of Credit Certificate सम्बन्धी शर्त/ढाँचा र नियम ६५ बमोजिमको विश्लेषण नगरिएको।

विवाद 37 – १० | मुद्दा नं. ११८ | निर्णय नं. ११ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ पौष २७

निवेदक (पक्ष)	याक्थुम्हाङ्ग/खम्पाचे जे.भी. (चाबहिल, काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तेजकुमार कुरुम्वाङ्ग – निवेदक/बोलपत्रदाता
----------------------	--

विपक्षी	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, विराटनगर (प्रदेश नं. १) र मन्त्रालयका सचिव; यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सङ्खुवासभा (खाँदबारी) र कार्यालय प्रमुख इ. गङ्गासागर यादव
विवादको विषय	Contract ID IDO-SANK-W-S-ROAD-31-075/76, Construction of Manebhanjyang-Chandanpur-Helwabesi Road (E-bidding, Single stage-Two envelope) खरिदमा प्राविधिक प्रस्तावमा सारभूतरूपमा प्रभावग्राही एकमात्र बोलपत्रदाता (निवेदक JV) को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित भइसकेपछि e-GP प्रणालीमा बोलपत्र रद्द (Cancel) गरिएको तथा मिति २०७६।०८।०२ को सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने निर्णय र मिति २०७६।०८।१९ को सूचना विरुद्ध पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २५ • नियमावली, २०६४ – नियम ६४ • ऐन, २०६३ – दफा ६५(२क) • ऐन, २०६३ – दफा ७२ • नियमावली, २०६४ – नियम १४९
आधार र निर्णय	दफा २६(१) का अवस्था बाहेक प्राविधिक कारण उल्लेख गरी सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत/खरिद कारबाही रद्द गर्ने निर्णय र सो आधारमा जारी सूचना कानूनसम्मत नभएकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द गर्न आदेश। सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय राखी दफा २५ र नियम ६४, ६५ बमोजिम निवेदकको आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नुपर्ने। आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने सूचना पछि कुन पदाधिकारीले कुन कारणले e-GP मा बोलपत्र Cancel गरेको हो भन्ने विषयमा दफा ६५(२क) बमोजिम कारबाहीको क्षेत्राधिकार अनुगमन कार्यालयको भएकाले अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सो कार्यालयलाई अनुरोध; खरिद अभिलेख सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी (दफा ७२, नियम १४९) निकायको भएको उल्लेख।

विवाद ३८ – ११ | मुद्दा नं. ११९ | निर्णय नं. १२ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ माघ १३

निवेदक (पक्ष)	सदाज्योति सप्लायर्सका प्रो. उज्वल कुमार थपलिया (बेनीघाट रोराङ्ग गा.पा., धादिङ) – निवेदक/बोलपत्रदाता
----------------------	---

विपक्षी	आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं; नं. २८ बाहिनी अड्डा, जितपुर ब्यारेक, बारा (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: उत्तम स्टोर, धनगढी
विवादको विषय	सूचना नं. NA/DTE/MT/२०७६।०७७।१७ र बोलपत्र नं. NA/BDE28/076/77/2 अनुसार आह्वान गरिएको राशन आपूर्तिको ठेक्का उत्तम स्टोरलाई दिने गरी जारी आशयको सूचना बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावलोकन निवेदन। सार्वजनिक निकायको प्रतिक्रिया: उत्तम स्टोरको कबोल सबैभन्दा न्यून, सबै शर्त पूरा र निवेदनको सूचनामा मात्र आधारित भएकाले खारेज गरिपाउँ।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • नियमावली, २०६४ – नियम ८८(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	उत्तम स्टोरको इजाजतपत्रबाट राशन आपूर्ति गर्न मिल्ने व्यवसाय इजाजत प्राप्त गरेको नदेखिएकाले निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द। साथै लागत अनुमानको क्र.सं. ४९ (Wheat flour, Gluten, Dry yeast, Improver तथा LP Gas, Kitchen Stove and Gas accessories र सम्बन्धित १-१९ आइटम) नियम ८८(१) मा उल्लिखित स्रोतबाट मूल्यसूची नलिई तयार गरिएकाले कानूनसम्मत नभई, नियमबमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम पेश भएका बोलपत्रहरू पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश।

विवाद ३९ – १२ | मुद्दा नं. १२० | निर्णय नं. १३ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ फाल्गुन १४

निवेदक (पक्ष)	ग्रन्थ-इन्ग्राम (Grantha-Ingram) संयुक्त उपक्रम (साझेदार: M/S Ingram International र Grantha Networks Pvt. Ltd.), बतिसपुतली, काठमाडौं को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सञ्चालक सुरज ढुंगेल – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: M/S Max International
विवादको विषय	ठेक्का नं. OCC/358050114/Re-03-076-77, IFB/RE-03/2076-77, Procurement of System and Network Hardware खरिदमा M/S Max International को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिति २०७६।१०।१७) बदर गरिपाउँ भन्ने पुनरावलोकन निवेदन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • नियमावली, २०६४ – नियम ४०(ख) • नियमावली, २०६४ – नियम ६५(४च) • ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ११(२)
आधार र निर्णय	Max International को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय र सो आधारमा जारी सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: Max International को व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रमा व्यवसायको प्रकृति खुलाइएको नदेखिएको (नियम ४०(ख), ITB 17(c), 23.1(vii)), अनुगमन कार्यालयले तोकेको ढाँचामा Line of Credit पेश नगरेको (नियम ६५(४च)) र Qualification Criteria का सि.नं. १, १२, १४, १५, १८ पूरा नभएकाले बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नहुने; निवेदक JV का साझेदारले पनि व्यवसाय दर्ता इजाजतपत्र पेश नगरेको र Qualification Criteria सि.नं. १ पूरा नगरेकाले निजको बोलपत्र पनि प्रभावग्राही नदेखिएको; निकायले दफा २३(४), (५) विपरीत कागजात माग गरेको। लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ११(२) का सबै आधार लिन निकायको ध्यानाकर्षण।

विवाद 40 – १३ | मुद्दा नं. १२१ | निर्णय नं. १४ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७६ फाल्गुन ३०

निवेदक (पक्ष)	टेकमाइन्ड नेटवर्क प्रा.लि., भरतपुर, चितवन को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त मनोज थापा – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कमलादी, काठमाडौं र यसका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल
विवादको विषय	IFA No. 01/NTA.2076/77, Broadband Network निर्माण र Internet Access Connectivity (डाड, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) खरिदमा सबै बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय (मिति २०७६।१०।१४ को पत्र) बदर गरी निवेदकको बोलपत्रसँग सम्झौता गर्ने आदेश पाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • नियमावली, २०६४ – नियम ८६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५(१) • नियमावली, २०६४ – नियम १० • नियमावली, २०६४ – नियम १४

	• नियमावली, २०६४ – नियम ४९ • नियमावली, २०६४ – नियम ६७
आधार र निर्णय	९० प्रतिशतभन्दा बढी अस्वाभाविक अनुदान माग गरेको आधारमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय र सो जनाउने सूचना ऐनको दफा २६(१) तथा प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ८६(१) का अवस्थामा मात्र रद्द गर्न मिल्नेमा त्यस्तो अवस्था नरहेकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सो हदसम्म पूर्णरूपमा रद्द। निकायलाई ध्यानाकर्षण: यो निर्माणकार्य अन्तर्गत पर्ने भएकोमा दफा ५(१), नियम १०, विनियम १४ अनुसार लागत अनुमान तयार/स्वीकृत गरेको नदेखिएको; नियम ४९/विनियम ६७ विपरीत रु. २ करोडभन्दा बढीको लागत अनुमान RFA मा प्रकाशन गरेको; RFA को Section I.15.4 (छुट्टै छुट पत्र मान्य हुने व्यवस्था) PPMO को निर्माण SBD अनुकूल नभएको।

विवाद ४१ – १४ | मुद्दा नं. १२२ | निर्णय नं. १६ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७७ जेठ १६

निवेदक (पक्ष)	ओएसिस इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि., भरतपुर, चितवन को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामचन्द्र तिमिल्सिना – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पा (प्रदेश नं. ५) (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID IDO/PYU/ROL/W/RO/NCB/30/076/77, Upgrading of Rampur-Kapurkot Road (Nigalepani-Dahawan Section, ११.५ कि.मी., रोल्पा) को प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा चित नबुझी पुनरावलोकन मागेको र ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा रोक्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ११०(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा १०(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	(क) खरिद प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै नियमावलीको नवौँ संशोधन र सोअनुरूप Standard Bidding Document (SBD) संशोधन भइसकेकोमा पुरानै SBD का आधारमा बोलपत्र सूचना प्रकाशन गरिएको, नियम ११०(क) अनुसार Line of Credit विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थासँग SBD मेल नखाएकाले निकायको अनधिकृत निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम आंशिकरूपमा रद्द; (ख) दफा १०(४) र २५(५) अनुसार SBD को Section III (Evaluation and Qualification Criteria) बमोजिम मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा प्राविधिक

	मूल्यांकनमा त्रुटि भएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम पेश भएका बोलपत्रहरू पुनः मूल्यांकन गर्न आदेश।
--	--

विवाद 42 – १५ | मुद्दा नं. १२३ | निर्णय नं. १५ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७७ जेठ ०१

निवेदक (पक्ष)	SMEC International Pty. Ltd. (अष्ट्रेलिया), Dongsung Engineering Co. Ltd. (कोरिया) र Korea Engineering Consultants Corp. (कोरिया) को संयुक्त उपक्रम (SMEC-Dongsung-KECC JV) समेतका तर्फबाट अधिकारप्राप्त कन्ट्री डाइरेक्टर रेशमराज ढकाल – निवेदक/परामर्शदाता
विपक्षी	काठमाडौँ-तराई मधेश फास्ट ड्र्याक (एक्सप्रेस वे) रोड प्रोजेक्ट (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	फास्ट ड्र्याक परियोजनाको परामर्श सेवा खरिदमा Expression of Interest पछि सूचीकृत ६ प्रस्तावकमध्ये निवेदक JV लाई मूल्यांकनमा अनिवार्य कागजात (करचुक्ता आदि) नपेश गरेकाले Non-compliant घोषणा गरी आर्थिक प्रस्ताव फिर्ता लैजान लेखिएको (मिति १६ मार्च २०२०) विरुद्ध निवेदकले ऐनको दफा ४९(क) बमोजिम २०७७।०१।१२ मा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रक्रियामा सम्मिलित गराइपाउँ भन्ने माग।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(१) • नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(घ)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम पहिले निकाय प्रमुख समक्ष निवेदन नदिई कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको नमानिएको; RFP मा माग गरिएको Legal status/eligibility को प्रमाण (सार्वजनिक निकायले तोकेको अवधिसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र वा कर विवरण, नियम ४०(२)(घ)) प्रस्ताव खोल्ने म्यादसम्म पेश नगरेको; Proposal submission form मा तोकिएको विवरण पूर्ण रूपमा नखुलाएको; CV को प्रत्येक पानामा दस्तखत नभएको र केही Key experts को Confirmation of availability पेश नभएको; RFP का सबै शर्त पढी दस्तखत गरी प्रस्ताव पेश गरेकाले आफैँले स्वीकारेको RFP लाई मान्दिन भन्न नमिल्ने।

विवाद 43 – १६ | मुद्दा नं. १२४ | निर्णय नं. १७ | आ.व. २०७६/७७ | मिति: २०७७ जेठ २२

निवेदक (पक्ष)	A.Not/Paragon/DEC JV (तालिछखेल, ललितपुर) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त दामोदर आचार्य – निवेदक/प्रस्तावदाता
----------------------	---

विपक्षी	स्थपति निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौं र निकाय प्रमुख (विपक्षी/प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	Preparation of Detailed Project Report (DPR) परामर्श सेवा खरिदमा परामर्श सेवाको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (गोरखापत्रमा मिति २०७७।०१।२२ मा प्रकाशित) उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम २०७७।०२।०८ मा पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(८) • नियमावली, २०६४ – नियम ८०(२) • नियमावली, २०६४ – नियम १०१ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(१)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: (१) निकायले दफा २३(८) र नियम ८०(२) बमोजिम गणितीय त्रुटि सच्याई कायम गरेको रु. ६९,४९,५०० को कबोल अङ्क नियम १०१ मा तोकिएको रकमको हदभन्दा कम भएकाले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन लाग्न नसक्ने; (२) आशयको सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र (दफा ५०(१) अनुसार २०७७।०२।०७ सम्म) निवेदन दिनुपर्नेमा २०७७।०२।०८ मा म्याद गुजारेर निवेदन दिएको।

विवाद ४४ – १७ | मुद्दा नं. १२५ | निर्णय नं. १ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ श्रावण १२

निवेदक (पक्ष)	ओएसिस इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि., भरतपुर, चितवन को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रामचन्द्र तिमिल्सिना – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पा (प्रदेश नं. ५) (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID IDO/PYU/ROL/W/RO/NCB/30/076/77, Upgrading of Rampur-Kapurkot Road (Nigalepani-Dahawan Section, ११.५ कि.मी.) खरिदमा निर्णय नं. १६ (मुद्दा नं. १२२) को समितिको निर्णय बमोजिम पुनः मूल्यांकन गर्नुको सट्टा सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निकायको मिति २०७७।०३।०२ र ०३।०३ को निर्णय तथा मिति २०७७।०३।०५ को सूचना खारेज गरी समितिको निर्णय सही रूपमा कार्यान्वयन गराइपाउँ भन्ने पुनरावलोकन निवेदन (निकायमा दफा ४७ बमोजिम दिएको निवेदन पनि निकायले खारेज गरेको)।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २६(१)
आधार र निर्णय	निकायको अनधिकृत निर्णय (ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय र सूचना) दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। आधार: दफा २६(१) को अवस्थामा मात्र सबै बोलपत्र अस्वीकृत/खरिद कारबाही रद्द गर्न सकिने हुँदा बोलपत्र कागजातको ITB 37.1 ऐन-नियमसँग बाझिएको हदसम्म ऐन-नियम आकर्षित हुने; निकायले नियमावलीको आठौँ संशोधनअनुसार बोलपत्र कागजात प्रकाशित गरी नवौँ संशोधनअनुसार संशोधन नगरेकाले नियमावली, बोलपत्र कागजात र मूल्यांकनमा तालमेल नमिलेको त्रुटि (यस विषयमा ध्यानाकर्षण); पेश भएका बोलपत्रहरूमा SBD को Section III (Evaluation and Qualification Criteria) का सबै शर्त तथा Section IV का Technical Proposal/Bidder's Information Format का विवरण पूरा नभएको भन्ने पनि उल्लेख।

विवाद 45 – १८ | मुद्दा नं. १२६ | निर्णय नं. २ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ श्रावण २२

निवेदक (पक्ष)	भिआईपी सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रा.लि. (इटहरी, सुनसरी; प्रबन्ध निर्देशक लहेरु चौधरी) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त धननाथ लुङ्गटेल – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	कृषि विकास बैंक लि., मुख्य कार्यालय, काठमाडौँ र बैंकको बोलपत्र मूल्यांकन समिति
विवादको विषय	Contract ID ADBL/G3/2076/77, Supply of Security Guard सेवा खरिद प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय (निवेदकको बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको) उपर चित नबुझी पुनरावलोकन मागेको (रु. ६,५२,७५५ को बैंक जमानतसहित)।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा ६ • नियमावली, २०६४ – नियम ७ • ऐन, २०६३ – दफा ४७
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: निवेदकले अनिवार्य कर चुक्ताको प्रमाणपत्र (नियम ४०(२)(घ), ITB 4.9, BDS 17.1(c), 23.1) पेश नगरेको; Bid submission form मा जम्मा बोलपत्र मूल्य र बोलपत्र वैधता अवधि नखुलाएको (N/A) र Specific experience form खाली पेश गरेको,

	तसर्थ बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएको। निकायलाई ध्यानाकर्षण: वार्षिक रु. १० करोडभन्दा बढी खरिदमा गुरुयोजना स्वीकृत नगरेको (दफा ६, नियम ७); दफा ४७ का म्याद (७ दिन/५ दिन/७ दिन) नबिट्दै २०७७/०३/२९ मा सम्झौताका लागि पत्र जारी गरी ०३/२९ र ०३/३० मा सम्झौता गरी कार्यदेश दिएको।
--	---

विवाद 46 – १९ | मुद्दा नं. १२७ | निर्णय नं. ३ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ श्रावण ३०

निवेदक (पक्ष)	गौरी पार्वती भ्याली जे.भी. (पुल्चोक, ललितपुर) का अख्तियारप्राप्त सञ्चालक रविन्द्र महर्जन – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा), ज्ञानेश्वर, काठमाडौं (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID DRSP/CLPIU/076/77-Sindhuli-02, सिन्धुली जिल्लाका १५ विद्यालयमा विद्यालय भवन, शौचालय र खानेपानी सुविधा निर्माण (Site Development सहित) को मिति २०७६/०५/२४ मा आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्द गरी मिति ३० जनवरी २०२० मा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने सूचना उपर चित नबुझी दफा ४९(क) बमोजिम पुनरावलोकन मागेको (निवेदन २०७७/०४/३० मा हुलाकबाट प्राप्त)।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम १०५(२)
आधार र निर्णय	निवेदन उपर कुनै कारबाही नहुने निर्णय। कारण: बोलपत्र रद्द गर्ने सूचना मिति २०७६/११/२९ मा जारी भएकोमा निवेदन म्याद नघाई २०७७/०४/३० मा मात्र हुलाक मार्फत समितिमा प्राप्त भएको (नियम १०५(२) अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र नपुगेको निवेदनमा कारबाही नहुने); निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने बैंक जमानत पनि पेश नगरेको।

विवाद 47 – २० | मुद्दा नं. १२८ | निर्णय नं. ४ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ श्रावण ३०

निवेदक (पक्ष)	नेशनल गौरी पार्वती भ्याली जे.भी. (पुल्चोक, ललितपुर) का अख्तियारप्राप्त सञ्चालक रविन्द्र महर्जन – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा), ज्ञानेश्वर, काठमाडौं (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID DRSP/CLPIU/076/77-Okhaldhunga-02, ओखलढुङ्गा जिल्लाका १३ विद्यालयमा विद्यालय भवन, शौचालय र खानेपानी सुविधा

	निर्माण (Site Development सहित) को मिति २०७६।०५।२४ मा आह्वान गरिएको सम्पूर्ण बोलपत्र रद्द गरेको सूचना उपर चित नबुझी दफा ४९(क) बमोजिम पुनरावलोकन मागेको (निवेदन २०७७।०४।३० मा हुलाकबाट प्राप्त)।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम १०५(२)
आधार र निर्णय	निवेदन उपर कुनै कारबाही नहुने निर्णय। कारण: बोलपत्र रद्द गर्ने सूचना मिति २०७६।११।२१ मा जारी भएकोमा निवेदन म्याद नघाई २०७७।०४।३० मा मात्र हुलाक मार्फत समितिमा प्राप्त भएको (नियम १०५(२)) र निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने बैंक जमानत पनि पेश नगरेको।

विवाद ४८ – २१ | मुद्दा नं. १२९ | निर्णय नं. ५ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ आश्विन ११

निवेदक (पक्ष)	Rajdevi-ERMC-PESS JV (शंखमुल, काठमाडौं-३१) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त हवेन्द्र प्रसाद देव – निवेदक/प्रस्तावदाता
विपक्षी	राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लि., बबरमहल, काठमाडौं र निकाय प्रमुख (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID NCB/W/RPGCL/076/77-03, Preparation of Topographic Map, High-Resolution DEM and Ortho Photo Map (airborne LIDAR) – Bajhang-West Seti-New Attariya 400 kV प्रसारण लाइन परियोजना, परामर्श सेवा खरिद (RFP) मा मिति २०७७।०५।०२ को सूचनामा निवेदक JV लाई सारभूतरूपमा प्रभावग्राही प्रस्तावदाताको रूपमा नराखिएको र कारण खुलाइएको नभएको भन्दै कार्यालय प्रमुखको निर्णय उपर पुनरावलोकन मागेको (रु. ५६,००० नगद धरौटी सहित)।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • नियमावली, २०६४ – नियम २८(८) • ऐन, २०६३ – दफा ४७
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज; निकायबाट भएको खरिद कारबाही सदर। कारण: RFP कागजातको ITB 4.1(a) र BDS 4.1(a) मा JV साझेदार संख्या दुई हुनुपर्ने भनी तोकिएको व्यवस्था नियम २८(८) अनुसार निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रै पर्ने; निवेदकले Letter of Technical Bid Form मा कुनै Reservation नरहेको घोषणा गरी दस्तखत गरेर प्रस्ताव पेश गरेको; निवेदकले बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यका लागि मीरा कुमारी देवलाई Power of

	Attorney दिएकोमा दफा ४७ बमोजिमको निवेदन Power of Attorney नपाएका हवेन्द्र प्रसाद देवले दिएको, त्यसैले माग दाबी नपुग्ने।
--	---

विवाद 49 – २२ | मुद्दा नं. १३० | निर्णय नं. ६ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ पौष ०५

निवेदक (पक्ष)	ओबिसिआई (OBCI) प्रा.लि. (कृष्ण गल्ली, ललितपुर) का सञ्चालक पारस के.सी. – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., सानो ठिमी, भक्तपुर र कार्यालय प्रमुख महेश प्रसाद तिमल्सिना (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र सूचना नं. JEPPT-10/077/078 अन्तर्गत Re-Tender of Supply and Delivery of 3000 Metric Tons of 70 GSM White Printing Paper खरिद प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णयमा चित नबुझी निवेदकले पुनरावलोकन मागेको। निकायले निवेदकको अघिल्लो निवेदन हदम्याद नाघेको भनी दर्ता नगर्ने गरी गरेको निर्णय (मिति २०७७।०६।०५) उपर उच्च अदालत पाटनको मिति २०७७।०७।२६ को आदेशपश्चात् यो निवेदन (बैंक जमानत रु. २२,५१,०००) समितिमा दर्ता भएको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • नियमावली, २०६४ – नियम ४० • ऐन, २०६३ – दफा २३(२) • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ११(१)(२)
आधार र निर्णय	सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: नियम ४० अनुसार ग्राह्यता प्रमाणित गर्न व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र पेश गर्नुपर्नेमा निवेदक OBCI र प्राविधिकमा सफल S.S. Papers ले त्यस्तो इजाजतपत्र पेश नगरेको; Workipedia/Misu/Annapurna JV र Ruchi Papers को व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रमा व्यवसायको प्रकृति स्पष्ट नखुलेको (सप्लायर्स/विविध सामान स्थानीय खरिद-बिक्री मात्र) भएकाले माग गरिएको सामानको कारोबार गर्ने प्रमाण नदेखिएको; ऐनको दफा २३(२), (३) बमोजिम बोलपत्र परीक्षण र पूर्णता जाँचमा मूल्यांकन समितिको ध्यान नपुगेको र दफा २५(५), नियम ६१(४) को पालना नभएको। लागत अनुमान नियम ११(१)(२) बमोजिम तयार गर्न निकायको ध्यानाकर्षण।

विवाद 50 – २३ | मुद्दा नं. १३१ | निर्णय नं. ७ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ पौष १४

निवेदक (पक्ष)	उत्तम स्टोर (धनगढी, कैलाली; प्रोप्राइटर अरुण पाठक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त वारेस ओशिन नगरकोटी – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौं र मध्य पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर, योगीकुटी, बुटवल, रुपन्देही (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: विक्रम खाद्य स्टोर्स (बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र पाएको)
विवादको विषय	बोलपत्र सूचना नं. NA/MWD/077/78/01 (e-GP) अन्तर्गत शाकाहारी तथा मांसाहारी साधारण राशन र बिरामी डाइट राशन खरिद (प्याकेज १) मा निवेदकको बोल अड्क सबैभन्दा न्यून भए पनि बोलपत्रको पूर्णता परीक्षणमा असफल ठहर गरी दोस्रो चरणमा नलगिएको र बढी कबोल गर्ने फर्मलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र (मिति २०७७।०८।१२) दिइएकोमा चित नबुझी दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(ख)
आधार र निर्णय	निकायको निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: बोलपत्र न्यूनतम कबोल भएर मात्र नपुग्ने, बोलपत्र कागजातका योग्यताका आधार पूरा हुनुपर्ने (दफा २५(५), नियम ६१(४)); नियम ४०(२)(ख) बमोजिम उद्योग विभाग/घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/कम्पनी रजिस्ट्रारबाट जारी व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र अनिवार्य हुनेमा छनौट भएका बोलपत्रदाताहरू (निवेदकसमेत) ले पेश नगरेको; राशनको प्राविधिक विवरण (Technical Specification) अपलोड नभएको; वार्षिक औसत कारोबार सम्बन्धी शर्त पूरा नभएको र एउटै खरिदमा फरक योग्यता माग गर्न नमिल्ने; सबै बोलपत्रदाता ग्राह्यता र पूर्णता परीक्षणमा असफल भएकोमा मूल्यांकन समितिको ध्यान नपुगेको। विक्रम खाद्य स्टोर्सको प्रमाणपत्रमा राशन आपूर्ति नभई खाद्यान्न र लताकपडा सप्लाई उल्लेख।

विवाद 51 – २४ | मुद्दा नं. १३२ | निर्णय नं. ८ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ पौष १४

निवेदक (पक्ष)	उत्तम स्टोर (धनगढी, कैलाली; प्रोप्राइटर अरुण पाठक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त वारेस ओशिन नगरकोटी – निवेदक/बोलपत्रदाता
----------------------	---

विपक्षी	नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौं र उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर, निमारे ब्यारेक, सुर्खेत (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: सदाज्योति सप्लायर्स (बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र पाएको)
विवादको विषय	बोलपत्र सूचना नं. NA/NWDHQ/RATION0/77/78/01 (e-GP) अन्तर्गत शाकाहारी तथा मांसाहारी साधारण राशन र बिरामी डाइट राशन खरिद (प्याकेज १) मा निवेदकको बोल अड्क सबैभन्दा न्यून भए पनि बोलपत्रको पूर्णता परीक्षणमा असफल ठहर गरी दोस्रो चरणमा नलगिएको र बढी कबोल गर्ने फर्मलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र (मिति २०७७।०८।१७) दिइएकोमा चित्त नबुझी दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(ख)
आधार र निर्णय	निकायको निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: बोलपत्र न्यूनतम कबोल भएर मात्र नपुग्ने, बोलपत्र कागजातका योग्यताका आधार पूरा हुनुपर्ने (दफा २५(५), नियम ६१(४)); नियम ४०(२)(ख) बमोजिम उद्योग विभाग/घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/कम्पनी रजिस्ट्रारबाट जारी व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र अनिवार्य हुनेमा छनौट भएका बोलपत्रदाताहरू (निवेदकसमेत) ले पेश नगरेको; राशनको प्राविधिक विवरण (Technical Specification) अपलोड नभएको; वार्षिक औसत कारोबार सम्बन्धी शर्त पूरा नभएको र एउटै खरिदमा फरक योग्यता माग गर्न नमिल्ने; सबै बोलपत्रदाता ग्राह्यता र पूर्णता परीक्षणमा असफल भएकोमा मूल्यांकन समितिको ध्यान नपुगेको। सदाज्योति सप्लायर्स समेतले इजाजतपत्र पेश गरेको नदेखिएको।

विवाद 52 – २५ | मुद्दा नं. १३३ | निर्णय नं. ९ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ पौष १४

निवेदक (पक्ष)	उत्तम स्टोर (धनगढी, कैलाली; प्रोप्राइटर अरुण पाठक) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त वारेस ओशिन नगरकोटी – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौं र नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, नेपालगञ्ज (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र सूचना नं. NA/4BDE/RATION/077/78/01 (e-GP) अन्तर्गत शाकाहारी तथा मांसाहारी साधारण राशन र बिरामी डाइट राशन खरिद (प्याकेज १) मा निवेदकको बोल अड्क सबैभन्दा न्यून भए पनि बोलपत्रको पूर्णता परीक्षणमा असफल ठहर गरी दोस्रो चरणमा नलगिएको र बढी कबोल गर्ने

	फर्मलाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्र (मिति २०७७।०८।१६) दिइएकोमा चित नबुझी दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(ख)
आधार र निर्णय	निकायको निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: बोलपत्र न्यूनतम कबोल भएर मात्र नपुग्ने, बोलपत्र कागजातका योग्यताका आधार पूरा हुनुपर्ने (दफा २५(५), नियम ६१(४)); नियम ४०(२)(ख) बमोजिम उद्योग विभाग/घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/कम्पनी रजिस्ट्रारबाट जारी व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र अनिवार्य हुनेमा छनौट भएका बोलपत्रदाताहरू (निवेदकसमेत) ले पेश नगरेको; राशनको प्राविधिक विवरण (Technical Specification) अपलोड नभएको; वार्षिक औसत कारोबार सम्बन्धी शर्त पूरा नभएको र एउटै खरिदमा फरक योग्यता माग गर्न नमिल्ने; सबै बोलपत्रदाता ग्राह्यता र पूर्णता परीक्षणमा असफल भएकोमा मूल्यांकन समितिको ध्यान नपुगेको। सुदिपा ट्रेडिङको प्रमाणपत्रमा 'आयात निर्यातकर्ता' मात्र उल्लेख।

विवाद 53 – २६ | मुद्दा नं. १३४ | निर्णय नं. ११ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ पौष २७

निवेदक (पक्ष)	अनिषा इन्टरप्राइजेज (जनकपुर नगरपालिका-२, धनुषा; प्रोप्राइटर तुलसी पजियार) – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौं र श्रीनाथ गण, महेन्द्रनगर ब्यारेक, धनुषा (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	राशन ठेक्का बन्दोबस्त (प्याकेज १ देखि ५) को बोलपत्र प्रक्रियामा निवेदकले सबै प्याकेजमा बोलपत्र पेश गरेकोमा निकायको निर्णय (बोलपत्र प्रभावग्राही नमानिएको) उपर चित नबुझी पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(ख) • ऐन, २०६३ – दफा १०(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: पूरै प्याकेजमा बोलपत्र पेश गर्दा बोलपत्र कागजातले माग गरेको राशन आपूर्तिको कार्य अनुभव र विगत तीन

	आ.व.को वार्षिक औसत कारोबार (एकमुष्ट रु. ८,९०,३२,७६७) को प्रमाणमा निवेदकले माग गरिएकोभन्दा कम रकमको कार्य अनुभव पेश गरेको; नियम ४०(२)(ख) र बोलपत्र कागजात अनुसार उद्योग विभाग/घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट जारी व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने; दफा १०(२) अनुसार पेशागत योग्यता, कार्यसम्पादन र कानूनी सक्षमता नपुगेकाले निवेदकको बोलपत्र सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएको।
--	--

विवाद 54 – २७ | मुद्दा नं. १३५ | निर्णय नं. १२ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ पौष २७

निवेदक (पक्ष)	श्याम बाबा इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. (रामधुनी-भासी नगरपालिका-४, सुनसरी) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त व्यवस्थापक सन्तोष कटुवाल – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाली सेना आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं र नेपाली सेना, १ नं. बाहिनी अड्डा, बालाजु ब्यारेक, काठमाडौं (विपक्षी/प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	बोलपत्र सूचना नं. NA/1BDE/077/78/03 अन्तर्गत राशन खरिद प्रक्रियामा १ नं. बाहिनी अड्डा, बालाजु ब्यारेकका प्रमुखले गरेको निर्णय उपर चित नबुझी निवेदकले २०७७।०८।२८ मा पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • नियमावली, २०६४ – नियम ५८(५) • ऐन, २०६३ – दफा १०(क) • नियमावली, २०६४ – नियम ४० • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)(ख)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४)
आधार र निर्णय	सार्वजनिक निकायको निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: बोलपत्र फारम दस्तुरको भौचर e-GP मा Upload नगरी बोलपत्र खोल्ने दिन निवेदन दिई पेश गरेको रचना ट्रेडिङको कागजात नियम ५८(५) र e-GP निर्देशिका अनुसार अमान्य; तर आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि छनौट अन्य फर्महरूले आधिकारिक निकायबाट लिएको व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र पेश नगरेको, Khadya Suppliers, Sudipa Trading Co. र सदाज्योति सप्लायर्सले 'Average Annual Turnover Statement is not required' उल्लेख गरेको र निवेदक सहित छनौट भएका सबै बोलपत्रदाता दफा १०(क), ४२(ग), नियम ४० तथा दफा २३(२)(ख)(घ), (३)(घ) बमोजिमको ग्राह्यता र

	पूर्णता परीक्षणमा असफल भई मूल्यांकन समितिले दफा २५(५) र नियम ६१(४) पालना नगरेको।
--	--

विवाद 55 – २८ | मुद्दा नं. १३६ | निर्णय नं. १० | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ पौष २३

निवेदक (पक्ष)	माता रानी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. (डिल्लीबजार, काठमाडौं-३०) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त व्यवस्थापक सन्तोष कटुवाल – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाली सेना आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं र नेपाली सेना, काली बहादुर गण, भरतपुर ब्यारेक, चितवन (विपक्षी/प्रत्यर्थी)
विवादको विषय	बोलपत्र सूचना नं. NA/KBBN/077/078/02 अन्तर्गत प्याकेज नं. १, ३ र ५ को राशन खरिदमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४)
आधार र निर्णय	सार्वजनिक निकायको निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा छनौट सदाज्योति सप्लायर्स, कर्णाली अर्डर एण्ड सप्लायर्स र मनहराकाली कन्स्ट्रक्सनले राशन आपूर्ति गर्ने व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र पेश नगरेको; निवेदकको प्रमाणपत्रमा आयात/निर्यात कारोबार, सुदिपा ट्रेडिङमा 'आयात निर्यातकर्ता' र मिलन ब्रदर्शमा खाद्य, लताकपडा, हार्डवेयर, काठ आदि उल्लेख भएकाले राशन आपूर्तिको इजाजत मान्न नसकिने; विगतदेखि राशन आपूर्ति गर्दै आएको Average annual turnover विवरण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेमा 'not required' उल्लेख भएको; सबै बोलपत्रदाता ग्राह्यता र पूर्णता परीक्षणमा असफल भएको र मूल्यांकन समितिले दफा २५(५), नियम ६१(४) पालना नगरेको। साथै बोलपत्र कागजातमै विगत तीन आ.व.को वार्षिक औसत कारोबार सम्बन्धी खण्ड ३ (३.३.१) र खण्ड ४ (८(क)) अन्यथा हुने गरी तयार गरिएको त्रुटि देखिएको।

विवाद 56 – २९ | मुद्दा नं. १३७ | निर्णय नं. १३ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ माघ ०२

निवेदक (पक्ष)	रबिना/अनक/कबिन्द्र संयुक्त उपक्रम (JV) (काठमाडौं-१५) को आधिकारिक प्रतिनिधि रामगोपाल श्रेष्ठको वारेस अधिवक्ता लेखनाथ स्वर्णकार – निवेदक/बोलपत्रदाता
----------------------	--

विपक्षी	केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (CLPIU), राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, बबरमहल, काठमाडौं (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract ID NRA/CLPIU/2077-78/NCB-05, IFB 05-2077-78-NRA/CLPIU (Building), Restoration of Shree Gopi Chandra Mahavihara, Patan, Lalitpur निर्माण खरिदमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचनामा चित नबुझी दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन मागेको (निवेदन मिति २०७७।०९।०५)।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ४७ • ऐन, २०६३ – दफा ४९(क)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: निवेदकले निकाय प्रमुख समक्ष दफा ४७ बमोजिम निवेदन दिएको (२०७७।०८।२४) भने पनि सो पत्रमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको निर्णय/सूचनाको पुनरावलोकन माग नगरी आवश्यक कारबाही र जानकारी मात्र मागेकाले दफा ४७ आकर्षित नहुने; दफा ४९(क) अनुसार दफा ४७ बमोजिम निकाय प्रमुखमा निवेदन दिई तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नआएमा वा निर्णयमा चित नबुझेमा मात्र समितिमा निवेदन दिन सकिने हुँदा कानूनको पालना नभएको; समितिमा दिएको निवेदन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था नभएकाले यसमा थप प्रवेश गर्नु नपर्ने।

विवाद 57 – ३० | मुद्दा नं. १३८ | निर्णय नं. १४ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७७ माघ २०

निवेदक (पक्ष)	शिवशक्ति कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. (काठमाडौं-३१) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सञ्चालक दिवाकर लामिछाने – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	कोहलपुर नगरपालिका, बाँके (लुम्बिनी प्रदेश) र यसका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	Contract No. KOMUN/BANKE/W/NCB-01/2077/78, Establishment of Modern Abattoir for Goats (turnkey/design-build, supply and installation) at Kohalpur निर्माण खरिदमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा नगरपालिका प्रमुखले गरेको निर्णय उपर चित नबुझी पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)

	• नियमावली, २०६४ – नियम २४
आधार र निर्णय	सार्वजनिक निकायको अनधिकृत कार्य/निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: ऐन, नियमावली र नमुना बोलपत्र कागजातमा स्वदेशी/विदेशी कम्पनीसँग Association Agreement वा MOU गर्न सकिने शर्त राख्ने व्यवस्था नभएको र नियम २४ अनुसार सारभूतरूपमा फरक पर्ने गरी थप शर्त राख्न नमिल्ने भएकोमा निकायले बोलपत्र कागजातको Section-III, 2.4.2(a) मा दोस्रो विकल्प थपी आह्वान गरेको कानूनसम्मत नभएको; निवेदक तथा प्राविधिक मूल्यांकनमा प्रभावग्राही ठहरिएको झागन/शिवालय/पीपी JV का बोलपत्र पनि Section-III को 2.4.2(a) (Similar size and nature), (b) (Key activities) र 2.5 (Personnel experience) सँग तालमेल नभएकाले प्रभावग्राही नहुने।

विवाद 58 – ३१ | मुद्दा नं. १३९ | निर्णय नं. १५ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ वैशाख १४

निवेदक (पक्ष)	R.B. Merchant Pvt. Ltd. (मध्यबानेश्वर, काठमाडौं-३१) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सार्थक न्यौपाने – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं र निकाय प्रमुख (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: East West Concern Pvt. Ltd. (बोलपत्र स्वीकृत भएको)
विवादको विषय	Invitation No. K-60/077/078 अन्तर्गत Computed Tomography (CT) Scan मेशिन खरिदमा बोलपत्र प्रस्तावको मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिति २०७७।१२।०८) उपर चित नबुझी दफा ४९(क) र ५०(१) बमोजिम पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(६)
आधार र निर्णय	निकायले गरेको निर्णय सदर ठहर गरी निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: प्राविधिक विशिष्टता (Technical Specification) का शर्तसँग मेल खाएका East West Concern Pvt. Ltd. र R.B. Merchant Pvt. Ltd. दुवै नियम ६१(६) अनुसार सारभूतरूपमा प्रभावग्राही रहेको; East West Concern को बोल अङ्क रु. ६,०७,९९,५१३ लागत अनुमानभन्दा १८.९३ प्रतिशतले र R.B. Merchant भन्दा १.१६ प्रतिशतले कम भएकाले निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय ठीक।

विवाद 59 – ३२ | मुद्दा नं. १४० | निर्णय नं. १६ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ वैशाख १६

निवेदक (पक्ष)	सदाज्योति सप्लायर्स (बेनीघाट-७, धादिङ) का प्रोप्राइटर उज्वलकुमार थपलिया – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	नेपाल एपिएफ स्कूल, कीर्तिपुर, काठमाडौं (सार्वजनिक निकाय); प्रत्यर्थी: जी एण्ड जी सप्लायर्स (बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पाएको)
विवादको विषय	Invitation No. NAPFSCHOOL/NCB/R/01/077/078 अन्तर्गत राशन खरिद (बोलपत्र मिति २०७७।११।०४) को बोलपत्र प्रस्तावको मूल्यांकनमा चित नबुझी ऐनको दफा ४९ र नियम १०३, १०४, १०५, १०७ बमोजिम पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • नियमावली, २०६४ – नियम २४
आधार र निर्णय	निकायले मूल्यांकन गरी मिति २०७७।१२।१८ मा प्रकाशन गरेको आशयको सूचना समेत दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम पूर्णरूपमा रद्द गर्न आदेश। कारण: बोलपत्रदाता जी एण्ड जी सप्लायर्सले बोलपत्र कागजातको नमुना फाराम 'ख' बमोजिम व्यवसाय दर्ताको इजाजतपत्र पेश नगरेको र जम्मा कबोल रकम अङ्क-अक्षरमा नलेखी प्रति दिन प्रति विद्यार्थी दर मात्र उल्लेख गरेको; निकायले राशनको परिमाणसहितको मूल्य सूची अनुगमन कार्यालयको नमुना बोलपत्र कागजातको फाराम (ख) को ढाँचामा नराखी अपुरो र अन्यथा हुने गरी जारी गरेकाले नियम २४ विपरीत भएको।

विवाद 60 – ३३ | मुद्दा नं. १४१ | निर्णय नं. १७ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	E.G. Infra Pvt. Ltd. (सुविधानगर, काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त व्यक्ति उत्तम पौडेल – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	सचिव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौँडा, मकवानपुर र सोही मन्त्रालय (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	IFB No. MOLMAC/BA/NCB/WORKS/03/077/78, Construction of BSL2+ Laboratory at Agriculture and Forestry University, Rampur, Chitwan निर्माण खरिद प्रक्रियामा भएको निर्णय एवं सूचना बदर गरी न्याय पाउँ भन्ने निवेदन।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ४८ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(४)

आधार र निर्णय	दफा ४८ बमोजिम समितिले पूर्णता नपाएको अवस्थामा दफा ५०(४) बमोजिमको समयावधिभित्र निवेदकको निवेदन उपर निर्णय गर्न नसकिएकाले सोको जानकारी निवेदकलाई दिन र निवेदकले राखेको बैंक जमानत फुकुवा गरिदिन आदेश (समितिबाट निवेदनको माग सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरिएको)।
---------------	---

विवाद 61 – ३४ | मुद्दा नं. १४२ | निर्णय नं. १८ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	सूर्योदय ऊर्जा प्रा.लि. (टोखा नगरपालिका-४, धापासी, काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सेल्स म्यानेजर इ. सन्तोष श्रेष्ठ – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-CKOAGKSSIP-NCB-077/78-11, Construction of Chakri Khola Obare and Gairi Khola Solar Lift Irrigation Sub-project निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको (प्राविधिक प्रस्ताव सफल ठहर गरिपाउँ भन्ने दाबी)।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: ऐनको दफा २३(२), (३)(घ) र २४ बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरी मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा, बोलपत्र कागजातको ITB खण्ड २१.१ VII (५) अनुसार अनिवार्य व्यावसायिक अनुमतिपत्र (टोखा नगरपालिकाबाट मिति २०७७।०३।२३ मा लिएको) समेतका शर्तमा निवेदक असफल ठहरिएको र बोलपत्र कागजातको Section III (Evaluation and Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) को अनुभव सम्बन्धी प्राविधिक योग्यता निवेदकले पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।

विवाद 62 – ३५ | मुद्दा नं. १४३ | निर्णय नं. १९ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	सूर्योदय ऊर्जा प्रा.लि. (टोखा नगरपालिका-४, धापासी, काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सेल्स म्यानेजर इ. सन्तोष श्रेष्ठ – निवेदक/बोलपत्रदाता
---------------	---

विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-SSLISP-NCB-077/078-17, Construction of Sanutar Solar Lift Irrigation Sub-project, Nilkantha-8, Dhading निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको (प्राविधिक प्रस्ताव सफल ठहर गरिपाउँ भन्ने दाबी)।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: ऐनको दफा २३(२), (३)(घ) र २४ बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरी मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा, बोलपत्र कागजातको ITB खण्ड २१.१ VII (५) अनुसार अनिवार्य व्यावसायिक अनुमतिपत्र (मिति २०७७।११।१३ मा प्राप्त) समेतका शर्तमा निवेदक असफल ठहरिएको र बोलपत्र कागजातको Section III (Evaluation and Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) को अनुभव सम्बन्धी प्राविधिक योग्यता निवेदकले पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।

विवाद 63 – ३६ | मुद्दा नं. १४४ | निर्णय नं. २० | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	जि.यु.पी. प्रा.लि. (दर्ता नं. ३९६०६।०६२।०६३, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं-११) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त विक्रम जोशी – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-ASLISP-NCB-077/078-16, Construction of Adamara Solar Lift Irrigation Sub-project, Gajuri-01, Dhading निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको (प्राविधिक प्रस्ताव सफल ठहर गरिपाउँ भन्ने दाबी)।

निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: ऐनको दफा २३(२), (३)(घ) र २४ बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरी मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा, निवेदकको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (मिति २०७६।११।१४ मा प्राप्त) बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट पाँच वर्षभन्दा पहिलेको नभएको भए पनि बोलपत्र कागजातको Section III (Evaluation and Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) को अनुभव सम्बन्धी प्राविधिक योग्यता निवेदकले पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।

विवाद ६४ – ३७ | मुद्दा नं. १४५ | निर्णय नं. २१ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	जि.यु.पी. प्रा.लि. (दर्ता नं. ३९६०६।०६२।०६३, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ-११) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त विक्रम जोशी – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-SKAGKHSLISP-NCB-077/078-10, Construction of Sar Khola and Gairi Khola Hundung Solar Lift Irrigation Sub-project निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको (प्राविधिक प्रस्ताव सफल ठहर गरिपाउँ भन्ने दाबी)।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: ऐनको दफा २३(२), (३)(घ) र २४ बमोजिम बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरी मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेकोमा, निवेदकको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र (मिति २०७६।११।१४ मा प्राप्त) बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट पाँच वर्षभन्दा पहिलेको नभएको भए पनि बोलपत्र कागजातको Section III (Evaluation and

	Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) को अनुभव सम्बन्धी प्राविधिक योग्यता निवेदकले पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।
--	--

विवाद 65 – ३८ | मुद्दा नं. १४६ | निर्णय नं. २२ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	जि.यु.पी. प्रा.लि. (दर्ता नं. ३९६०६।०६२।०६३, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं-११) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त विक्रम जोशी – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाई विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाई विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-TSLISP-NCB-077/078-06, Construction of Thudi Solar Lift Irrigation Sub-project, Mandandeupur-12, Kavrepalanchok निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: दफा २३(२), (३)(घ) र २४ अनुसार बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरेर मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने; बोलपत्र कागजातको ITB खण्ड २१.१ VII (५) अनुसार अनिवार्य निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र निवेदकले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट पाँच वर्षभन्दा पहिलेको नभई तोकिए अनुरूप प्राप्त गरेको भए पनि Section III (Evaluation and Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) सम्बन्धी योग्यता पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।

विवाद 66 – ३९ | मुद्दा नं. १४७ | निर्णय नं. २३ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	अल्ट्रा सोलार इनर्जी एण्ड स्टील इन्जिनियरिङ प्रा.लि. (चन्द्रागिरी नगरपालिका-१४, काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त म्यानेजर उत्तम खनाल – निवेदक/बोलपत्रदाता
----------------------	---

विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख तथा बोलपत्र मूल्यांकन समिति (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-SKGASSLISP-NCB-077/078-12, Construction of Sim Khola Goghari and Syala Solar Lift Irrigation Sub-project निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: दफा २३(२), (३)(घ) र २४ अनुसार बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरेर मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने; बोलपत्र कागजातको ITB खण्ड २१.१ VII (५) अनुसार अनिवार्य निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र निवेदकले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट पाँच वर्षभन्दा पहिलेको नभई तोकिए अनुरूप प्राप्त गरेको भए पनि Section III (Evaluation and Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) सम्बन्धी योग्यता पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।

विवाद 67 – ४० | मुद्दा नं. १४८ | निर्णय नं. २४ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	अल्ट्रा सोलार इनर्जी एण्ड स्टिल इन्जिनियरिङ प्रा.लि. (चन्द्रागिरी नगरपालिका-१४, काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त म्यानेजर उत्तम खनाल – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख तथा बोलपत्र मूल्यांकन समिति (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-BSLISP-NCB-2077/78-15, Construction of Bhadure Solar Lift Irrigation Sub-project निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: दफा २३(२), (३)(घ) र २४ अनुसार बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरेर मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने; बोलपत्र कागजातको ITB खण्ड २१.१ VII (५) अनुसार अनिवार्य निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र निवेदकले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट पाँच वर्षभन्दा पहिलेको नभई तोकिए अनुरूप प्राप्त गरेको भए पनि Section III (Evaluation and Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) सम्बन्धी योग्यता पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।

विवाद 68 – ४१ | मुद्दा नं. १४९ | निर्णय नं. २५ | आ.व. २०७७/७८ | मिति: २०७८ आषाढ ०७

निवेदक (पक्ष)	अल्ट्रा सोलार इनर्जी एण्ड स्टील इन्जिनियरिङ प्रा.लि. (चन्द्रागिरी नगरपालिका-१४, काठमाडौं) को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त म्यानेजर उत्तम खनाल – निवेदक/बोलपत्रदाता
विपक्षी	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर र सोका निकाय प्रमुख तथा बोलपत्र मूल्यांकन समिति (सार्वजनिक निकाय)
विवादको विषय	बोलपत्र नं. Works-GSLISP-NCB-2077/78-18, Construction of Ghuretar Solar Lift Irrigation Sub-project निर्माण कार्य खरिद प्रक्रियामा निकायले गरेको निर्णय र मिति २०७८।०१।२८ मा जारी आशयको सूचना उपर चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम मिति २०७८।०२।०९ मा पुनरावलोकन मागेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)
आधार र निर्णय	निवेदन दफा ५०(५)(क) बमोजिम खारेज। कारण: दफा २३(२), (३)(घ) र २४ अनुसार बोलपत्रको परीक्षण र पूर्णता परीक्षण गरेर मात्र मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्ने; बोलपत्र कागजातको ITB खण्ड २१.१ VII (५) अनुसार अनिवार्य निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र निवेदकले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिबाट पाँच वर्षभन्दा पहिलेको नभई तोकिए अनुरूप प्राप्त गरेको भए पनि Section III (Evaluation and Qualification Criteria) को खण्ड २.४ (Experience) – २.४.१ General Construction Experience, २.४.२(a) समान आकार र

	प्रकृतिका ठेक्का र २.४.२(b) मुख्य कार्य (Key activities) सम्बन्धी योग्यता पूरा नगरेकाले प्राविधिक प्रस्तावमा असफल भई निवेदकको दाबी नपुगेको।
--	--

आर्थिक वर्ष २०७८/७९

विवाद 69 – १ | (मुद्दा नं. १५०)

निवेदक (पक्ष)	M/S Sky-Sagarmatha JV, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: शम्भु प्रसाद घिमिरे)
विपक्षी	१. दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, गाउँपालिकाको कार्यालय, याङसोलाटार, खोटाङ २. गाउँपालिकाको निकाय प्रमुख ३. बोलपत्र मूल्यांकन समिति
विवादको विषय	दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले धिप्लुङ झरना पर्यटकीय विकास आयोजना निर्माणका लागि प्रकाशित गरेको बोलपत्र (नं. DCRM/NCB/WORKS/MCTCA/2077-78/06) मा निवेदक जे.भी.का प्रस्तावित आर्किटेक्ट इन्जिनियर मधुसूदन बरालले आफूले त्यस कम्पनीमा काम नगरेको र बायोडाटा आफ्नो मञ्जुरीबिना पेश गरिएको भनी गाउँपालिकालाई इमेल गरेकाले निवेदकको प्रस्ताव प्राविधिक मूल्यांकनमै अस्वीकृत भयो र एकमात्र सफल Aashirvad-PR JV को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७८/०२/३०) प्रकाशित भयो। पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा पनि गाउँपालिकाले मूल्यांकन समितिको निर्णय सदर गर्‍यो। निवेदकको भनाइ: आर्किटेक्टले पछि दोस्रो इमेलमा काम गर्न मञ्जुरी दिई गलतफहमीका लागि क्षमा माग्दा पनि त्यसलाई वेवास्ता गरी योग्य कम्पनीलाई दुर्भावनापूर्वक प्रतिस्पर्धाबाट हटाइयो; निकायको भनाइ: बायोडाटा मञ्जुरीबिना पेश भएकाले खरिद ऐन दफा १०(६) अनुसार अयोग्य ठहर गरिएको हो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले मूल्यांकन प्रक्रिया करिब २ महिना (४ चरण) लामो भएको, बैठकको मिति ओभरराइट गरिएको, पुनरावलोकनको म्याद छँदै एकल आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरिएको, आर्किटेक्टसँग औपचारिक सम्पर्क नगरिएको र उनको दोस्रो इमेललाई महत्व नदिइएको कुरालाई अस्वाभाविक ठहर्‍यायो। आर्किटेक्टको शैक्षिक योग्यता नपुगेको नभई मञ्जुरीको मात्र प्रश्न रहेकाले बायोडाटा सही देखिएको भन्दै २०७८/०२/२८ को सार्वजनिक निकायको निर्णय बदर गर्‍यो। दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार निवेदकको प्रस्तावसमेत समावेश गरी पुनर्मूल्यांकन गरी खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो, बैठकको माइन्सुटमा मिति ओभरराइट गरेकोमा निकायलाई सचेत गरायो र निवेदकको धरौटी फिर्ता दिन भन्यो।

विवाद 70 – २ | (मुद्दा नं. १५१)

निवेदक (पक्ष)	M/S Rabina-Syam Sunder JV, काठमाडौं (अधिवक्ता: लेखनाथ स्वर्णकार मार्फत)
विपक्षी	१. काठमाडौं महानगरपालिका, बागदरबार, काठमाडौं २. काठमाडौं महानगरपालिकाको खरिद विभाग
विवादको विषय	काठमाडौं महानगरपालिकाले टेकु भवन निर्माण (Construction of Teku Building at Teku, KMC-12; बोलपत्र नं. 33-185-077/078-NCBW-KMC, २०७८/०१/२३ मा प्रकाशित) का लागि गरेको बोलपत्रमा निवेदक जे.भी.सहित ५ बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरी एउटा मात्र बोलपत्र छानी २०७८/०३/०७ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरियो। निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा मानक बोलपत्र कागजातविपरीत दुर्भावनापूर्वक प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएको (बिड क्यापासिटी र समान आकार/प्रकृतिको ठेक्का अनुभव जस्ता सर्त सम्बन्धी प्रश्नसहित) र पुनरावलोकन निवेदन (२०७८/०३/११) मा ३ दिनभित्रै हतार हतार निर्णय गरी एकल बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको भन्दै दफा ४९ बमोजिम निर्णय पुनरावलोकन माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- ऐन, २०६३ – दफा २२-२७ - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले निवेदकको अनुभव र क्षमता अपुग भएपछि नै प्राविधिक प्रस्तावबाट स्वतः बाहिरिएको, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रको उचित मूल्यांकन गरी खरिद ऐनका दफा २२-२७ पालना गरेको र एउटा पार्टीलाई मात्र प्रतिस्पर्धाबिना छानेको भन्ने आरोप वस्तुपरक नदेखिएको ठहर गर्‍यो। ३ दिनभित्र निर्णय दिनुलाई दुर्भावना मान्न नसकिने, प्रक्रिया र निर्णय कानून तथा न्यायको सिद्धान्तविपरीत नदेखिएको भन्दै निवेदकको माग कानूनी आधारविहीन ठहर्‍याई दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो। निवेदकले राखेको धरौटी जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्न आदेश दियो।

विवाद 71 – ३ | (मुद्दा नं. १५२)

निवेदक (पक्ष)	अमर-सिस्ने जे.भी. (Amar-Sisne JV), नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २, बाँके
---------------	--

विपक्षी	१. नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, टीकापुर, कैलाली २. आयोजना निर्देशक ३. बोलपत्र मूल्यांकन समिति
विवादको विषय	रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले प्रकाशित गरेको ठेक्का नं. NP-DOI-MRJKIP-190461-CW-RFB (Command Area Protection Works of Pathariya River, Package II; २०७७/१२/१९) मा निवेदक जे.भी.को प्राविधिक प्रस्ताव 'Contract of Similar Size and Nature' (जे.भी.का कुनै साझेदारले विगत १० वर्षमा नदी नियन्त्रण वा सिँचाइ निर्माणको कम्तीमा रु. २८ करोड ३० लाख बराबरको ठेक्का गरेको हुनुपर्ने) सर्त पूरा नभएको भनी non-responsive ठहर गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७८/०३/०८) प्रकाशित भयो। निवेदकले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिअन्तर्गतको नदी नियन्त्रण/सिवरेज (River Training, Interception Sewer) निर्माणको ठेक्का अनुभवमा गणना नगरिएको र मूल्यांकन खरिद ऐन दफा ३३ तथा नियमावली नियम ६१(४) विपरीत भएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा सामेल गराइपाउँ र खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा रोकिपाउँ भन्ने माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ६७(१)(ख) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले बागमतीको ठेक्काको समग्र कामलाई नदी नियन्त्रण प्रकृतिकै मानी पूरै ठेक्का मूल्य गणना गर्नुपर्ने, तर विश्व बैंक सहयोगमा भएकाले दातृपक्षको Guideline अपनाउन दफा ६७(१)(ख) ले दिएको सुविधा अनुसार निवेदकको ३०% शेयर मूल्य (३०%) मात्र गणना गर्नु नियमसम्मत हुने ठहर गर्‍यो। यसरी गणना गर्दा पनि न्यूनतम रु. २८ करोड ३० लाख बराबरको मूल्य पुग्ने नदेखिएकाले निवेदक सारभूत रूपमा प्रभावमाही नठहरिने र सार्वजनिक निकायको मूल्यांकन प्रक्रिया नियमसम्मत रहेको भन्दै दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो। साथै दातृपक्षको सहयोगमा हुने खरिदमा बोलपत्रमा दातृ निकायको Guideline स्पष्ट खुलाउन निर्देशन दियो र धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद 72 – ४ | (मुद्दा नं. १५३)

निवेदक (पक्ष)	Ultra Solar Energy & Steel Engineering (Pvt.) Ltd., चन्द्रागिरि नगरपालिका-१४, काठमाडौं
विपक्षी	१. जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, पुल्चोक, ललितपुर २. निकाय प्रमुख ३. बोलपत्र मूल्यांकन समिति

विवादको विषय	जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमले Kathjor Solar Lift Irrigation Sub-Project निर्माणका लागि प्रकाशित गरेको बोलपत्र (Works-KTHSLISP-NCB-2077/78-33) मा निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव खरिद ऐन दफा २३(२),(३) अनुसार सारभूत रूपमा प्रभावमाही नठहर्‍याई दफा २४ बमोजिम अस्वीकृत गरियो (आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना २०७८/०३/११)। निवेदकको दाबी: बोलपत्रले मागेको ५ वर्षको General Construction Experience उसले ९ वर्षदेखि गर्दै आएको सौर्य ऊर्जा जडान/निर्माण कार्यमा पुगेको छ; निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र लिनुअघिको अनुभव नमानी हटाउनु कानूनविपरीत छ, विशेष अनुभव नभएका कम्पनीको प्रस्ताव मात्र मूल्यांकनमा समावेश गरियो र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ विपरीत भयो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ३ • ऐन, २०६३ – दफा ३३ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले केन्द्रीय प्रश्न निवेदकको निर्माण व्यवसायी दर्ता/इजाजतपत्र लिनुअघिको अनुभवलाई ५ वर्षको अनुभवमा गणना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने रहेको ठहर गर्‍यो। निवेदकले २०६९ सालदेखि सौर्य ऊर्जासम्बन्धी काम गरे पनि ती कम्पनी ऐन बमोजिम व्यापारिक प्रतिष्ठान/आपूर्तिकर्ताको हैसियतमा गरिएका थिए, निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ (दफा ३) बमोजिम निर्माण व्यवसायीका रूपमा नभएकाले त्यस्तो अनुभव गणना हुन नसक्ने ठहर भयो (निवेदकले निर्माण व्यवसाय २०७६/११/१३ मा दर्ता र इजाजतपत्र २०७७/०६/१५ मा लिएको)। बोलपत्रको सर्त बुझेर मात्र प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने (दफा ३३) भएकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो, प्रमाण ऐनसम्बन्धी दाबीमा थप केही बोल्न नपर्ने ठहर्‍यायो र धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद 73 – ५ | (मुद्दा नं. १५४)

निवेदक (पक्ष)	द मेडिकल सोल्युसन्स (The Medical Solutions) प्रा.लि., काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २८, डिल्लीबजार
विपक्षी	१. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (PAHS), लगनखेल, ललितपुर २. इस्ट वेस्ट कन्सर्न (East West Concern), बालुवाटार, काठमाडौं
विवादको विषय	पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले Supply, Delivery and Installation of Hospital Equipment (IFC No. PAHS/NCB/HE/17/077/78, २०७८/०२/२९)

	अन्तर्गत नवजात शिशुका लागि १५ थान भेन्टिलेटरको प्याकेजमा निवेदकको प्राविधिक प्रस्तावमा केही specification नमिलेको भनी सारभूत रूपमा प्रभावमाही नठहर्न्याई इस्ट वेस्ट कन्सर्नको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र (२०७८/०३/२४) पठायो। म्यादभित्र निकायमा दिएको निवेदनमा निर्णय नभएपछि निवेदकले २०७८/०४/०७ मा समितिमा निवेदन दियो। निवेदकको दाबी: specification शतप्रतिशत पूरा गरेको, मेसिन अन्य अस्पतालमा प्रयोगमा रहेको र मूल्य (भ्याटसहित रु. ४,४३,११,७०७) इस्ट वेस्टको (रु. ५,५८,४४,०१२।४०) भन्दा रु. १.१५ करोड कम छ; निर्णय दफा २३-२७ र नियम ६१, ६३ विपरीत छ।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले दुवै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै प्राविधिक छलफल गरी निवेदकको बोलपत्र केही minor deviation बाहेक सारभूत रूपमा प्रभावमाही रहेको ठहर गर्‍यो। इस्ट वेस्टले प्रस्ताव गरेको Dräger Babylog VN800/600 नवजातका लागि डिजाइन गरिएको, US FDA Certification लगायत केही deviation रहेको र ठेक्काको उद्देश्य कोभिड-१९ को सम्भावित तेस्रो लहरका लागि बालबालिकासमेतका लागि भेन्टिलेटरसहित ICU स्थापना गर्ने रहेको देखियो; उसको कबोल अनुमानित लागतभन्दा ४% बढी र निवेदकको १७% कम, अन्य ६ सामानमा ३०-६०% घटी कबोल भएकाले यो प्याकेजको मूल्य अस्वाभाविक देखियो। निकायको निर्णय बदर गरी दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार निवेदकको बोलपत्रसमेत समावेश गरी पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद 74 – ६ | (मुद्दा नं. १५५)

निवेदक (पक्ष)	द मेडिकल सोल्युसन्स (The Medical Solutions) प्रा.लि., काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २८, डिल्लीबजार
विपक्षी	१. जिल्ला अस्पताल, खाँदबारी नगरपालिका, संखुवासभा २. ज्यापिड ट्रेडर्स (Rapid Traders), भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १०
विवादको विषय	जिल्ला अस्पताल संखुवासभाले Procurement and Setting of ICU and Ventilator (Contract ID: DHS/NCB/09/077/78, २०७८/०२/१६) को बोलपत्रमा निवेदकको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावमाही नठहर्न्याई ज्यापिड ट्रेडर्सको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७८/०३/२८) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले म्यादभित्र निकायमा निवेदन दिँदा ५ दिनभित्र निर्णय नभएपछि २०७८/०४/१० मा समितिमा निवेदन दियो। निवेदकको दाबी: specification शतप्रतिशत पूरा गरेको, मेसिन अन्य अस्पतालमा प्रयोगमा रहेको र कबोल

	(भ्याटबाहेक रु. २,३२,५४,५००) कम हो; निर्णय दफा २३-२७ र नियम ६१, ६६ विपरीत छ। निकायको भनाइ: २०७८/०४/०६ मा सम्झौता भइसकेपछि आएको निवेदनमा समितिले प्रवेश गर्न मिल्दैन।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले ICU र भेन्टिलेटर संवेदनशील प्राविधिक विषय भएकाले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको मेसिन छनोट गर्ने अधिकार निकायकै रहने, निकायको विस्तृत मूल्यांकन र सुनुवाइमा गरिएको प्रस्तुति विश्वसनीय रहेको र निवेदकको प्रतिक्रिया आंशिक मात्र रहेकाले specification शतप्रतिशत मिल्ने दाबी सही नठहर्‍यायो। प्राविधिक प्रस्ताव नै प्रभावमाही नठहरेपछि न्यूनतम मूल्यांकित भन्ने प्रश्न नउठ्ने भन्दै दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो। निवेदन इमेलबाट पठाइएको र निकायले जवाफ नदिएको विषय छुट्टै अनुसन्धानको विषय हुन सक्ने तर प्राविधिक मूल्यांकनमा तात्त्विक असर नपर्ने भनी थप नबोली धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद 75 – ७ | (मुद्दा नं. १५६)

निवेदक (पक्ष)	रबिना/श्रेया/आदर्श संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १५ (अधिवक्ता लेखनाथ स्वर्णकार मार्फत)
विपक्षी	वाह्रदशी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, चकचकी, झापा
विवादको विषय	वाह्रदशी गाउँपालिकाले साधुपती झील सिमसार क्षेत्र पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यका लागि प्रकाशित गरेको बोलपत्र (नं. NCB/Bahradashi/SJSKPP/14/2077-78, २०७८/०२/०५) मा निवेदक जे.भी.को बोलपत्र प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही नठहर्‍याई अन्य दुई बोलपत्र छानी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरियो। निवेदकले निकाय प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकन निवेदन (२०७८/०५/०१) दिँदा निकायले जे.भी.को प्राविधिक प्रस्ताव असफल भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नदेखिएको भनी इमेलबाट जवाफ दिएपछि निवेदकले २०७८/०५/०३ मा समितिमा निवेदन दियो। निवेदकको दाबी: निकायले खरिद ऐन, नीति निर्देशन र Standard Bidding Documents विपरीत दुर्भावनापूर्वक निवेदकको बोलपत्र प्रभावमाही नमानेको हो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले ३ बोलपत्रदाता सहभागी भएकाले यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नभएको भन्न नसकिने, कोभिडका कारण सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार १५ दिन म्याद थपिएको, मूल्यांकन समितिले २०७८/०४/२० देखि २६ सम्म चरणबद्ध मूल्यांकन गरेको र तीनमध्ये दुईको प्राविधिक प्रस्ताव सफल भएकाले निकायको नियतमा खोट नदेखिएको ठहर गर्‍यो। जे.भी.का साझेदार श्रेया कन्स्ट्रक्सनको दर्ता मितिअनुसार ४ वर्ष पुगेको नदेखिएको, अर्को कम्पनी गाभेर पनि सर्त नं. २ अनुसार उमेर थपिएको भन्न नमिल्ने र दुवै साझेदारले Experience Form-I नभरेकाले ४ वर्षको उमेर/अनुभव नपुगेको ठहर्‍यायो (Masonry (1:4) सम्बन्धी प्रमाण भने स्वीकारयोग्य मानियो)। कानूनी आधार नपुगेकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद 76 – ८ | (मुद्दा नं. १५७)

निवेदक (पक्ष)	प्रतिष्ठा/प्रेरा संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ४
विपक्षी	१. तामाकोशी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, जफे, दोलखा, बागमती प्रदेश २. गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विवादको विषय	तामाकोशी गाउँपालिकाले Construction of 10-Bed Primary Hospital at Tamakoshi RM-04, Malu (Contract ID 13/TRM/NCB/Works/H.B./2077-078, २०७८/०३/१६ मा प्रकाशित) को बोलपत्रमा बोलपत्र कागजातको प्राविधिक specification मा त्रुटि भएको भन्दै २०७८/०५/०३ मा प्राविधिक तथा आर्थिक बोलपत्र अस्वीकृत गरी सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकको दाबी: उसले सबै शर्त पूरा गरी प्रतिस्पर्धा गरेको, प्रक्रिया रद्द गर्नु गैरकानूनी हो र २०७८/०५/०४ मा निकायले Construction Experience in Key Activities मापदण्डमा लागत अनुमानमा अनुपातिक भार कम भएको, Medical gas pipeline system र लागत अनुमानमा नसमावेश Oxygen Plant सम्बन्धी शर्त भूलवश राखिएको भनी जवाफ दिएपछि २०७८/०५/०९ मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम)

	समितिले Oxygen Plant सम्बन्धी शर्त लागत अनुमानमै नसमावेश भएको विषयमा राखिएको अनावश्यक (redundant) मापदण्ड भएको, यो त्रुटि लापरवाही वा गलत मनसायबाट भएको हुन सक्ने र त्यस्तो अवाञ्छित मापदण्ड राख्नु कानूनी तथा पेशागत रूपमा उचित नभएको ठहर गर्‍यो। तर यसका कारण नयाँ बोलपत्र आह्वान गरी लामो प्रक्रिया अपनाउनुभन्दा सो एक बुँदा हटाई बाँकी ४ बुँदाका आधारमा प्राप्त बोलपत्रको मूल्यांकन अगाडि बढाउनु समय र स्रोतका दृष्टिले उपयुक्त हुने भनी खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय दफा २६(१) अनुसार नमिलेको ठहर्‍याई दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार बदर गर्‍यो। प्रतिस्पर्धामा रहेका दुवै बोलपत्रदाताको प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव समावेश गरी नियमानुसार मूल्यांकन अगाडि बढाउन र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।
--	---

विवाद ७७ – ९ | (मुद्दा नं. १५८)

निवेदक (पक्ष)	E.G. Infra Pvt. Ltd., सुविधानगर, काठमाडौं
विपक्षी	१. प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौडा, मकवानपुर, बागमती प्रदेश २. कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले Construction of Model Dairy and Milk Processing Plant with Chocolate at Chitwan (ठेक्का नं. PDDDB/BA/2077/78/NCB/Works/03, २०७८/०२/१०) का लागि गरेको बोलपत्रमा ३ बोलपत्रदाता सहभागी भए। निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावमाही ठहरिई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७८/०४/१४) प्रकाशित भएको थियो। असफल दुई बोलपत्रदाताको पुनरावलोकन निवेदन परेपछि प्रक्रिया रोकिई २०७८/०५/०८ को सचिवस्तरको निर्णयबाट सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरियो। निवेदकले २०७८/०५/१६ मा रद्द निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्दै निवेदन दियो। निकायको भनाइ: निवेदकको अख्तियारी प्रमाणित भएन र बोलपत्र नै रद्द भइसकेकाले निवेदन खारेजयोग्य छ।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले विषय विज्ञका दुई Evaluation Report र कागजातको अध्ययनबाट निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावमाही ठहरिएकाले बोलपत्र स्वीकृत गर्न प्राविधिक/कानूनी बाधा नरहेको र दफा २६(२) ले मूल्यांकनपछि एउटै मात्र प्रभावमाही बोलपत्र रहे पनि अस्वीकृत वा पुनः आह्वान गर्न नदिएको ठहर गर्‍यो। बोर्डभित्रको आन्तरिक समन्वयको अभाव/विवादले प्रक्रिया मोडिएकाले २०७८/०५/०८ को रद्द निर्णय अनधिकृत ठहर्‍याई दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर

	गन्यो। २०७८/०३/१३ को मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक प्रस्ताव खोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।
--	---

विवाद 78 – १० | (मुद्दा नं. १५९)

निवेदक (पक्ष)	East West Concern Pvt. Ltd., बालुवाटार, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ७
विपक्षी	१. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाह पथ, काठमाडौं २. सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ३. भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके
विवादको विषय	भेरी अस्पतालले Procurement of Hospital Equipments, Supply and Delivery of 3T MRI System (ठेक्का नं. BH/MRI/30/077/078, २०७८/०१/१५ मा प्रकाशित) का लागि गरेको बोलपत्रमा निवेदकले तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्र पेश गरेको थियो। अस्पतालले २०७८/०५/११ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार बोलपत्र रद्द गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने सूचना प्रकाशित गन्यो। रद्द गर्ने आधार: Technical specification fully comply नभएको र बोलपत्र मूल्यांकन समिति तथा अस्पताल विकास समितिको सिफारिस फरक-फरक भएको। निवेदकले खरिद ऐन दफा ४७(१) बमोजिम अस्पतालमा दिएको निवेदन अस्पतालले २०७८/०५/२० को पत्रबाट अस्वीकार गरेपछि २०७८/०५/२१ मा समितिमा निवेदन दियो र बोलपत्र रद्द गरेको सूचना तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण कारबाही बदर गरी पाउँ भन्ने माग गन्यो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- ऐन, २०६३ – दफा २६(२) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन र कागजातको अध्ययनबाट निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावमाही ठहरिएको देख्यो; अस्पतालको रेडियोलोजी विभाग प्रमुख तथा End User विज्ञका धारणा एकरूप र स्पष्ट थिए। दफा २६(२) ले एउटै मात्र प्रभावमाही बोलपत्र रहे पनि बोलपत्र अस्वीकृत वा पुनः आह्वान गर्ने नदिएकाले मूल्यांकनमा अघि बढिसकेको प्रक्रिया अन्य कारणबाट रोक्नु अन्याय हुने ठहर्‍यायो। सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने मन्त्रालयको (सचिवस्तर) निर्णय अनधिकृत ठहर्‍याई दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गन्यो, निवेदकको बोलपत्रलाई प्रभावमाही ठहर गरी नियमानुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद 79 – ११ | (मुद्दा नं. १६०)

निवेदक (पक्ष)	विकास/श्रेया संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), हुम्ला (अधिवक्ता लेखनाथ स्वर्णकार मार्फत)
विपक्षी	सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्ला
विवादको विषय	सडक डिभिजन कार्यालय, जुम्लाले Rigid Pavement Work along Nagma-Gamgadhi Road, Talcha-Gamgadhi Section (ठेक्का नं. RD-JML/33701115/078/79-01, २०७८/०३/२९ मा प्रकाशित) मा सहभागी ६ बोलपत्रदाताको मूल्यांकन गर्दा निवेदक जे.भी.सहित अन्य बोलपत्रदाताका प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावमाही ठहर गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७८/०५/१७) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकको दाबी: निकायले दुर्भावनापूर्वक योग्यता नै नपुगेका अन्य बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव पास गरेको छ र निवेदकको मात्र बोलपत्र प्रभावमाही ठहर्नुपर्‍थ्यो; निकायमा दिएको पुनरावलोकन निवेदन (२०७८/०५/२३) अस्वीकार भएपछि २०७८/०५/२८ मा समितिमा निवेदन दियो। मूल विवाद: सडक निर्माणको ठेक्कामा हवाई मैदानभित्रका पार्किङ/एप्रोन क्षेत्रमा गरिएको rigid pavement कामको अनुभव पनि गणना गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने थियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: आंशिक बदर र पुनर्मूल्यांकनको आदेश समितिले बोलपत्र कागजातको Section 2.4.2(a), (b) मा 'Construction of Roads' र 'Road works' मात्र लेखिएकाले खरिद ऐन दफा २५(५) अनुसार सोही कागजातका आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्नुपर्ने, सडकको कार्यभन्दा बाहिर जान नमिल्ने र प्रतिस्पर्धीको प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिमा नकारात्मक असर पर्ने ठहर गर्‍यो। त्रिभुवन विमानस्थलभित्रको पार्किङ र एप्रोन क्षेत्रको कामको अनुभव समेत गणना गर्ने निकायको आधार नमिलेको भन्दै मूल्यांकन समितिको २०७८/०५/१३ को प्रतिवेदन र सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियरको २०७८/०५/१५ को निर्णय सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार अनधिकृत ठहर्‍याई बदर गर्‍यो। बोलपत्रमा तोकिएको कामको मात्र अनुभव गणना गरी दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद 80 – १२ | (मुद्दा नं. १६१)

निवेदक (पक्ष)	रेलिगेर कन्स्ट्रक्सन (Religare Construction) प्रा.लि., कुपण्डोल, ललितपुर
----------------------	--

विपक्षी	१. उच्च अदालत, पाटन, ललितपुर २. उच्च अदालत पाटनको बोलपत्र मूल्यांकन समिति ३. उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार
विवादको विषय	उच्च अदालत, पाटनले Interior Works of Annex Building of High Court Patan (Contract ID 01/NCB/HCP/077/078, २०७८/०२/२५) का लागि गरेको बोलपत्रमा निवेदक र क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सन सोलुसन्स प्रा.लि. गरी २ बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावमाही ठहर गरी २०७८/०५/२५ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७८/०५/१८) प्रकाशित भयो। निवेदकको दाबी: क्षमादेवीको मूल्यांकनमा Criteria 2.4.1 General Construction Experience बमोजिमको ५ वर्षको अनुभव गणनामा त्रुटि भएको र अनुभव नपुग्दा पनि सफल गरिएकाले उसको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय (सर्वोच्चको सहमति २०७८/०५/१६ र उच्च अदालतको निर्णय २०७८/०५/१७) त्रुटिपूर्ण छ; यसको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी २०७८/०५/२८ मा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २५ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: आंशिक बदर र पुनर्मूल्यांकनको आदेश समितिले मूल विवाद क्षमादेवी कन्स्ट्रक्सनको ५ वर्षको अनुभव अवधि गणनामा त्रुटि भयो कि भएन भन्ने रहेको ठहर गर्‍यो। निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्यका लागि निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्र लिनुपर्ने र खरिद ऐन दफा २५ अनुसार बोलपत्र कागजातका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले (मुद्दा नं. १५३ को निर्णयलाई समेत मार्गदर्शन मान्दै) निकायले अनुभव अवधि गणनाको आधार लिन चुकेको ठहर्‍यायो। क्षमादेवीको प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावमाही ठहर गर्ने सिफारिस, सर्वोच्चको सहमति र उच्च अदालतको निर्णय सो हदसम्म अनधिकृत ठहर्‍याई दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गर्‍यो। स्थानीय तहले वर्ग उल्लेख गरी जारी गरेको निर्माण व्यवसायको इजाजतपत्रकै आधारमा अनुभव गणना गरी पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरौटी फुकुवा गर्न आदेश दियो।

विवाद ८१ – १३ | (मुद्दा नं. १६२)

निवेदक (पक्ष)	जि.पी.यु. (G.P.U.) प्रा.लि., त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ११
विपक्षी	१. महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना, खलंगा, दार्चुला २. आयोजनाको मूल्यांकन समिति ३. आयोजनाको निकाय प्रमुख
विवादको विषय	महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले Construction of Tolyani Solar Lift Irrigation Sub Project (ठेक्का नं. DWRI/MRTP/TSLISP/WORKS/NCB-

	04/078/79, २०७८/०४/१५) को बोलपत्रमा निवेदक कम्पनीको अनुभव, क्षमता र योग्यता (General Construction Experience, समान प्रकृति/आकारको ठेक्का, Key Activities को अनुभव आदि) नपुगेको भनी असफल हुने गरी मूल्यांकन समितिले सिफारिस गर्‍यो र २०७८/०५/२३ मा अन्य बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकको दाबी: उसले २०७६/११/१४ मा निर्माण व्यवसायीका रूपमा दर्ता भए पनि कम्पनी ऐन दफा १७७ बमोजिम गाभिएको सुजन मदन निर्माण सेवा प्रा.लि. ले २०७०/१०/१३ देखि निर्माण व्यवसायी प्रमाणपत्र लिएकाले अनुभव अवधि सोही मितिदेखि गणना हुनुपर्छ।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: आंशिक बदर र पुनर्मूल्यांकनको आदेश समितिले यो मुद्दा मुद्दा नं. १५३ भन्दा फरक रहेको ठहर्‍यायो: त्यहाँ निवेदकले एकल रूपमा आफ्नो काम देखाएको तर इजाजतपत्रको मितिले अनुभव नपुगेको थियो भने यहाँ निर्माण व्यवसायीका रूपमा पहिलेदेखि इजाजतपत्र लिई काम गर्दै आएको कम्पनीलाई गाभ्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएकाले अनुभव अवधि २०७०/१०/१३ देखि गणना गर्न सम्भव भयो। मूल्यांकन समितिको सिफारिस, २०७८/०५/२३ को आशयको सूचना र सोसम्बन्धी निर्णय सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार अनधिकृत ठहर्‍याई बदर गर्‍यो। काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७८/३/१० मा जारी गरेको 'घ' वर्गको इजाजतपत्रकै आधारमा अनुभव अवधि गणना गरी दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरोटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ८२ – १४ | (मुद्दा नं. १६३)

निवेदक (पक्ष)	समानान्तर-रेलिगेयर-बी.एन.एच. संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), ललितपुर
विपक्षी	१. नेपाल आयल निगम लिमिटेड, काठमाडौं २. निगमको बोलपत्र मूल्यांकन समिति ३. निगमका प्रबन्ध सञ्चालक
विवादको विषय	नेपाल आयल निगमले E-Bidding मार्फत Construction of Pokhara Aviation Fuel Station (AFS) at Pokhara Regional International Airport (ठेक्का नं. NCB/Works/NOC/Pokhara-04/077-78, २०७७/१२/०२ मा प्रकाशित) का लागि गरेको बोलपत्रमा ३ जे.भी. सहभागी भए। निगमले २०७८/०६/०१ मा कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावमाही नभएकाले खरिद ऐन दफा २६(१)(क) अनुसार सबै बोलपत्र रद्द गरेको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदक जे.भी. का भारतीय साझेदार BNH Gas Tanks LLP को क्षमता,

	अनुभव र योग्यता नपुगेको भनी उसको प्राविधिक प्रस्ताव असफल ठहरिएको थियो। निवेदकको दाबी: BNH Gas Tanks फर्म LLP मा गाभिएकाले फर्मको विगतको अनुभव, आर्थिक र प्राविधिक क्षमता LLP को मानी मूल्यांकन गर्नुपर्छ; निर्णय पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी २०७८/०६/१० मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: आंशिक बदर र पुनर्मूल्यांकनको आदेश समितिले BNH Gas Tanks फर्मका प्रोप्राइटर Harjinder Mohan Singh LLP मा गाभिएको मात्र नभई आफैं साझेदार बनेर रहेकाले फर्मको विगतको आर्थिक, प्राविधिक, सम्पत्ति र जनशक्ति सबै LLP ले गरेसरह मानी मूल्यांकनमा समावेश गर्न बाधा नदेखिएको ठहर गर्‍यो। अन्य जे.भी. मध्ये Virtue-Vasishta JV Equipment, Personnel आदिमै असफल देखिएको र Lumbini-Bharat Tanks JV का विदेशी साझेदारको अनुभव प्रमाणपत्रको मिति जारी गर्ने संस्था स्थापना हुनुभन्दा अघिको देखिएकाले कारबाहीको विषय हुन सक्ने उल्लेख गर्‍यो। निवेदकको प्रस्ताव असफल हुने सिफारिस र सबै बोलपत्र रद्द गर्ने २०७८/०६/०१ को सूचना तथा निर्णय सो हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गरी BNH Gas Tanks सहितको विस्तारित क्षमता, अनुभव र योग्यता आधार मानी पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ८३ – १५ | (मुद्दा नं. १६४)

निवेदक (पक्ष)	सम्मिट एयर (Summit Air) प्रा.लि.
विपक्षी	खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, भद्रकाली प्लाजा, सिंहदरबार, काठमाडौं
विवादको विषय	खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले 'हवाईमार्गबाट खाद्य वस्तु ढुवानी सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र' (२०७८/०४/१५) आह्वान गर्दा VAT मा दर्ता भएका हवाई कम्पनी वा कार्गो एजेन्सीले मात्र बोलपत्र पेश गर्न पाउने भनिएको थियो। निवेदकले हवाई सेवा कम्पनी VAT मा दर्ता हुनुपर्ने होइन भनी आपत्ति जनाएपछि २०७८/०५/०४ मा सूचना संशोधन गरी विगत ३ वर्षमा सरकारी निकायको १२ करोड बराबरको सामान ढुवानी गरेको हवाई/कार्गो कम्पनी हुनुपर्ने जस्ता थप शर्त राखियो। बोलपत्र दर्ता हुने चरणमा (२०७८/०५/०९) मात्र 'संक्षिप्त निर्देशन तथा कार्यविधि-२०७८' स्वीकृत गरियो र २०७८/०६/०१ को सिफारिस तथा २०७८/०६/०४ को निर्णयबाट निवेदकसहित ३ बोलपत्रदाता प्रभावमाही ठहरिएनन्।

	निवेदकले खरिद ऐन दफा ५० बमोजिम आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १३(१) • ऐन, २०६३ – दफा ६७(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: आंशिक बदर र पुनर्मूल्यांकनको आदेश समितिले खरिद ऐन दफा १३(१) अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि बोलपत्र कागजात तयार गर्नुपर्ने र कार्यविधि आवश्यक परे कानूनी आधार खुलाई अनुगमन कार्यालयको सहमति (दफा ६७(३)) लिनुपर्नेमा प्रक्रियाको बीचमा शर्त थप्दा एकल निर्णय गर्नु उचित नभएको ठहर गर्‍यो। १२ करोडको हवाई ढुवानी अनुभव जस्ता प्रतिबन्धात्मक शर्तले एयर कार्गोलाई पूरा अंक तर हवाई सेवालार्ई सीमित अंक दिई प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गरेको र Conflict of Interest को अवस्था सिर्जना गरेको देखियो। २०७८/०६/०१ को सिफारिस र २०७८/०६/०४ को निर्णय हवाईमार्गबाट हुने ढुवानीको हदसम्म दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गरी कार्यविधि स्वीकृत हुनुअघिको अवस्थाका आधारमा प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित नहुने गरी पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ८४ – १६ | (मुद्दा नं. १६५)

निवेदक (पक्ष)	प्लस प्वाइन्ट/समृद्धि जे.भी. (प्लस प्वाइन्ट ट्रेडिङ फर्म र समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल फर्मको संयुक्त उपक्रम), काठमाडौं
विपक्षी	१. सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय, हलचोक, काठमाडौं २. सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ३. प्रबन्ध महाशाखा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
विवादको विषय	सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले Combat Dress ६७,००० सेट आपूर्तिका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र (IFB No. APF/NCB/G/04/2078/079, Contract ID APF/NCB/G/01/04/2078/79, २०७८/०४/२६) मा निवेदक जे.भी.को बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावमाही नठहर्‍याई मूल्यांकनबाट बाहिर पारियो। निवेदकको दाबी: उसले बोलपत्रमा तोकिएका कागजात पूरा गरेको, खरिद ऐन दफा २२, २३ र नियम ६०-६४ अनुसार बोलपत्र प्रभावमाही रहेको, पहिले पनि सोही निकायमा न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गरेको र न्यूनतम कबोल अंक भएकाले उसकै बोलपत्र स्वीकृत हुनुपर्ने; यसैले २०७८/०६/२२ मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले निकायले मूल्यांकनका ४ वटा criteria तोकेको र Technical Specification Table का सबै parameter मा असफल भएमा बोलपत्र Non-Responsive ठहरिने व्यवस्था रहेकोमा निवेदकको बोलपत्र सबै criteria (१, २, ३ र ४) मा असफल देखिएको ठहर गन्यो। निवेदकले आपूर्ति गर्न भनेको Combat Dress को sample material नै नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रयोगशाला परीक्षणमा असफल भएको Test Report बाट पुष्टि भएको र विगतको आपूर्ति अनुभव मात्र नयाँ कामका लागि पर्याप्त नहुने भन्दै निकायको मूल्यांकनमा कुनै कैफियत वा गलत मनसाय देखिएन। ४ बोलपत्रदाताको मूल्यांकन खरिद ऐन, नियमावली र बोलपत्र कागजातअनुसार कानूनसम्मत देखिएकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद ८५ – १७ | (मुद्दा नं. १६६)

निवेदक (पक्ष)	अमर-नागार्जुन-आजाद संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ४
विपक्षी	१. नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना, उदयपुर २. आयोजना निर्देशक ३. बोलपत्र मूल्यांकन समिति
विवादको विषय	त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना, उदयपुरले प्रकाशित गरेको ठेक्का नं. KRMP/Triyuga/UP/077-078/NCB-03 (Construction of Embankment, Revetment & Studs in Triyuga River, Udaypur) को खरिद कारबाही तथा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको निर्णयउपर निवेदक जे.भी.ले दफा ४९ र ५०(१) बमोजिम पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन (२०७८/०७/०८) फिर्ता पाउँ भन्ने विषय। निवेदकले २०७८/०७/०९ मा निवेदन दिई सनाखतसमेत गरी आफू अयोग्य हुने भई दाबी प्रमाणित गर्न नसक्ने भएकाले मुद्दा फिर्ता गरिपाउँ भन्ने माग गन्यो।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १९६
आधार र निर्णय	नतीजा: मुद्दा फिर्ता समितिले प्रस्तुत मुद्दा दुनियाँवादी देवानी प्रकृतिको भई ऐनले फिर्ता दिन मिल्ने भएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९६ बमोजिम

	निवेदकको दाबी फिर्ता दिने निर्णय गर्‍यो। निवेदकले राखेको धरौटी नियमानुसार फिर्ता दिन आदेश दियो।
--	---

विवाद 86 – १८ | (मुद्दा नं. १६७)

निवेदक (पक्ष)	अमर-नागार्जुन-रायमाझी संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ४
विपक्षी	१. नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना, उदयपुर २. आयोजना निर्देशक ३. बोलपत्र मूल्यांकन समिति
विवादको विषय	त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना, उदयपुरले प्रकाशित गरेको ठेक्का नं. KRMP/Triyuga/LP/077-078/NCB-04 (Construction of Embankment, Revetment & Studs in Triyuga River, Udaypur) को खरिद कारबाही तथा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनको निर्णयउपर निवेदक जे.भी.ले दफा ४९ र ५०(१) बमोजिम पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन (२०७८/०७/०८) फिर्ता पाउँ भन्ने विषय। निवेदकले २०७८/०७/०९ मा निवेदन दिई सनाखतसमेत गरी आफू अयोग्य हुने भई दाबी प्रमाणित गर्न नसक्ने भएकाले मुद्दा फिर्ता गरिपाउँ भन्ने माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १९६
आधार र निर्णय	नतीजा: मुद्दा फिर्ता समितिले प्रस्तुत मुद्दा दुनियाँवादी देवानी प्रकृतिको भई ऐनले फिर्ता दिन मिल्ने भएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९६ बमोजिम निवेदकको दाबी फिर्ता दिने निर्णय गर्‍यो। निवेदकले राखेको धरौटी नियमानुसार फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद 87 – १९ | (मुद्दा नं. १६८)

निवेदक (पक्ष)	एटलस ट्रेडिङ कन्सर्न (Atlas Trading Concern) प्रा.लि., भाटभटेनी, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ५
विपक्षी	१. निजामती कर्मचारी अस्पताल, मिनभवन, काठमाडौं २. निजामती कर्मचारी अस्पतालका कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	निजामती कर्मचारी अस्पतालले E-Bidding मार्फत Supply of OT OPD Items (ठेक्का नं. CHS/NCB/IR/20/077-78, २०७८/०१/२० मा प्रकाशित) का लागि गरेको बोलपत्रमा निवेदकले २०७८/०२/१८ मा बोलपत्र पेश गर्दा टाइपको

	त्रुटिले आइटम नं. ८२ (DIS GLOVES 1X100) को दर रु. ८१० प्रति प्याकेटको सट्टा रु. ८.१० हुन गएको थियो। नियम ५८(१) अनुसार सोही माध्यमबाट संशोधन गर्न खोज्दा अस्पतालको e-bidding पोर्टलमा संशोधनको प्रविधि नभएकाले निवेदकले सोही मितिमा संशोधन निवेदन पेश गर्‍यो, जसलाई अस्पतालले बोलपत्र खोल्दाको मुचुल्कामा स्वीकार गरेको थियो। अस्पतालले २०७८/०५/१६ को निर्णयबाट संशोधन स्वीकार गरे पनि पछि २०७८/०६/१६ को निर्णयबाट फिर्ता लिई २०७८/०६/३१ को पत्रबाट फरक बोलपत्र स्वीकृति गर्‍यो। निवेदकले निकाय प्रमुखको निर्णय पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी २०७८/०७/१७ मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ६९
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले अस्पतालको ई-पोर्टलमा कमजोरी रहेको कुरा सुनुवाइमा अस्पतालका प्रतिनिधिले स्वीकार गरेको, संशोधन दर रेट प्रविष्ट गर्न नसक्नु निवेदकको दोष नभई निकायको त्रुटि भएको ठहर गर्‍यो। निकायको कमजोरीमा निवेदकलाई दण्डित गरी नियम अनुसार पाउने सुविधाबाट वञ्चित गर्नु कानूनविपरीत र प्राकृतिक न्यायको विरुद्ध हुने, संशोधित दर एक पटक स्वीकार गरिसकेपछि २०७८/०६/१६ को निर्णयबाट पछि हट्ने कार्य नमिलेको भनी दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार सो निर्णय, सम्बन्धित प्रक्रिया र २०७८/०६/३१ को बोलपत्र स्वीकृतिको पत्राचार बदर गर्‍यो। आइटम नं. १०९ USG Paper समेत समावेश गरी खरिद कार्य अघि बढाउन, भविष्यमा दफा ६९ अनुसार अनुगमन कार्यालयको ई-बिडिङ पोर्टलबाट मात्र ई-बिडिङ गर्न र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ८८ – २० | (मुद्दा नं. १६९)

निवेदक (पक्ष)	प्रतिष्ठा/प्रेरा संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ४
विपक्षी	१. तामाकोशी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, जफे, दोलखा, बागमती प्रदेश २. गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विवादको विषय	तामाकोशी गाउँपालिकाको Construction of 10-Bed Primary Hospital at Tamakoshi RM-04, Malu (Contract ID 13/TRM/NCB/Works/H.B./2077-078) को बोलपत्रमा समितिको पहिलेको निर्णय (२०७८/०५/२७, मुद्दा नं. १५७) अनुसार प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलिएपछि आर्थिक मूल्यांकनमा निवेदकसहित दुवै बोलपत्रदाताको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएको भनी गाउँपालिकाले २०७८/०७/१२ मा दुवै बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले

	२०७८/०७/१६ मा निकायमा पुनरावलोकन निवेदन दिएर र त्यसपछि २०७८/०७/२२ मा समितिमा निवेदन दिई सो आशयको सूचना खरिद ऐन दफा ४९(क) अनुसार पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१)(ख) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले निवेदकको कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा १.१८% मात्र (marginal) बढी रहेको, अस्पताल जस्तो उच्च प्राथमिकताको संरचना छिटो निर्माण गर्नुपर्ने (कोभिडको नयाँ भेरियन्टको जोखिमसमेत), Price Adjustment (बढीमा १०%) को व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको Price Index अनुसार Inflation Rate ४.२४% रहेको जस्ता आधारमा उसको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकारयोग्य देखिएको ठहर गर्‍यो। कबोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भए/नभएको बारे यथेष्ट परीक्षण नगरी बोलपत्र अस्वीकृत गर्नु कानूनी र प्रक्रियागत रूपमा अपूर्ण भएकाले दफा २६(१)(ख) बमोजिम बढी भएको नदेखिएको भन्दै दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्ने मूल्यांकन समितिको २०७८/७/१० को निर्णय र अनुमोदन गर्ने गाउँ कार्यपालिकाको २०७८/७/११ को निर्णय बदर गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय समेत विचार गरी यथार्थपरक परीक्षण गरेर छिटो खरिद प्रक्रिया टुङ्ग्याउन र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ८९ – २१ | (मुद्दा नं. १७१)

निवेदक (पक्ष)	ब्राइट/डायना संयुक्त उपक्रम (Bright/Dayana JV), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३२ (साविकको ३५)
विपक्षी	नेपाली सेना, इन्जिनियरिङ तथा कल्याणकारी कार्य निर्माण कार्य समिति, भद्रकालीस्थान, काठमाडौं
विवादको विषय	नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ तथा कल्याणकारी कार्य निर्माण कार्य समितिले २०७८/०६/११ मा आह्वान गरेको बोलपत्रका प्याकेज नं. EWCEB/078/079/03, 04 र 06 (प्याकेज ६ Construction of Peace Operation Logistic Centre) मा निवेदक जे.भी.को प्राविधिक प्रस्ताव प्राविधिक specification र खरिद सम्झौताका सर्त अनुरूप नभई सारभूत रूपमा प्रभावमाही नठहरेको भनी मूल्यांकन समितिको सिफारिस (२०७८/०८/१०) भयो। कारण: प्याकेज ३ र ४ मा माग गरिएको इन्जिनियरको सट्टा ओभरसियर आपूर्ति गरिएको र प्याकेज ६ मा Rigid Pavement Construction को कम्तीमा ११०० घन मिटरको अनुभव माग गरिएकोमा निवेदकले Cement Concrete M25/20 को १३८४.३० घन

	मिटर कामको प्रमाणपत्र पेश गरेको तर त्यसमा Rigid Pavement भनी नलेखिएको। निवेदकले सबै योग्यता पुगेको भन्दै सो निर्णय दुराशयपूर्ण छ भनी २०७८/०८/२२ मा पुनरावलोकन माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले सिभिल इन्जिनियरिङमा ४ वर्ष स्नातक अध्ययनपछि इन्जिनियर र ३ वर्ष डिप्लोमापछि ओभरसियरको उपाधि हुने भएकाले दुवैको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी फरक हुन्छ; इन्जिनियरको काम ओभरसियरले हेर्न मिल्दैन र दक्षता बढी भए पनि ओभरसियरलाई इन्जिनियरको जिम्मेवारी तोक्नु पेशागत आदर्शविपरीत हुने ठहर गर्‍यो; माग गरिएको जनशक्ति सुनिश्चित नभएकाले निवेदकको दाबी पुगेको भन्न नमिल्ने भनी निर्णय गर्‍यो। प्याकेज ६ मा सडक डिभिजन कार्यालयको प्रमाणपत्रमा Rigid Pavement भनी नलेखिएको कुरालाई अनुमानका आधारमा त्यही हो भन्न मिल्दैन, एउटै Mix को कंक्रीट विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग हुने भएकाले परिमाण पुगे पनि अनुभव प्रमाणित नभएको ठहर्‍यायो। दाबी नपुगेकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो र धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद ९० – २२ | (मुद्दा नं. १७०)

निवेदक (पक्ष)	द मेडिकल सोल्युसन्स (The Medical Solutions) प्रा.लि., काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २८, डिल्लीबजार
विपक्षी	१. वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २. एम.बी. मेडिटेक (M.B. Meditech) प्रा.लि., इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी
विवादको विषय	वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले Supply, Delivery and Installation of ICU Setup and Ventilator (IFB No. BPKIHS/077/078/073, २०७८/०३/०४) का लागि गरेको बोलपत्रमा निवेदकको बोलपत्र प्रतिष्ठानका निजी सल्लाहकारको २०७८/०८/०५ को 'आंशिक बोलपत्र' रायको आधारमा प्रभावमाही नठहर्‍याई २०७८/०८/०८ मा एम.बी. मेडिटेक प्रा.लि.को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले निकायमा (२०७८/०८/१३) दिएको निवेदनको एक लाइनको जवाफ पाएपछि २०७८/०८/२२ मा समितिमा निवेदन दियो। निवेदकको भनाइ: १५ वटा आइटमको प्याकेजमा आइटमअनुसार न्यूनतम मूल्य छनोट गर्दा कुल रु. ११,७६,५५,००० (भ्याटबाहेक) लाग्ने र एम.बी. मेडिटेकको दरभन्दा रु. ४,०७,६६,२०० बचत हुन्छ।

निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले 'आंशिक बोलपत्र' भन्ने सल्लाहकारको रायका आधारमा निवेदकको बोलपत्र प्रभावमाही नठहर्‍याउने २०७८/०८/०८ को निर्णय नमिलेको ठहर्‍यायो। मूल्यांकन समितिको दोस्रो प्रतिवेदन अनुसार १५ वटा आइटममध्ये Ventilator (turbine based) मा मात्र निवेदक Non-Qualified र बाँकीमा Substantially Responsive रहेको पृष्ठभूमिमा दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार सो निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सबै निर्णय/सम्झौता बदर गर्‍यो। निवेदकको बोलपत्रसमेत समावेश गरी पुनर्मूल्यांकनबाट छनोट भएकासँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन (दफा ५०(५)(ख)(३)) र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ९१ – २३ | (मुद्दा नं. १७२)

निवेदक (पक्ष)	माता रानी इन्टरप्राइजेज प्रा.लि., डिल्लीबजार, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३० (एकल शेयरधनी सञ्चालक: प्रमोदराज अधिकारी)
विपक्षी	१. नेपाली सेना आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं २. नेपाली सेना नं. २३ वाहिनी अड्डा, जोमसोम, मुस्ताङ ३. सार्वजनिक निकायका प्रमुख ४. राशन खरिद बोर्ड, नं. २३ वाहिनी अड्डा, जोमसोम, मुस्ताङ
विवादको विषय	नेपाली सेना आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालयले २०७८ माघ १ देखि २०७९ पौष मसान्तसम्मको १ वर्षका लागि राशन तथा दाना घाँस आपूर्तिको लागि २०७८/०७/०३ मा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरेकोमा नं. २३ वाहिनी अड्डा, जोमसोम, मुस्ताङले आफ्नो आवश्यकताको बोलपत्र आफैं आह्वान गरेको थियो। निवेदकले प्याकेज नं. १ (स्टक राख्न सकिने सुख्खा राशन) र प्याकेज नं. ५ (खाना पकाउने इन्धन, एल.पी. ग्यास) मा २०७८/०८/०२ मा जम्मा रु. ४,२५,३७,७७५।१६ (मू.अ.कर बाहेक) कबोल गरी बोलपत्र पेश गरेको थियो। निवेदकले पेश गरेको वृद्धि दर रेटसहितको संशोधन निकायले स्वीकार नगरी सम्झौता गर्ने आशयपत्र (२०७८/०८/१५) जारी गरेकाले सो आशयपत्र र मूल्यांकन सिफारिश पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी २०७८/०९/०१ मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ४७(८) • नियमावली, २०६४ – नियम १०१(१) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(६)

	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले निवेदकले प्याकेज नं. १ (रु. ३,३६,६४,२६०।१०) र प्याकेज नं. ५ (रु. ८८,७३,५१५) को कबोल अंक गाभेर रु. २ करोडभन्दा माथिको देखाई समितिको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न खोजेको ठहर गर्‍यो, किनकि प्रत्येक प्याकेज प्रकृति, परिमाण र लागत अनुमानका आधारमा स्वतन्त्र छ। प्याकेज नं. १ मा भाई दाई किराना स्टोर, पोखराको बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावमाही ठहरी स्वीकृत भइसकेकाले निवेदकको संशोधनको औचित्य नरहेको, प्याकेज नं. ५ मा कबोल अंक रु. २ करोडभन्दा कम भएकाले खरिद ऐन दफा ४७(८) र नियमावली नियम १०१(१) अनुसार पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन नसकिने र दफा ४७(६) अनुसार सार्वजनिक निकायको निर्णय नै अन्तिम हुने भनी सो सम्बन्धमा राय दिन वा निर्णय गर्न नमिल्ने ठहर्‍यायो। दाबी नपुगेकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद ९२ – २४ | (मुद्दा नं. १७३)

निवेदक (पक्ष)	Elemtech/Star Office संयुक्त उपक्रम (JV) (Elemtech International Pvt. Ltd. को अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि: जीवन चन्द), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १०
विपक्षी	सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
विवादको विषय	सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले Inline Web Finishing and Digital Numbering Machine with Wrapping and Counting Machine को Supply, Delivery, Installation and Commissioning (IFB No. SPC/G/NCB-05/078-79, २०७८/०८/२७) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदक जे.भी.सहित ३ बोलपत्रदाता प्रभावमाही नठहर्‍याई उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने आशयपत्र (२०७८/११/०१) जारी गर्‍यो। निवेदकले २०७८/११/०५ मा निकायमा र २०७८/११/११ मा समितिमा निवेदन दिँदै दाबी गर्‍यो कि निकायले दुर्भावनापूर्वक न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने आफूलाई छनोट नगरी उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता छानेको छ।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले निकायले बोलपत्र प्रकाशनदेखि नै खरिद ऐन, नियमावली र प्राकृतिक न्यायको पालना गर्दै Pre-bid Meeting (२०७८/८/१८) गरी Addendum-1 र 2

	जारी गरेको ठहर गर्‍यो। निवेदक Elemech/Star Office JV Specific Experience र Bidder's Technical Capacity सम्बन्धी माग पूरा गर्न नसकी प्रभावमाही हुन असफल भएको, अन्य दुई बोलपत्रदाता (Nextgen Solutions, World Distributions) पनि असफल र उनीहरूको Bid Price बढी भएकाले कबोल कम भए पनि प्रभावमाही र योग्य प्रमाणित नभई बोलपत्र पाउने दाबी गर्न नमिल्ने ठहर भयो। साझेदार Star Office International ले २०७८/११/२० मा JV बाट बाहिरिएको जानकारी दिएकाले दाबीको आधार झनै कमजोर भयो। दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।
--	---

विवाद ९३ – २५ | (मुद्दा नं. १७४)

निवेदक (पक्ष)	प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी (प्रा.) लि., विशालनगर, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ४
विपक्षी	१. रौतामाई गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, भद्रपुर, उदयपुर (प्रदेश नं. १) २. गाउँपालिकाको बोलपत्र मूल्यांकन समिति ३. गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ४. गाउँपालिकाका अध्यक्ष
विवादको विषय	रौतामाई गाउँपालिकाले 15 Bedded Hospital Building निर्माणका लागि प्रकाशित गरेको बोलपत्र (Contract No. RRM/NCB/Works/13/2078-079, २०७८/०६/२७) मा निवेदकसहित ४ बोलपत्रदाताले भाग लिएका थिए। मूल्यांकन समितिको २०७८/०९/१३ को निर्णय अनुसार Construction Experience in Key Activities सम्बन्धी कागजातको सक्कल मागिएको थियो र निवेदकले भरतपुर अस्पतालको Trauma and Diagnostic Center (८०% भन्दा बढी सम्पन्न) को पत्र पेश गरेको थियो। तर समितिले २०७८/१०/२७ मा प्रभावमाही बोलपत्र नभएको भन्दै बोलपत्र रद्द गरी नयाँ सूचना प्रकाशित गर्ने सिफारिस गर्‍यो र गाउँपालिका अध्यक्षले सोही दिन स्वीकृत गर्‍यो। निवेदकले रद्द निर्णय बदर गरी मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न र न्यूनतम अंकको बोलपत्र स्वीकृत गर्न माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३ • ऐन, २०६३ – दफा २६(ग) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले बोलपत्र खोली मुचुल्का बाँधिसकेको, दफा २३ अनुसार मूल्यांकन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको र सक्कल कागजात मागिएकोमा साढे दुई महिनाको

	लामो समय लिएर बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय वाञ्छनीय नदेखिएको ठहर गऱ्यो। निवेदकले निकायमा 'मेरो बोलपत्र स्वीकृत गरिदिनू' भनी अनधिकृत माग गरे पनि समितिमा त्यसो नगरेकाले सो माग अन्यथा मान्न नमिल्ने ठहऱ्यायो। २०७८/१०/२७ को सिफारिस र अध्यक्षको स्वीकृति दफा २६(ग) अनुसार नमिलेको भनी दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गरी चारै बोलपत्रदाताको प्राविधिक मूल्यांकन अघि बढाई न्यूनतम मूल्यांकित प्रभावमाही बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्न आदेश दियो। निर्माण व्यवसायीबाट धाकधम्की आएको भन्ने जानकारीलाई लिई त्यस्तो व्यवहार नगर्न सचेत गरायो र धरौटी फिर्ता दिन भन्यो।
--	---

विवाद १४ – २६ | (मुद्दा नं. १७५)

निवेदक (पक्ष)	Mountain Infra Co. Ltd., पानीपोखरी, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३ (सञ्चालक: हिमाल अर्याल)
विपक्षी	१. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, इनरुवा उप-महानगरपालिका, सुनसरी (प्रदेश नं. १) २. बबुल एण्ड खान जे.भी. (Babul & Khan JV), इनरुवा, सुनसरी
विवादको विषय	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरीले Construction of Veterinary Hospital and Livestock Service Expert Centre, Inaruwa (ठेक्का नं. VHLS/SUNSARI/NCB/WORKS/01/2078-079, २०७८/०५/१६) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदक न्यूनतम मूल्यांकित प्रभावमाही ठहरिई २०७८/०९/१६ को पत्रबाट दफा २७(३) अनुसार सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो। निवेदकले २०७८/०९/२८ मा रु. ७४,००,००० को कार्यसम्पादन जमानत र २०७८/१०/२१ मा Line of Credit Commitment Letter पेश गर्दा निकायले कुनै जानकारी नदिएर Line of Credit १५ दिनभित्र पेश नगरेको भन्दै (दफा ६३(१)(ख), ITB 40.2) निवेदकको बोलपत्र रद्द गऱ्यो र दोस्रो कम कबोल गर्ने Babul & Khan JV को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय (२०७८/११/०८, निमित्त निर्देशकबाट) गऱ्यो, जसको आशयको सूचना २०७८/११/११ मा प्रकाशित भयो। निवेदकले २०७८/११/२३ मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले निवेदकले कार्यसम्पादन जमानत र Line of Credit Commitment Letter (२०७८/१०/२१) पेश गरेपछि पनि निकायले कुनै जानकारी/पत्राचार नगरेको, २०७८/११/११ को सूचनापछि मात्र निवेदकले थाहा पाएको र सम्झौताको

	वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) मा बसेको निवेदक सूचनाबाट वञ्चित भई न्यूनतम मूल्यांकित प्रभावमाही बोलपत्रदातामाथि धोका भएको ठहर गऱ्यो। साथै सचिवले पहिले दिएको स्वीकृति निमित्त निर्देशकले फेर्नु प्रशासनिक सोपानविपरीत र प्रशासनिक अराजकता सिर्जना गर्ने भनी उल्लेख गऱ्यो। निवेदकको बोलपत्र रद्द गरी बढी कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने २०७८/११/०८ को निर्णय र २०७८/११/११ को आशयको सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गऱ्यो र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।
--	--

विवाद ९५ – २७ | (मुद्दा नं. १७६)

निवेदक (पक्ष)	Elemtech-Secure Alarms J/V (Elemtech International Pvt. Ltd. का अख्तियारप्राप्त जीवन चन्द्र), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १०
विपक्षी	राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
विवादको विषय	निवेदक जे.भी.ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रविरुद्ध बोलपत्र पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी समितिमा दर्ता गरेको मुद्दा (निवेदनको मूल विवरण फाइलमा उल्लेख छैन)। निवेदकले २०७९/०१/०२ मा निवेदन दिई सनाखतसमेत गरी प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गरिपाउँ भन्ने माग गऱ्यो।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १९६
आधार र निर्णय	नतीजा: मुद्दा फिर्ता समितिले प्रस्तुत मुद्दा दुनियाँवादी देवानी प्रकृतिको भई ऐनले फिर्ता दिन मिल्ने भएकाले मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १९६ बमोजिम निवेदकको दाबी फिर्ता दिने निर्णय गऱ्यो। निवेदकले राखेको धरौटी नियमानुसार फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ९६ – २८ | (मुद्दा नं. १७७)

निवेदक (पक्ष)	BKOl-Samanantar-Pratistha JV (बिकोई/समानान्तर/प्रतिष्ठा जे.भी.), बालुवाटार, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ४
विपक्षी	१. नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय, हरिहर भवन, ललितपुर २. नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका प्रमुख (दशरथ मिश्र)
विवादको विषय	नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयले Construction of Nepal National Library Office Building/Complex, Phase-01, Jamal (IFB No. NNL/Building/01-078/79, २०७८/१०/१०) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा

	४ ले कागजात खरिद गरेकोमा निवेदक जे.भी.ले मात्र बोलपत्र दाखिला गर्‍यो। पुस्तकालयले २०७८/१२/११ मा प्रक्रिया रद्द गरी Drawing, Design, Specification, DPR र लागत अनुमान पुनः अध्ययन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय जानकारी गरायो। निवेदकको दाबी: बोलपत्र दाखिला गरेपछि निकायले वैधानिक आधारविना दुर्भावनापूर्वक प्रक्रिया रद्द गरेको छ; २०७८/१२/२२ मा पुनरावलोकन माग गर्‍यो। निकायको भनाइ: बोलपत्रका सर्त र योग्यता (Key Activity) बारे निर्माण व्यवसायीले उजुरी गरेका थिए र अनुगमन कार्यालयको निर्देशन थियो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नभएको, ४ खरिदकर्तामध्ये एक जे.भी.को मात्र बोलपत्र दर्ता भएकाले मिलोमतोको सम्भावना नकार्न नसकिने, धेरै निर्माण व्यवसायीले specification बारे गुनासो उठाएका र थप अध्ययन/परिमार्जन आवश्यक देखिएको ठहर गर्‍यो। बोलपत्रदातालाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी मूल्यांकन चरणअघि नै प्रक्रिया रद्द गरी कमीकमजोरी सच्याउने निकायको नीतिगत निर्णय (२०७८/११/३०) औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत ठहर्‍याई दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो। निकायलाई Design, लागत अनुमान, बोलपत्र, specification र कार्ययोजना पुनः अध्ययन गरी अविलम्ब अघि बढाउन र भवन निर्माणमा शहरी विकास तथा भवन विभागको सुपरिवेक्षण सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गरायो; धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद ९७ – २९ | (मुद्दा नं. १७८)

निवेदक (पक्ष)	हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज (Hospitec Enterprises) प्रा.लि., मिलनवस्ती मार्ग, तीनकुने, काठमाडौं
विपक्षी	१. लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल २. Max Meditech System Pvt. Ltd., नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
विवादको विषय	लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलले Supply, Delivery and Installation of MRI Systems 1.5T (IFB No. LPH-13-NCB/2078-079, २०७८/११/०३) का लागि आह्वान गरेको e-bidding मा निवेदक (Philips Medical Systems को स्थानीय एजेन्ट) ले CMC समेत कुल रु. १७,४२,६५,६८० कबोल गरेको थियो। अस्पतालले २०७८/१२/१४ मा निवेदकको प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही नठहर्‍याई Max Meditech System को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

	प्रकाशित गन्यो र निवेदकले दफा ४७(१) अनुसार निकायमा निवेदन दिँदा पुनरावलोकनको म्याद बाँकी हुँदै २०७८/१२/२४ मा Max Meditech सँग सम्झौता गरी कार्यादेश जारी गन्यो। निवेदकको दाबी: Max Meditech को GE 1.5T MRI (SIGNA Voyager) का केही specification नमिल्ने, अनुभव प्रमाणपत्र उसको नभई उत्पादकको रहेको र CMC सहित हेर्दा उसको कबोल बढी हुने।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) र सम्झौता समेत बदर समितिले निवेदकले समितिमा निवेदन दिने म्याद बाँकी रहँदै कानूनी व्यवस्था छलेर २०७८/१२/२४ मा गरिएको सम्झौता, कार्यादेश र पत्राचारलाई सर्वोच्च अदालतका निर्देशनात्मक आदेश (ने.का.प. २०६९ अंक ९, नि.नं. ८८९३ र मु.नं. ०७३-WO-०८६९) तथा समितिको पूर्व निर्णयका आधारमा गैरकानूनी ठहर गन्यो। अस्पतालले २०७८/१२/१३ मा गरेको निर्णय नमिलेको भनी दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार बदर गन्यो र Max Meditech सँग २०७८/१२/२४ मा भएको सम्झौता, कार्यादेश र पत्राचारसमेत सो हदसम्म बदर गन्यो। निर्णय/ठहर प्रकरण अनुसार पुनर्मूल्यांकन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद ९८ – ३० | (मुद्दा नं. १७९)

निवेदक (पक्ष)	द मेडिकल सोल्युसन्स (The Medical Solutions) प्रा.लि., काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २८, डिल्लीबजार
विपक्षी	१. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर महानगरपालिका २. हिमालयन टेक्नोलोजिज (Himalayan Medical Technologies / HMT) प्रा.लि., लाजिम्पाट, काठमाडौं ३. आरोग्य मेडिटेक प्रा.लि., लाजिम्पाट, काठमाडौं
विवादको विषय	पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले Delivery and Installation of Hospital Equipment (Contract ID PAHS/NCB/HE/09/078/079, २०७८/०९/२७) का लागि गरेको बोलपत्रमा निवेदकले आइटम नं. ३ (Neurosurgery Electric Drill), ४ (Neurosurgery Operating Microscope) र ५ (Operating Table) को बोलपत्र पेश गरेको थियो। प्रतिष्ठानले २०७८/१२/१४ को आशयको सूचनामा आइटम ३ र ४ मा HMT को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने भनी सूचना गन्यो र २०७८/१२/३० मा आइटम ५ को छनोट आरोग्य मेडिटेकलाई सच्याइयो। निवेदकको दाबी: उसको आइटम ३ को कबोल (रु. ३८ लाख) HMT (रु. ५२,३०,४२९।९४) भन्दा कम र specification मिल्ने, HMT को specification नमिल्ने; उसको बोलपत्र स्वीकृत गर्न आदेश जारी गरी पाउँ (२०७८/१२/३०)। निकायको भनाइ: निवेदन दफा ५०(१) को हदम्याद नाघेको छ।

निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज (आइटम नं. ३ मा क्षेत्राधिकार बाहिर) समितिले निकायले २०७८/१२/२४ को पत्रबाट जवाफ दिएकाले निवेदन २०७८/१२/३० मा दर्ता भएको हदम्यादभित्रै रहेको ठहर गरी हदम्यादको दाबी अस्वीकार गर्‍यो। Neurosurgery Operating Microscope का ७ बुँदाको प्राविधिक तुलनामा निवेदकका दाबी सबै सही ठहरिएनन्, HMT को उपकरणले निकायको specification अनुसार मेल खाएको र निवेदकले आफ्नो उपकरणको कमजोरी लुकाएको ठहर भयो; मेसिनमा Minor Deviation रहन सक्ने तर Major Deviation नहुनुपर्ने भन्दै दुवै सारभूत रूपमा प्रभावमाही र न्यूनतम कबोलको बोलपत्र स्वीकृत गर्नु ऐनको मर्मअनुरूप ठहर्‍यायो। आइटम नं. ४ मा दाबी नपुगेकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो; आइटम नं. ३ समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले निकायको निर्णय नै मान्य हुने ठहर गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद ९९ – ३१ | (मुद्दा नं. १८०)

निवेदक (पक्ष)	देव एण्ड सायर-यादव संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ७, बर्दिया
विपक्षी	१. प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँके २. सोही कार्यालयको मूल्यांकन समिति ३. के.एस.-वासुली अनिल-तेज जे.भी., धनगढी, कैलाली ४. खड्का निर्माण सेवा, चिसापानी-३, बाँके ५. गल्वा-नारायणम् जे.भी., नेपालगञ्ज-१८, बाँके
विवादको विषय	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, नेपालगञ्जले Upgrading of Paraspur-Belbhar-Radhapur-Sadatpur-Janaki-4 Sadak, Banke (IFB No. 04-078/079, २०७८/१०/०४) को बोलपत्रमा निवेदक जे.भी.ले Section III, Criteria 2.1.6 (कर चुक्ता प्रमाणपत्र) पूरा नगरेको भनी उसको बोलपत्र प्राविधिक मूल्यांकनबाट बाहेक गर्‍यो र २०७९/०१/०९ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले २०७९/०१/१२ मा निकायमा निवेदन दिँदा २०७९/०१/१३ को पत्रले पुनः कारबाही नबढाइने जानकारी पायो। निवेदकको दाबी: साझेदार यादव कन्स्ट्रक्सनले आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त आय विवरण पेश गरेकाले नियमावली नियम ४० को खण्ड (घ) अनुसार मान्य छ; २०७९/०१/१९ मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	- नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(घ) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले नियम ४०(२)(घ) अनुसार आय विवरण वा म्याद थपको प्रमाण असोज/पौष मसान्तसम्मका सन्दर्भमा मात्र मान्य हुन सक्ने, यहाँ बोलपत्र सूचना २०७८ माघ ४ र दाखिला म्याद फागुन १३ भएकाले कर चुक्ता प्रमाणपत्र नै पेश गर्नुपर्ने ठहर गऱ्यो। कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाट आफैं लिन सकिने, अन्य सबै बोलपत्रदाता र निवेदकका अर्का साझेदार देव एण्ड सायरले समेत पेश गरेकाले यादव कन्स्ट्रक्सनका लागि मात्र अन्य आधार लिन बाध्य गर्नु समानताको न्यायविपरीत हुने ठहऱ्यायो। निकायको मूल्यांकन प्रक्रिया ऐन, नियम र स्वीकृत प्रक्रियासम्मत देखिएकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद 100 – ३२ | (मुद्दा नं. १८१)

निवेदक (पक्ष)	रियल टाइम सोलुसन्स (Real Time Solutions) प्रा.लि., धोबीघाट, ललितपुर
विपक्षी	१. जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं २. M/S MAP-IES JV
विवादको विषय	जल तथा मौसम विज्ञान विभागले Establishment of Flood Forecasting Station Network in Province 2, Terai and Urban Area (IFB No. DHM/G/NCB/16-2078/79, २०७८/११/०२) का लागि गरेको बोलपत्रमा ३ बोलपत्रदाता सहभागी भए र विभागले २०७९/०१/०९ मा MAP-IES JV को नाममा आशयपत्र जारी गऱ्यो। निवेदकको दाबी: उसले आपूर्ति गर्ने २ वटा उपकरण (Radar Water Level Sensor र Compact Data Collection Platform) को उत्पत्ति मुलुक नेपाल भएकाले ITB Clause 34.1 र नियमावलीको नियम १७ अनुसार स्वदेशी उत्पादनले पाउने १५% प्राथमिकता सुविधा दिई मूल्यांकन गरिनुपर्थ्यो, तर विभागले बेवास्ता गरी आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारेको छ; २०७९/०१/२१ मा पुनरावलोकन माग गऱ्यो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- नियमावली, २०६४ – नियम १७ - नियमावली, २०६४ – नियम ३१च - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज

	समितिले दुई आइटमका दर रेट (निवेदकको Item 1: रु. १,३९,६५०, Item 2: रु. १,२२,५००) प्रतिस्पर्धीको भन्दा प्रथम दृष्टिमा कम रहेकाले स्वदेशी भनिएको उत्पादन महँगो नदेखिई पर्याप्त प्रतिस्पर्धी देखिएको, १५% प्राथमिकता दिँदा पनि तुलनात्मक स्थिति र न्यूनतम मूल्यांकित कबोलमा फेरबदल नहुने ठहर गऱ्यो। दुई आइटमको Country of Origin नेपाल भन्ने प्रमाण/दलील कानूनी रूपमा पर्याप्त नदेखिएको, नियम १७ लागू हुने विशेष अवस्था नसिर्जिएको र नियम ३१च (अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि) राष्ट्रिय स्तरको NCB मा आकर्षित नहुने ठहर्‍यायो। दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।
--	---

विवाद 101 – ३३ | (मुद्दा नं. १८२)

निवेदक (पक्ष)	जि.यु.पी./स्वामी नारायण जे.भी. (GUP/Swami Narayan JV) (M/S GUP Pvt. Ltd. का प्रबन्ध सञ्चालक विक्रम जोशी), त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं [मुद्दा नं. १८२]
विपक्षी	१. कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार, हेटौडा २. निर्देशनालय प्रमुख ३. ठेकेदार कमलजीत निर्माण सेवा प्रा.लि., जडिबुटी, काठमाडौं
विवादको विषय	कृषि विकास निर्देशनालय (बागमती प्रदेश सरकार), हेटौडाले Construction and Installation of Demand Based Lift Irrigation System in Bagmati Province (ठेक्का नं. ADD/Works/NCB/02/078/079, २०७८/११/२४) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदक जे.भी.ले बोलपत्र कागजातको BOQ मा उल्लिखित Three Phase Pump अनुसार बोलपत्र पेश गरेकोमा निर्देशनालयले Specification (Submersible Pump DC Type) अनुसार प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही नभएको भनी अर्को बोलपत्रदातालाई छनोट गरी २०७९/०१/१२ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निर्देशनालयको भनाइ: DC Pump नै चाहिएको (भ्याट छुट) र BOQ को त्रुटि सामान्य हो; निवेदकको दाबी: BOQ मा Three Phase (AC) Pump उल्लेख भएको र Specification/BOQ बीच दुविधा निकायकै त्रुटि हो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) र पुनर्मूल्यांकनको आदेश समितिले Specification मा DC Pump भए पनि BOQ मा ३ HP देखि १० HP सम्म सबै रेटिङमा Three Phase Pump (AC) उल्लेख भएको, निकायले २०७९/०१/१९ को पत्रमा त्रुटि 'सामान्य' मानेर स्वीकारेको र ४ HP भन्दा माथि

	AC Pump बढी उपयोगी र Efficient हुने, भ्याटका कारण प्रविधि बदल्ने आधार सही नदेखिएको ठहर गऱ्यो। Pre-bid Meeting मा प्रश्न नउठाएकाले कागजात सही थियो भन्न नमिल्ने, बोलपत्र कागजातको त्रुटिले बोलपत्रदाता पीडित हुन नहुने भन्दै २०७९/०१/१२ को आशयको सूचना र सोसम्बन्धी निर्णय दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार बदर गऱ्यो। ४ HP र कमका लागि DC Pump तथा ४ HP भन्दा माथि AC Pump प्रयोग गर्ने गरी दुवै निवेदकको बोलपत्रसमेत समावेश गरी पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो; भविष्यमा Specification/BOQ बीच दुविधा नहुने गरी कागजात बनाउन ध्यानाकर्षण गरायो।
--	--

विवाद 102 – ३४ | (मुद्दा नं. १८३)

निवेदक (पक्ष)	Bhumi-Bhimeshwor-Sakwo JV (भूमि/भीमेश्वर/साक्वो जे.भी.), पेप्सीकोला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३२ (ई. सन्तोष श्रेष्ठ मार्फत) [मुद्दा नं. १८३]
विपक्षी	१. कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार, हेटौडा २. निर्देशनालय प्रमुख ३. बोलपत्र मूल्यांकन समिति
विवादको विषय	कृषि विकास निर्देशनालय (बागमती प्रदेश सरकार), हेटौडाले Construction and Installation of Demand Based Lift Irrigation System in Bagmati Province (ठेक्का नं. ADD/Works/NCB/02/078/079, २०७८/११/२४) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदक जे.भी.ले बोलपत्र कागजातको BOQ मा उल्लिखित Three Phase Pump अनुसार बोलपत्र पेश गरेकोमा निर्देशनालयले Specification (Submersible Pump DC Type) अनुसार प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही नभएको भनी अर्को बोलपत्रदातालाई छनोट गरी २०७९/०१/१२ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना प्रकाशित गऱ्यो। निर्देशनालयको भनाइ: DC Pump नै चाहिएको (भ्याट छुट) र BOQ को त्रुटि सामान्य हो; निवेदकको दाबी: BOQ मा Three Phase (AC) Pump उल्लेख भएको र Specification/BOQ बीच दुविधा निकायकै त्रुटि हो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) र पुनर्मूल्यांकनको आदेश (मुद्दा नं. १८२ सँग एउटै निर्णय) समितिले Specification मा DC Pump भए पनि BOQ मा ३ HP देखि १० HP सम्म सबै रेटिङमा Three Phase Pump (AC) उल्लेख भएको, निकायले २०७९/०१/१९ को पत्रमा त्रुटि 'सामान्य' मानेर स्वीकारेको र ४ HP भन्दा माथि AC Pump बढी उपयोगी र Efficient हुने, भ्याटका कारण प्रविधि बदल्ने

	आधार सही नदेखिएको ठहर गर्‍यो। Pre-bid Meeting मा प्रश्न नउठाएकाले कागजात सही थियो भन्न नमिल्ने, बोलपत्र कागजातको त्रुटिले बोलपत्रदाता पीडित हुन नहुने भन्दै २०७९/०१/१२ को आशयको सूचना र सोसम्बन्धी निर्णय दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार बदर गर्‍यो। ४ HP र कमका लागि DC Pump तथा ४ HP भन्दा माथि AC Pump प्रयोग गर्ने गरी दुवै निवेदकको बोलपत्रसमेत समावेश गरी पुनर्मूल्यांकन गर्न र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो; भविष्यमा Specification/BOQ बीच दुविधा नहुने गरी कागजात बनाउन ध्यानाकर्षण गरायो।
--	---

विवाद 103 – ३५ | (मुद्दा नं. १८४)

निवेदक (पक्ष)	म्याक्स इन्टरनेशनल (Max International), देवकोटा मार्ग, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३४ (प्रोप्राइटरको बारेसनामा प्रमिता मुनिकार)
विपक्षी	नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, सामान्य सेवा विभाग, धर्मपथ, काठमाडौं
विवादको विषय	नेपाल बैंक लिमिटेडले NBL Datacentre मा Server/Storage Infrastructure को Supply, Installation, Configuration, Deployment and Commissioning (Contract ID NBL/NCB/25/G 078/079, २०७८/१०/२०) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदकले न्यून मूल्य कबोल गरेकोमा बैंकले २०७९/०१/१२ मा रु. ३,१९,९९,९९९।९२ कबोल गर्ने M/S Digital Network Solution को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले किन आफ्नो न्यून मूल्य कबोलको बोलपत्र स्वीकृत नगरिएको भन्ने कारण सहित जानकारी माग्दै निकायमा २०७९/०१/१६ मा निवेदन दिँदा ५ दिनभित्र निर्णय नभएपछि २०७९/०१/२६ मा समितिमा निवेदन दियो। निवेदकको दाबी: आफ्नो कबोल न्यूनतम भएकाले बोलपत्र आफ्नै स्वीकृत हुनुपर्ने।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले निवेदकको बोलपत्रका Eligibility र Technical Evaluation मा गरी ५९ बुँदामध्ये १६ बुँदामा 'No Comply' ठहरिएकाले (सारभूत रूपमा प्रभावमाही नठहरिएकाले) निवेदकको बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित ठहर नगरिएको, ऐनको मार्गदर्शनअनुरूप रहेको ठहर गर्‍यो। न्यूनतम मूल्य मात्र बोलपत्र छनोटको एकमात्र आधार हुन नसक्ने, सारभूत रूपमा प्रभावमाही छ कि छैन भनी परीक्षा अनिवार्य हुने बताउँदै अर्का बोलपत्रदाता Grantha Network को कबोल बढी भएकाले प्रभावमाही भए पनि न्यूनतम मूल्यांकित ठहर नभएको तथा Digital Network Solution को बोलपत्र सबै बुँदामा 'Comply' भई दोस्रो न्यूनतम

	कबोल भएकाले स्वीकृत गर्ने निर्णय ऐनसम्मत ठहर्‍यायो। निवेदकले निवेदनमा गलत दफा (४६(६)) प्रयोग गरेकोमा ध्यानाकर्षण गरायो। निकायको निर्णय कानूनसम्मत देखिएकाले दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।
--	--

विवाद 104 – ३६ | (मुद्दा नं. १८५)

निवेदक (पक्ष)	ब्लु हेभन सेक्युरिटी एण्ड वर्कर सर्भिसेज (Blue Heaven Security and Worker Services) प्रा.लि., पोखरा म.न.पा. (लेखनाथ स्वर्णकार मार्फत)
विपक्षी	१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उत्पादन निर्देशनालय, रत्नपार्क, काठमाडौं २. प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक
विवादको विषय	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उत्पादन निर्देशनालयले कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालक (श्रमिक) आपूर्तिका लागि प्रकाशित बोलपत्र (नं. NEA-GEN-2078/79 AT-01, २०७८/१२/०४) मा निवेदकको बोलपत्र मिलोमतो भएको शंकाका आधारमा बाहेक गरी २०७९/०१/१६ मा बोलपत्र अस्वीकृत गरी खरिद कारबाही रद्द गर्ने सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले २०७९/०१/२१ मा प्राधिकरणमा दिएको निवेदनमा ५ दिनभित्र निर्णय नभएपछि सार्वजनिक बिदाका कारण २०७९/०२/०३ मा समितिमा निवेदन दियो। निवेदकको दाबी: दफा २६(२) अनुसार एउटा बोलपत्र पनि प्रभावमाही रहे रद्द गर्न नसकिने भएकाले निर्णय बदर गरी उसको बोलपत्रअनुसार ठेक्का सम्झौता गर्न आदेश दिइयोस्।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- ऐन, २०६३ – दफा २६(१) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) समितिले मूल्यांकन समितिले Eligibility र Completeness Test गरी दुवैमा निवेदकको बोलपत्र 'Comply' ठहर गरिसकेको अवस्थामा मिलोमतोको आशंकाको भरमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने निर्णय प्रक्रियागत रूपमा मिलेको नदेखिएको ठहर गर्‍यो; बलियो शंका भए बोलपत्र नखोली/मुचुल्का नउठाई कारबाही अघि बढाउनुपर्‍थ्यो र मूल्यांकनमा प्रवेशपछि दफा २६(१) अनुसार बोलपत्रमै खोट नहुँदासम्म रद्द गर्न नमिल्ने ठहर्‍यायो। श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कानूनले तोकिने भएकाले घटी बोल्ने सम्भावना करिब शून्य रहने, Overhead खर्चमा मात्र फरक पर्न सक्ने र कबोल लागत अनुमानभन्दा ०.४३% घटी रहेकाले सकारात्मक रूपमा लिन बाधा नदेखिएको भन्दै २०७९/०१/१६ को सूचना र निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गर्‍यो र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो।

विवाद 105 – ३७ | (मुद्दा नं. १८६)

निवेदक (पक्ष)	रबिना/प्राकृतिक संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १५ (लेखनाथ स्वर्णकार मार्फत)
विपक्षी	१. काठमाडौं महानगरपालिका, बागदरबार, काठमाडौं २. काठमाडौं महानगरपालिकाको खरिद विभाग
विवादको विषय	काठमाडौं महानगरपालिकाले Reconstruction of Nandikeshwor Temple Chaughera Sattal, Naxal, KMC-01 (IFB No. 34-187-077-078-NCBW-KMC, २०७८/०१/०७) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा २ बोलपत्र परेकोमा निवेदक जे.भी. मात्र प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही ठहरिई आर्थिक प्रस्ताव पनि खोलिएको थियो। तर महानगरपालिकाले २०७८/११/१८ मा निवेदकलाई कुनै सूचना नदिई बोलपत्र रद्द गरी २०७९/०१/२६ मा निवेदकले प्रतिस्पर्धा गरेको काम समेत समावेश गरी नयाँ बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निकायले आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थिएन भन्ने भनाइ राख्यो। निवेदकले २०७९/०२/०६ मा बोलपत्र रद्द गर्ने कानूनी आधार नभएकाले निर्णय बदर गरी आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आदेश दिइयोस् भन्ने माग गर्‍यो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदकको हकमा) समितिले खरिद ऐन दफा २६(१) ले बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द गर्न ४ आधार मात्र तोकेको र ती निवेदकका सन्दर्भमा लागू नहुने ठहर गर्‍यो। निवेदक प्राविधिक रूपमा योग्य र लागत अनुमानभन्दा घटी कबोल रहेकाले बोलपत्र यथोचित समयमा स्वीकृत गर्नुपर्नेमा अनावश्यक समय लगाई आफ्नै कारणले जमानत म्याद सकिएको, अनि बोलपत्रदातालाई कुनै सूचना नदिई एकतर्फी रूपमा २०७८/११/१८ मा रद्द गरेको र नयाँ बोलपत्रमा समावेश गरेको कार्य नमिलेको ठहर्‍यायो। सो निर्णय निवेदकका हकमा अनधिकृत ठहर्‍याई दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार बदर गर्‍यो। आर्थिक प्रस्ताव खोलेर पनि नखोलेको भनी गलत भनाइ राखी इजलास भ्रमित पार्ने कार्य नगर्न सचेत गरायो र धरोटी फुकुवा गर्न आदेश दियो।

विवाद 106 – ३८ | (मुद्दा नं. १८७)

निवेदक (पक्ष)	गरुड सेक्युरिटीज (Garud Securities) प्रा.लि., काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३ (प्रशासन प्रमुख: अभिषेक कार्की)
----------------------	---

विपक्षी	१. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, सिंहदरबार प्लाजा, काठमाडौं २. राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ३. जी. फोर्स सेक्युरिटी (G-Force Security) प्रा.लि., बालाजु, काठमाडौं
विवादको विषय	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले Supplying Security Guards (IFB No. RBB/GSD/NCB/GARUD-850/078-79, २०७८/१२/०४) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा ८ र १२ घण्टे सेक्युरिटी गार्डको मासिक दर रु. २१,११८।४४ र रु. २८,६०६।४४ वा सोभन्दा कम कबोल गर्नेलाई प्रभावमाही नमानिने भनिएको थियो। बैंकले जी. फोर्स सेक्युरिटीको बोलपत्र (कबोल रु. २१,११८।४४०१ र रु. २८,६०६।४४०१, अर्थात् ४४०१ पैसा) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/०५) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकको दाबी: नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ५१(१) अनुसार मौद्रिक एकाइ रुपैयाँ र एक सय पैसा हो, ४४०१ पैसा मान्य कबोल होइन, तसर्थ जी. फोर्सको बोलपत्र आधार अंकभन्दा माथिको मान्न मिल्दैन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) र पुनर्मूल्यांकनको आदेश समितिले मुद्राको एकाइको सन्दर्भमा दशमलव कतिसम्म स्वीकार्ने भन्ने ऐनले तोकेको मौद्रिक एकाइमा निर्भर हुने, ४४०१ पैसालाई आधार बनाई न्यूनतम मूल्यांकित प्रभावमाही बोलपत्र मानी गरिएको मूल्यांकन र आशयको सूचना त्रुटिपूर्ण भई नमिलेको ठहर गर्‍यो। कबोल अंक समान भएको अवस्थामा निकास निकाल्ने विकल्प (कृषि विकास बैंकको उदाहरण) आह्वानकर्ताले पनि अपनाउन सक्ने, प्रभावमाही छ कि छैन मूल्यांकन गर्न निकाय स्वतन्त्र रहने बताउँदै दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार निर्णय बदर गर्‍यो र निर्णय/ठहर खण्डको सुझाव अनुसार पुनर्मूल्यांकन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र धरौटी फिर्ता दिन आदेश दियो। बोलपत्रमा गार्डको पोशाक र Accidental/Medical Insurance को मूल्य समावेश गर्नुपर्ने भने पनि Price Schedule मा दुई आइटम मात्र रहेकोमा स्पष्ट शीर्षक खुल्ने गरी सुनिश्चित गर्न ध्यानाकर्षण गरायो।

विवाद 107 – ३९ | (मुद्दा नं. १८८)

निवेदक (पक्ष)	कृष्णा इन्टरनेशनल (Krishna International), उद्योग मार्ग, हात्तीवन, ललितपुर म.न.पा. वडा नं. २३ (प्रोप्राइटर: सपना अग्रवाल)
विपक्षी	१. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा, टेकु, काठमाडौं २. सोही कार्यालयका प्रमुख ३. लुम्बिनी हेल्थकेयर (Lumbini Healthcare) प्रा.लि., बानेश्वर, काठमाडौं

विवादको विषय	स्वास्थ्य सेवा विभागले Supply, Delivery & Installation of Portable USG Machine १७८ थान (IFB No. DoHS/G/ICB-44/MD/2078/079, २०७८/१२/०७) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदकले Shenzhen Wisonic (China) को Portable USG Machine प्रस्ताव गरी रु. २३,७६,३१,६५२ कबोल गरेको थियो। विभागले निवेदकको बोलपत्र Major Deviation (Item No. 3.8, 3.12, 3.22) का कारण प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही नठहर्न्याई लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रा.लि.को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/२/०७) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले निकाय प्रमुखसमक्ष निवेदन दिँदा ५ दिनभित्र जवाफ नआएको भन्दै २०७९/२/२० मा समितिमा निवेदन दियो। निवेदकको दाबी: उसको बोलपत्र न्यूनतम कबोल र प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही हुँदाहुँदै पक्षपात/दुराशयपूर्वक अर्को बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २७(१) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले Wisonic Piloter Series Datasheet अध्ययन गर्दा निवेदकको मेसिनमा 8th generation i5 (3.2), Neonatal Brain Application (3.10), B/Colour flow Mode (3.8), Advance SRI/FCI (3.12), Pixel/Frame rate (3.6) र Battery अवधि (3.22) मा कम्तीमा ६ वटा Deviation भई 'No Comply' ठहर हुन सक्ने देख्यो। लुम्बिनी हेल्थकेयरले पेश गरेको Alpinion Minisono मा केही Minor Deviation भए पनि सारभूत रूपमा प्रभावमाही ठहर गर्ने निकायको निर्णय कानूनविपरीत वा दुराशयपूर्ण नदेखिएको ठहर्‍यायो। दफा २७(१) र २५(५) अनुसार प्रभावमाही बोलपत्रको मात्र कबोल अंकमा विचार गरिने भएकाले निवेदकको हकमा कबोल अंकको चरणमा प्रवेश नै गर्ने नमिल्ने भन्दै दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गर्‍यो। निकाय प्रमुखले ५ दिनभित्र जवाफ नदिएकोमा ऐन पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराई धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

विवाद 108 – ४० | (मुद्दा नं. १८९)

निवेदक (पक्ष)	क्लासिक प्रिन्टिङ सर्भिस (Classic Printing Service), काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ११ (प्रोप्राइटर: सुदीप न्यौपाने)
विपक्षी	१. स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, टेकु, काठमाडौं २. बागमती/द्राडी/एम.एस. प्रिन्टिङ जे.भी., काठमाडौं
विवादको विषय	स्वास्थ्य बीमा बोर्डले Supply, Delivery of Nagadi Rasid & Renewal Form (IFB No. HIB/G/NCB/2078-79/09, २०७९/१/१२) का लागि गरेको

	बोलपत्रमा बागमती/द्राडी/एम.एस. प्रिन्टिड जे.भी.को बोलपत्र (भ्याटबाहेक रु. १,९८,३३,२९६) स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/२/१६) प्रकाशित भयो। निवेदक (कबोल भ्याटबाहेक रु. २,००,७८,९७५) को दाबी: सो जे.भी.ले Letter of Bid बोलपत्रदाताको Letterhead मा पेश नगरेको, विगत ३ वर्षमा रु. १ करोडको बिक्री सम्बन्धी एक वर्ष विशेष अनुभवको प्रमाण पेश नगरेको र Lead Party बागमती प्रेसको हिस्सा ३४% मात्र (अन्य दुईको ३३/३३%) भएकाले ऐन दफा २३ र २६ अनुसार उसको बोलपत्र अस्वीकृत हुनुपर्छ। निकाय प्रमुखले नतिजा नफेरेपछि निवेदकले २०७९/२/३१ मा समितिमा निवेदन दियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २५(५) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	नतीजा: बदर (निवेदन मागबमोजिम) र पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश समितिले मूल्यांकन दफा २५(५) अनुसार बोलपत्र कागजातका आधारमा हुनुपर्ने, मान्यता र पूर्णता परीक्षणपछि सारभूत रूपमा प्रभावमाही ठहरिएका बोलपत्रको मात्र आर्थिक मूल्यांकन गरी न्यूनतम कबोल छनोट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको ठहर गर्‍यो। मूल्यांकन समितिले प्रस्तुत गरेको जे.भी.को तालिका अपारदर्शी रहेको भन्दै निकाय चुकेको ठहर्‍यायो। निकायले Qualification Criteria को शर्त नं. (v) आफूखुशी व्याख्या गरी परिवर्तन गरेको र संयुक्त उपक्रम सम्बन्धी शर्तसमेत हेरफेर गरेको देखिएकाले अनधिकृत कार्य ठहर्‍याई दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार २०७९/०२/१६ को आशयको सूचना र २०७९/०२/१५ को निर्णय बदर गर्‍यो। यस्तो कार्य प्री-बिड मिटिङ्गदेखि नै भएको देखिएकाले कानूनबमोजिम पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र धरौटी फुकुवा गर्न आदेश दियो।

विवाद 109 – ४१ | (मुद्दा नं. १९०)

निवेदक (पक्ष)	हस्पिटल इन्टरप्राइजेज (Hospitec Enterprises) प्रा.लि., मिलनवस्ती मार्ग, तीनकुने, काठमाडौं
विपक्षी	१. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल), काठमाडौं २. सोही कार्यालयका कार्यालय प्रमुख ३. इस्ट वेस्ट कन्सर्न (East West Concern) प्रा.लि., बालुवाटार, काठमाडौं
विवादको विषय	कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालले Supply, Delivery & Installation of Angiography System (Cath Lab) (Contract No. NAMS/ICB/78/79/02 (Re), २०७९/०१/३०) का लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा निवेदकले Philips (Netherlands) को Cath Lab मेसिन प्रस्ताव गरेको थियो। अस्पतालले निवेदकको बोलपत्र प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही ठहर गरे पनि

	न्यूनतम मूल्यांकित ठहर नगरी इस्ट वेस्ट कन्सर्नको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/३/३) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले २०७९/३/१५ मा अनधिकृत कार्य र निर्णय बदर गरी आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदन दियो; उसको दाबी: उसको बोलपत्र प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही र न्यूनतम कबोल भएकाले स्वीकृत हुनुपर्ने।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	नतीजा: खारेज समितिले निवेदकको Bid Submission Form मा मेसिनको मूल्य अंकमा US Dollar 590,000 तर अक्षरमा US Dollar Six Hundred Ninety Thousand (690,000) उल्लेख भएको, अंक र अक्षरमा विवाद आउँदा अक्षरलाई मान्यता दिने कानूनी व्यवस्था र प्रचलनअनुसार मूल्य US Dollar 690,000 मान्नुपर्ने ठहर गर्‍यो। Proforma Invoice अनुसार 3rd party Items/Accessories को NRs 2,61,26,100 समेत जोड्दा उसको कबोल इस्ट वेस्ट कन्सर्नको कबोल र अस्पतालको लागत अनुमानभन्दा पनि बढी देखिएको पाइयो। अनलाइन बोलपत्रमा समयभित्र अपलोड गरिएको Price Schedule Form आदिले नै कानूनी मान्यता पाउने र निवेदकको बोलपत्रका धेरै कागजातमा Inconsistency देखिएकाले प्राविधिक रूपमा प्रभावमाही भए पनि न्यूनतम मूल्यांकित ठहर नगर्ने निर्णय अन्यथा भन्न नमिल्ने ठहर्‍याई दफा ५०(५)(क) अनुसार निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश दियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८०

विवाद 110 – १. | मुद्दा नं. १९१ | निर्णय नं. ०१

निवेदक (पक्ष)	के.एस.-तेज-मणिलेक जे.भी., धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली (अख्तियारप्राप्त: डम्बर बहादुर पाल)
विपक्षी	नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढी; जय विष्णु निर्माण सेवा प्रा.लि., बसुन्धरा, काठमाडौं
विवादको विषय	Chaukibagad Motorable Bridge (Darchula) को Design and Build ठेक्काको बोलपत्रमा जय विष्णु निर्माण सेवाले BOQ अनुसार रु. १०,९१,५५,१३०/- र Letter of Price Bid मा रु. १०,४८,६१,१३०/- गरी दुई फरक कबोल अङ्क पेश गरेको थियो। सार्वजनिक निकायले कम अङ्कलाई छुट मानी (३.९६६% समायोजन) उक्त कम्पनीलाई न्यूनतम मूल्याङ्कित ठहर गरी मिति २०७९/०३/१८ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले ऐनको दफा २३(८) तथा बोलपत्र कागजातको ITB 33.1(C) (BOQ र Letter of Price Bid बीच फरक परे BOQ को अङ्क मान्य हुने) विपरीत भएको र आफ्नो कबोल न्यूनतम रहेको भन्दै निर्णय बदर गरी आफ्नो नाममा स्वीकृत गर्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले दुईवटा फरक कबोल अङ्कसहितका Letter of Price Bid पेश गर्नु Alternative Bid जस्तै हो र ITB 13.1 ले त्यसलाई निषेध गरेको ठहर गर्‍यो। Letter of Price Bid को कुल कबोल अङ्क BOQ मा आधारित हुनुपर्ने, आइटम (d) मा छुट 'N/A' उल्लेख भएकाले आधारविहीन कम अङ्कलाई छुट मान्न मिल्ने नदेखिएको, र त्यस आधारमा गरिएको मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण भएको ठहर भयो। ऐनको दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम मिति २०७९/०३/१७ को मूल्याङ्कन र आशयको सूचना बदर गरी बोलपत्र कागजातको व्यवस्था अनुरूप पुनर्मूल्याङ्कन गरी खरिद कार्य अगाडि बढाउन आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ श्रावण २३)

विवाद 111 – २. | मुद्दा नं. १९२ | निर्णय नं. ०२

निवेदक (पक्ष)	के.एस.के./सिंह जे.भी., धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली (अख्तियारप्राप्त: खड्क प्रचण्ड सिंह)
---------------	---

विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना; तमोर कोरिडोर (चतारा-मुलघाट-सुभाङ खोला) सडक योजना र योजना प्रमुख ई. कुबेर नेपाली; घिसिङ/के.ए.एम./पाथिभरा जे.भी., जोरपाटी, काठमाडौं
विवादको विषय	Arun Corridor Roads को E/W, Gravel, Cross Drainage & Retaining Structure निर्माण (Contract No. TC(CMS)RP/337010184/078/79-01) को बोलपत्रमा सार्वजनिक निकायले जे.भी. साइदेदार के.एस.के. कन्स्ट्रक्सनको चालु ठेक्काको विवरण माग्यो; निवेदकका अनुसार सोही दिन विवरण पठाइएको भए पनि निवेदकलाई बाहेक गरी केवल घिसिङ/के.ए.एम./पाथिभरा जे.भी. को एकल आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (मिति २०७९/३/२७) प्रकाशित भयो। निवेदकले दफा ४७ बमोजिम निवेदन दिएकै अवस्थामा निकायले घिसिङ जे.भी. को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी २०७९/४/३ मा आशयको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निकायको प्रतिवाद: निवेदन विद्युतीय (E-Bid) प्रणालीबाट नगरिएको, हस्ताक्षर फरक परेको, चालु ठेक्का/Bid Capacity (नियम ६४(४घ), अधिकतम ५ ठेक्का) सम्बन्धी तथ्य लुकाइएको भन्ने थियो। निवेदकले ऐन-नियम विपरीत आफ्नो बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ४७ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको निवेदन दफा ४७ अन्तर्गत सार्वजनिक निकायमा दिएको पहिलो निवेदनले सिर्जना गरेको हदम्यादभित्रै परेकाले कानूनी रूपमा उपयुक्त ठहर गर्‍यो। सार्वजनिक निकायले चालु ठेक्काको विवरण तोकिएको समयमा प्राप्त भएको अवस्थामा निवेदकलाई बाहेक गरी एकल आर्थिक प्रस्ताव खोलेको, निवेदनको जवाफ दिँदै गर्दा हतारमा स्वीकृतिको निर्णय गरेको कार्यलाई निवेदकप्रति पूर्वाग्रही रहेको भन्न सकिने भनी टिप्पणी गर्‍यो। ऐनको दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम २०७९/३/२४ को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, २०७९/३/२७ को सूचना, २०७९/४/२ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय र २०७९/४/३ को आशयको सूचना मूल्याङ्कनको हदसम्म बदर गरी निर्णय/ठहर खण्डका सुझाव अनुसार थप बुझी कानूनबमोजिम खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ भाद्र ०५)

विवाद 112 – ३. | मुद्दा नं. १९३ | निर्णय नं. ०३

निवेदक (पक्ष)	उच्चकोटी/अमर/नवआदर्श जे.भी., नमोबुद्ध नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक / अनामनगर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि: सुजन श्रेष्ठ)
----------------------	---

विपक्षी	सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, सूर्यविनायक नगरपालिका, भक्तपुर र सोका आयोजना प्रमुख
विवादको विषय	कासीखण्ड बृहत् खानेपानी वितरण आयोजना, काभ्रेपलाञ्चोकको निर्माण कार्य (Contract No. 11-078/79/Works/FWSSMP-Bhaktapur) को बोलपत्रमा PPMO को सर्भर डाउन भएकाले बोलपत्र खोल्ने मिति पटकपटक सारिएको थियो। बोलपत्र खोलिएर परीक्षण र मूल्याङ्कन सकिएको अवस्थामा बोलपत्र जमानतको मान्य अवधि नपुगेको भनी तालुक निकायबाट निवेदकको बोलपत्र अस्वीकृत गरियो (मिति २०७९/४/९)। ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत निवेदन दिँदा 'निर्णय पुनरावलोकन हुन नसक्ने' भनी जानकारी प्राप्त भएपछि निवेदकले दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र पेश गर्ने सुरु म्यादको अन्तिम दिन (२०७९/२/२७) बाट गणना गर्दा निवेदकको जमानतको मान्य अवधि पुग्ने (४ दिन बढी) र पछि थपिएका तथा सारिएका मितिहरू निवेदकका कारणले नभई PPMO र सार्वजनिक निकायकै कारणले भएको ठहर गर्‍यो। ऐनको दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने निर्णय बदर गरी, आवश्यक भए मान्य अवधि कानूनबमोजिम थपेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो। निर्णय भएपछि पनि फाइल एक महिना रोकिएको र बोलपत्र दाखिला/खोल्ने म्याद अनावश्यक लम्ब्याइएकोमा सम्बन्धित प्रमुखहरूलाई सचेत गराइयो। (निर्णय मिति: २०७९ आश्विन १३)

विवाद 113 – ४. | मुद्दा नं. १९४ | निर्णय नं. ०४

निवेदक (पक्ष)	चाइना फर्स्ट हाईवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (China First Highway Engineering Co. Ltd.), मुख्य कार्यालय बेइजिङ, चीन; हाल सम्पर्क कार्यालय छाउनी, काठमाडौं
विपक्षी	निकाय प्रमुख, प्रधान सेनापति, नेपाल सेना; काठमाडौं-तराई/मधेश फास्ट ट्र्याक (एक्सप्रेस-वे) सडक आयोजना र सोका आयोजना प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेल
विवादको विषय	काठमाडौं-तराई/मधेश फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (ठेक्का नं. KTFT/ICB/Works/R&B/078/79/6) मा निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव 'अर्का बोलपत्रदाता Zhongding International Construction Group (ZICG) सँग साझा शेयरधनी (CCB Financial Asset Investment Co. Ltd.) रहेको' भन्दै ITB 4.3 बमोजिम Conflict of Interest

	ठहर गरी अस्वीकृत गरियो र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रियाबाट बाहिर राखियो (मिति २०७९/५/१६)। दफा ४७ अन्तर्गत निवेदन दिँदा सम्बन्धित कागजात तोकिएको समयपछि पेश भएकाले मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न नसकिने भनी जवाफ आएकोमा निवेदकले दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायले पर्याप्त अध्ययन नगरी Conflict of Interest भएको ठहर गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएको ठहर गर्‍यो। CCB ले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिन (२०७९/४/२३) भन्दा साढे पाँच महिना अगाडि नै (२०७८/११/९) आफ्नो सम्पूर्ण शेयर Jiangxi Energy Group लाई विधिवत् हस्तान्तरण गरिसकेको पुष्टि भएकाले निवेदकसँग कानूनी रूपमा कुनै Conflict of Interest नरहेको ठहर भयो। अर्काको दोषका कारण निवेदकलाई दण्डित गर्नु अनुचित भएको भन्दै दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम अस्वीकृत गरेको निर्णय बदर र दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदकलाई समेत समावेश गरी पुनः मूल्याङ्कन गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ आश्विन २५)

विवाद ११४ – ५. | मुद्दा नं. १९५ | निर्णय नं. ०५

निवेदक (पक्ष)	मेडी पोइन्ट इन्टरनेशनल प्रा.लि., गैह्रीधारा, काठमाडौं (सञ्चालक: दीनदयाल अग्रवाल)
विपक्षी	लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल
विवादको विषय	IFB No. LPH-05-NCB-2079/80 (अस्पताल उपकरणको आपूर्ति, ढुवानी तथा जडान) को बोलपत्रमा दुईवटा मात्र बोलपत्र परेकोमा सार्वजनिक निकायले Subha Biomedical Concern Pvt. Ltd. को रु. ३,०८,००,०००/- को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (मिति २०७९/७/२१) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले सोही स्पेसिफिकेशन अनुसार रु. २,१२,९४,०००/- (रु. ९५,०६,०००/- कम) कबोल गरेको दाबी गर्दै कम कबोल गर्ने आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी कबोल गर्नेको स्वीकृत गरिएको भनी पुनरावलोकन गरी आफूसँग खरिद सम्झौता गर्न माग गरेको। सार्वजनिक निकायले प्राविधिक स्पेसिफिकेशन (OT Light लगायत) मेल नखाएकाले निवेदकको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको जनाएको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ६१(६) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)

आधार र निर्णय	समितिले प्राविधिक स्पेसिफिकेशन लगायतका योग्यताका शर्त पूरा नगरेको बोलपत्र आर्थिक रूपमा कम भए पनि सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मान्न नमिल्ने, आर्थिक प्रतिस्पर्धा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रहरूबीच मात्र हुने ठहर गऱ्यो। Subha Biomedical को कबोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा कम रहेको, स्पेसिफिकेशनका फरक नियम ६१(६) अनुसारका 'सानातिना' नभई उल्लेख्य भएको र निवेदकप्रति दुर्भावना रहेको भन्ने आरोपको ठोस आधार नदेखिएको भन्यो। दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदकको मागदाबी नपुगेको ठहर गरी निवेदन खारेज र निवेदकले राखेको धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ मङ्सिर २९)
---------------	---

विवाद 115 – ६. | मुद्दा नं. १९६ | आदेश (नं. उल्लेख छैन)

निवेदक (पक्ष)	के.सी.-शर्मा जे.भी. (नागार्जुन न.पा. वडा ४, काठमाडौं; प्रतिनिधि रमेश शर्मा), बिकोई-एकेपी जे.भी. (काठमाडौं; अधिकारप्राप्त हुम नाथ कोइराला) र युनिक-लामा जे.भी. (काठमाडौं; प्रतिनिधि पिताम्बर बडु)
विपक्षी	प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, राप्ती, दाङ समेत
विवादको विषय	लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणका लागि प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेशले प्रकाशित गरेको पूर्वयोग्यता (Prequalification) सूचना नं. 01/PQ/PIDA/LPH/2022-23 अन्तर्गत पूर्वयोग्यतामा छनोट हुन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक निकायको निर्णयप्रति चित नबुझाई निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। निवेदनसँग नियमावलीको नियम १०४ अनुसार आवश्यक जमानत नराखिएको पाइयो; सार्वजनिक निकायले पूर्वयोग्यता कागजातमा बोलपत्र जमानतको रकम नै तोकेको थिएन।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ५३(१)
आधार र निर्णय	समितिले नियमावलीको नियम ५३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पूर्वयोग्यताको हकमा पनि एकमुष्ट जमानत रकम राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले, दर्ता प्रक्रियामा रहेका निवेदनहरूका लागि जमानत रकम खुलाई पठाउन सार्वजनिक निकायलाई २४ घण्टाको म्याद तोकी लेखी पठाउने आदेश गऱ्यो। (आदेश मिति: २०७९ मङ्सिर १४)

विवाद 116 – ७. | मुद्दा नं. १९७ | आदेश (नं. उल्लेख छैन)

निवेदक (पक्ष)	के.सी.-शर्मा जे.भी., बिकोई-एकेपी जे.भी., युनिक-लामा जे.भी. (सबै काठमाडौं) र सिम्प्लेक्स-रमण जे.भी. (जनकपुर न.पा. वडा ३, धनुषा; सञ्चालक पवन महतो)
---------------	--

विपक्षी	प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, राप्ती, दाङ समेत
विवादको विषय	लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माणको पूर्वयोग्यता सूचना नं. 01/PQ/PIDA/LPH/2022-23 अनुसार आवेदन दिएका ४ वटा जे.भी. ले पूर्वयोग्यतामा छनोट नभएको निर्णयप्रति चित नबुझाई मिति २०७९/०८/१५ मा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। ऐनको दफा ५०(६) र नियमावलीको नियम १०४ अनुसार निवेदनसँग जमानत राख्नुपर्नेमा जमानत संलग्न थिएन; समितिले जमानत रकम खुलाउन सार्वजनिक निकायलाई पत्र लेख्दा निकायले पूर्वयोग्यता कागजातमा बोलपत्र जमानत तोकिएको छैन भनी जवाफ दियो।
निर्णयको प्रकार	दरपीठ
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ५३
आधार र निर्णय	जमानतको रकम यकिन गर्न नसकिएकाले समितिले पूर्वयोग्यताका सबै चारवटै निवेदन दरपीठ गरी निवेदकहरूलाई फिर्ता गर्ने ठहर गर्‍यो। साथै नियम ५३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार रकम नखुलाउँदा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने स्थिति देखिएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाउन र निर्णयको जानकारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय तथा अनुगमन कार्यालयलाई दिन आदेश गर्‍यो। (आदेश मिति: २०७९ मङ्सिर १८)

विवाद 117 – ८. | मुद्दा नं. १९८ | निर्णय नं. ०६

निवेदक (पक्ष)	वर्ल्डवाइड/श्रेया/आदर्श जे.भी., काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: लेखनाथ स्वर्णकार)
विपक्षी	पूर्वाधार विकास कार्यालय, गमगढी, मुगु र सोका प्रमुख यगेन्द्र धराला
विवादको विषय	Construction of Domukha-Tarapani-Gamgadhi-Nakchelagna Road (ठेक्का नं. IDOM/MUGU/W/NCB/04/078-079) को बोलपत्रमा ४ मध्ये ३ बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको सूचना (२०७९/५/१७) पछि निवेदकले पुनरावलोकन माग्यो। सार्वजनिक निकायले २०७९/५/२४ मा प्राविधिक प्रस्ताव पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने सूचना निकालेको तर करिब ४ महिना केही नगरी २०७९/९/२९ मा खरिद कारबाही नै रद्द गर्‍यो। दफा ४७ अन्तर्गतको निवेदनमा निकायले तोकिएको ५ दिनभित्र निर्णय नगरेपछि निवेदकले दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न निर्देशन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)

आधार र निर्णय	समितिले पुनर्मूल्याङ्कनको सूचना निकालिसकेपछि पनि झन्डै ४ महिना कुनै कारबाही नगरी खरिद रद्द गर्नु सार्वजनिक निकायको अकर्मण्यता र निवेदकको वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) को उल्लङ्घन भएको ठहर गऱ्यो। ऐनको दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम २०७९/९/२९ को खरिद रद्द गर्ने निर्णय बदर, र प्राविधिक मूल्याङ्कनमा 2.4.2(b) (Construction Experience in Key Activities) को शर्तको निकायले आफूखुशी व्याख्या गरेको मिलेको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम नियमानुसार पुनर्मूल्याङ्कन गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो। विकास निर्माणमा समस्या आउँदा सहजीकरण नगरेको भन्दै तालुक मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइयो। (निर्णय मिति: २०७९ फागुन १०)
----------------------	--

विवाद 118 – ९. | मुद्दा नं. १९९ | निर्णय नं. ०७

निवेदक (पक्ष)	बिकोई-मन्त्रम जे.भी. (BKOI-Mantram JV), टङ्गाल, काठमाडौं (अधिकारप्राप्त: नृपेश कोइराला)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं र सोका निर्देशक
विवादको विषय	Supply and Delivery of LT Aerial Bundled Conductor (ABC) (IFB No. RE-ICB/DCSD-079/80-14) को पुनः प्रकाशित बोलपत्रमा निवेदकको एकल बोलपत्र परेको थियो। प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा सार्वजनिक निकायले स्पष्टीकरण सोध्दा निवेदकले समयमै कागजात पेश गरेको भए पनि ISO Certificate मा Design in scope नभएको भन्ने आधारमा आफ्नो कुरा राख्ने कुनै अवसर नदिई खरिद कारबाही नै रद्द गरी (निर्णय मिति २०७९/१०/०५) अर्को बोलपत्र सूचना प्रकाशित गऱ्यो। दफा ४७ अन्तर्गतको निवेदनमा जानकारी नआएपछि निवेदकले दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन माग गरेको। सुनुवाइका क्रममा निकायले निवेदकको साझेदार (Mantram Industries, India) को Experience Certificate नक्कली भन्ने इमेल पनि पेश गऱ्यो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा खरिद कारबाही नै रद्द गरी अर्को सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको ठहर गऱ्यो। एकल बोलपत्र हुँदा अस्वीकृत गर्न नमिल्ने र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सहभागी भएपछि निवेदकमा वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) सिर्जना हुने भनी उल्लेख गऱ्यो। नक्कली प्रमाणपत्रको इमेल प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएको र पछि Lead Partner ले प्रमाणपत्र

	१००% वास्तविक भनी पुष्टि गरेकाले थप बोल्न परेन भनियो। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन पुनरावलोकन गरी कानूनबमोजिम मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ फागुन १६)
--	--

विवाद 119 – १०. | मुद्दा नं. २०० | निर्णय नं. ०८

निवेदक (पक्ष)	रबिना-कालीगण्डकी जे.भी., काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: लेखनाथ स्वर्णकार)
विपक्षी	नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं र सोको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग
विवादको विषय	नेपाल राष्ट्र बैंकको सानोठिमी, भक्तपुरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण (IFB No. NRB/WORKS/NCB/01-079/80) को बोलपत्रमा संशोधित अन्तिम म्याद २०७९/१०/०९ भित्र निवेदकले बोलपत्र पेश गरेको थियो। बोलपत्र खुल्नुअघि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रक्रियामा त्रुटि औल्याएको पत्रका आधारमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गरी २०७९/१०/१० मा सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले बोलपत्र नखोली रद्द गर्नु वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) तथा ऐनका दफाहरूको उल्लङ्घन भएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम दिनको समय १२:०० बजेभन्दा १६ मिनेट अगाडि नियामक निकायको पत्र आएको र बोलपत्र खोल्ने तय समय २:०० बजेभन्दा अघि (१२:५५ मा) बैठक बसी बोलपत्र रद्द गरिएको, अर्थात् बोलपत्र नखोलिएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धाको स्थिति नै नबनेको र यो निर्णयले प्रतिस्पर्धा र अवसर बढाउने हुँदा निवेदकको दाबीमा वैधानिक अपेक्षा सिर्जना भएको मान्न नमिल्ने ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(क) बमोजिम मागदाबी पुगेको नदेखिएकाले निवेदन खारेज गरी धरोटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ फागुन २१)

विवाद 120 – ११. | नं. उल्लेख छैन (दरपीठ आदेश) | दरपीठ आदेश

निवेदक (पक्ष)	Dg Market International Inc. USA / Dohatech New Media Bangladesh / Dg Market Nepal JV, ताहाचल, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: सिकेन्द्र कुमार झा)
---------------	---

विपक्षी	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, ताहाचल, काठमाडौं र सोका प्रमुख; Infodevelopers Pvt. Ltd. (Vupadhi Techno Services र Everest Telecom and IT Services सँगको जे.भी.)
विवादको विषय	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२२/०६/२६ मा प्रकाशित गरेको Request for Expression of Interest (EOI no. PPMO/EOI/ICS/30102011/2078/79/01, National e-GP System को Operation, Enhancement and Maintenance को परामर्श सेवा) सम्बन्धी सन् २०२३ जनवरी ५ को पत्र र जनवरी २७ को Letter of Intent लगायतका निर्णयप्रति चित नबुझाई निवेदकले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको।
निर्णयको प्रकार	दरपीठ
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ६५(३)
आधार र निर्णय	ऐनको दफा ६५(३) अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै यस समितिको सचिवालय भएकाले र उही कार्यालय विपक्षी रहेको निवेदनमा कारबाही किनारा गर्दा स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Hearing) र पूर्वाग्रहविरुद्धको सिद्धान्त (The Rule Against Bias) प्रतिकूल हुने तथा निर्णय प्रभावित हुन सक्ने देखिएकाले समितिले निवेदन दरपीठ गऱ्यो। (आदेश मिति: २०७९ माघ २९)

विवाद 121 – १२. | मुद्दा नं. २०३ | निर्णय नं. ०९

निवेदक (पक्ष)	प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेशनल (Prudent Meditech International), कमलादी, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि: प्रविण कुँवर)
विपक्षी	खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं; सोका महानिर्देशक र बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	Procurement for the Laboratory Equipment GCMSMS TQ (IFB No. DFTQC/NCB-02/2079/080) को बोलपत्रमा दुई बोलपत्रदाता (निवेदक र Pacific Commercial Company) सहभागी थिए। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले स्थानीय प्रमाणित सर्भिस इन्जिनियर रहनुपर्ने र उत्पादकले विगत २ वर्षमा नेपालमा कम्तीमा एक GCMS/GCMSMS प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने शर्त निवेदकले पुष्टि गर्न नसकेको भनी निवेदकको बोलपत्र प्राविधिक रूपमा असफल ठहर गरी Pacific Commercial को मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/१०/२२) दियो। दफा ४७ अन्तर्गतको निवेदन अस्वीकृत भएपछि निवेदकले पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको मागदाबीको आधार नपुगेको भनी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश गर्‍यो। साथै सार्वजनिक निकायले सफल ठहर गरेको Pacific Commercial Company को बोलपत्र अध्ययन गर्दा Personnel अन्तर्गत देखाइएका व्यक्तिहरू इन्जिनियर हुन् भन्ने प्रामाणिक कागजात नदेखिएकाले उक्त बोलपत्र सफल ठहर गर्ने मूल्याङ्कन समितिको २०७९/१०/२१ को निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गरी पुनः खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दियो। प्राविधिक परीक्षण विवादमा परेको अवस्थामा जिम्मेवार पुनरावलोकन नगरी हतारमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्नु र स्वीकृतिको आशयसम्मको सूचना प्रकाशित गर्नु गलत अभ्यास भएको टिप्पणी पनि गरियो। (निर्णय मिति: २०७९ फागुन २८)

विवाद 122 – १३. | मुद्दा नं. २०२ | निर्णय नं. १०

निवेदक (पक्ष)	नारायणम्-बङ्गलामुखी-तेज जे.भी., नेपालगञ्ज, बाँके (अख्तियारप्राप्त: डम्बर बहादुर पाल)
विपक्षी	नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, पुल्चोक, ललितपुर र सोका प्रमुख
विवादको विषय	Construction of Chaurjahari, West Rukum Football Stadium (IFB No. DoLI/KS/W/NCB/01/079-80) को बोलपत्रमा ५ बोलपत्रदाताबाट २ को मात्र प्राविधिक प्रस्ताव सफल भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/१०/२२) प्रकाशित भयो। निवेदक जे.भी. का साझेदार तेज कन्स्ट्रक्सन (धनगढी) को Financial Resources (नगद प्रवाह/ऋणको सुविधा आदि) बोलपत्र कागजातले माग गरेबमोजिम अपुग रहेको भन्दै निवेदकलाई प्राविधिक रूपमा असफल ठहर गरिएको थियो। निवेदकले Working Capital र Line of Credit जोड्दा पर्याप्त हुने, चालु प्रतिबद्धता एकमुष्ट एक वर्षका लागि गणना गरी Net Financial Resources ऋणात्मक देखाइएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६(१)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको २०७९/१०/०५ को ११औँ बैठकको निर्णय र तदनुरूप २०७९/१०/२२ मा गरिएको सूचना प्रकाशन कानून विपरीत नदेखिएको ठहर गर्‍यो। Line of Credit लाई कम्पनीको आफ्नै Working Capital भन्दा निश्चित हुनेगरी बढी देखाएर योग्य ठहरिने परिपाटी उपयुक्त नभएको, दफा

	२६(१)(क) बमोजिम सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सकिने भनी उल्लेख गर्‍यो। ('सारभूत रूपमा प्रभावग्राही' शब्दावली सुरुका परीक्षण चरणदेखि नै प्रयोग गरिएको गलत बुझाइप्रति टिप्पणी पनि गरियो।) दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ चैत्र ०१)
--	--

विवाद 123 – १४. | मुद्दा नं. २०४ | निर्णय नं. ११

निवेदक (पक्ष)	APAR Industries Ltd. (मुख्य कार्यालय वडोदरा, भारत; कार्यालय टोखा-८, काठमाडौं) (अख्तियारप्राप्त: अधिवक्ता मनिष सिंह बस्नेत)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं; प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ; Gupta Power Infrastructure Ltd., भुवनेश्वर, ओडिसा, भारत
विवादको विषय	Supply and Delivery of Medium Voltage Covered Conductor (MVCC) (Bid No. ICB/DCSD/079/80-20) को बोलपत्रमा दुवै बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव सफल भएपछि Gupta Power Infrastructure सँग सम्झौता गर्ने आशयको सूचना (२०७९/११/०४) प्रकाशित भयो। निवेदकले Gupta ले बोलपत्र कागजातको Evaluation and Qualification Criteria को दफा २.१.२ र २.४.३ को योग्यता पूरा नगरेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेशनको जाँच पर्याप्त नगरिएको र सार्वजनिक निकायले Gupta Power को पक्ष लिई दुई बोलपत्रदाताबीच विभेद गरेको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले दुवै बोलपत्र एउटै प्रक्रिया र आधारमा परीक्षण-मूल्याङ्कन गरिएको पाइएको, निवेदकले लगाएको पक्षपात र विभेदको आरोप तथ्यमा आधारित नभई आफ्नो पक्षमा निर्णय नआउँदाको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति मात्र देखिएको ठहर गर्‍यो। दुवै बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/१०/१०) र Gupta Power का नाउँमा Notification of Intention to Award प्रकाशन (२०७९/११/०४) कानून विपरीत नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ चैत्र १६)

विवाद 124 – १५. | मुद्दा नं. २०५ | निर्णय नं. १२

निवेदक (पक्ष)	शिवालय बिल्डर्स प्रा.लि., चौरीदेउराली गाउँपालिका-५, काभ्रेपलाञ्चोक (अख्तियारप्राप्त: राजेश गौतम)
विपक्षी	वागमती गाउँपालिका, गाउँपालिकाको कार्यालय, झुरझुरे, मकवानपुर र सोको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	15-Bed Hospital निर्माण (Bid No. BRN/NCB/WORKS/05/079/80) को बोलपत्रमा तीन बोलपत्रदाता मध्ये Millenium-Sanjay-Saraswoti JV को मात्र प्राविधिक प्रस्ताव सफल भई निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव असफल ठहर गरियो (जानकारी मिति २०७९/११/२९)। असफलताको कारण: (१) धुलिखेल नगरपालिकाबाट प्राप्त प्रमाणपत्रमा खुलाइएका कार्य सकेको नसकेको एकिन नभएको र पठाइएको पत्रको जवाफ नआएको, (२) Specific Construction Experience मा 'successfully completed' भन्ने प्रमाणपत्र नभएको। निवेदकले निकायले आफूखुशी प्रतिस्पर्धा सङ्कुचन गरी आफूलाई बाहिर पारेको, आवश्यक जानकारी नै नमागी प्रमाणपत्र ग्रहण नगरेको भन्दै पुनर्मूल्याङ्कनको माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले धुलिखेल नगरपालिकाले २०७९/११/११ मा गाउँपालिकालाई पत्र लेखी काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको प्रमाणित गरेको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुभन्दा ४ दिन अघि इमेल पनि गरेको देखिँदा त्यसका आधारमा निवेदकको प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदकको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रक्रिया र २०७९/११/१७ को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना सोही हदसम्म बदर गरी निवेदकलाई समेत समावेश गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन पुनरावलोकन गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो। साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको Standard Bid Document को Clause 2.4.2 (a) (Contracts of Similar Size and Nature) को पाठमा गाउँपालिकाले फेरबदल गरेको अनधिकृत कार्यमा दफा ५०(५)(ख)(२) अनुसार सचेत गराइयो। (निर्णय मिति: २०७९ चैत्र २१)

विवाद 125 – १६. | मुद्दा नं. २०६ | निर्णय नं. १३

निवेदक (पक्ष)	शिवशक्ति/छाँयारी जे.भी., नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: सुरेश गौतम)
----------------------	--

विपक्षी	नेपाली सेना जङ्गी अड्डा, काठमाडौं; नेपाली सेना, इन्जिनियरिङ तथा कल्याणकारी कार्य कार्यकारिणी समिति, भद्रकालीस्थान, काठमाडौं र सोका प्रमुख
विवादको विषय	पाँचखाल (Centre of Excellence) मा अफिसर/JCO/जवान आवास, किचेन तथा स्टोर निर्माण (ठेक्का नं. NAWF/CTN/NC/PKL/079/80/38) को बोलपत्रमा ५ बोलपत्रदाताबाट एउटा मात्र (हनुमान कन्स्ट्रक्सन) को प्राविधिक प्रस्ताव सफल भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने पत्र (२०७९/११/२५) जारी भयो। निवेदक जे.भी. का साझेदार छाँयारी निर्माण सेवाले पेश गरेको Average Annual Construction Turnover सम्बन्धी कागजातबाट स्पष्ट नखुलेको भन्दै निवेदकलाई असफल ठहर गरिएको थियो। निवेदकले आफू प्राविधिक रूपमा योग्य रहेको दाबी गर्दै दफा ४७ र ४९ बमोजिम पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायले दफा २३(४) बमोजिम स्पष्ट खुल्ने कागजात माग गरेको (२०७९/११/०२) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको (२०७९/११/२१) तर दुवैको जवाफबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको देखिएको, निवेदकको साझेदारले पहिले पेश गरेकै कागजात पुनः पेश गरी सहयोग गर्न नसकेको र अपेक्षित अनुभव तथा Construction Turnover को योग्यता पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्‍यो। मूल्याङ्कन बोर्डको परीक्षण, बैठक (२०७९/११/२३) को निर्णय र २०७९/११/२५ को पत्राचार कानून विपरीत नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ चैत्र २३)

विवाद 126 – १७. | मुद्दा नं. २०७ | निर्णय नं. १४

निवेदक (पक्ष)	ए.एन.के.-सि.एम.-माउन्टेन जे.भी. (ANK-CM-Mountain JV), पानीपोखरी, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: अधिवक्ता चन्द्रकला रेग्मी)
विपक्षी	नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरव आयोजना (बबरमहल, काठमाडौं) र सोका महानिर्देशक
विवादको विषय	भैरहवा, रुपन्देहीमा Parallel Taxiway, Apron, सडक, पुल लगायतका पुनर्स्थापना कार्य (बोलपत्र नं. CAAN/NPP/GBIAP/REHAB/04/079-80) को ७ मध्ये ५ बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव सफल भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने पत्र (२०७९/११/१६) जारी भयो। निवेदक Clause 2.4.2(a) (Specific Experience in Contracts of Similar Size and Nature) र 2.4.2(b) (Specific Experience in Key Activities) सम्बन्धी कागजातबाट स्पष्ट

	नखुलेको भनी असफल ठहर भयो। निवेदकले ठोस कारणबिना अयोग्य ठहर गरिएको, समान अवसर नदिइएको र आफूमाथि विभेद भएको दाबी गर्दै पुनरावलोकन माग गरेको। सुनुवाइमा निवेदकका अधिवक्ताको अख्तियारीमा पनि प्रश्न उठेको थियो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले अधिवक्ताको अख्तियारी सम्बन्धी कागजात मिसिलमा रहेकाले त्यसमा थप विवाद गर्न नपर्ने ठहर गर्‍यो। ७ मध्ये ५ बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखिएको हुँदा समान अवसर नदिइएको, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न खोजिएको वा निवेदकलाई विभेद गरिएको भन्ने दाबीको सत्यता नदेखिएको भनियो। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको २०७९/११/१४ को बैठकको सिफारिस, सार्वजनिक निकायको निर्णय र २०७९/११/१६ को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशन कानून विपरीत नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ चैत्र ३०)

विवाद 127 – १८. | मुद्दा नं. २०८ | निर्णय नं. १५

निवेदक (पक्ष)	Sicame India Connectors Pvt. Ltd. (तमिलनाडु, भारत) (अख्तियारप्राप्त: अधिवक्ता मनिष सिंह बस्नेत)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं; प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ; Henan Dingli Power Equipment Co. Ltd., चीन
विवादको विषय	Supply and Delivery of Hardware and Accessories of Medium Voltage Covered Conductor (MVCC), Package-1 (बोलपत्र नं. ICB/DCSD/079/80-08/01) को ५ बोलपत्रदाता मध्ये निवेदक र Henan Dingli को मात्र प्राविधिक प्रस्ताव सफल भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/११/१६) प्रकाशित भयो। निवेदकले Henan Dingli ले बोलपत्र कागजातको योग्यता र प्राविधिक स्पेसिफिकेशनका शर्त (Section III को २.३.३, २.४.३ र Technical Specification को ४.४, ६.२-६.५) पूरा नगरेको, ISO 9001 को सर्टा IEC 61284 को प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै उसलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानिएको मिलेको छैन भनी पुनर्मूल्याङ्कन माग गरेको। दफा ४७ अन्तर्गत निवेदन दिँदा निकायले निर्णय नगरी 'पुनरावलोकन जारी' भनेकोमा निवेदकले दफा ४९ बमोजिम निवेदन दिएको।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(६)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र कागजातमा जे माग गरिएको हो त्यही मापदण्डका आधारमा सबै बोलपत्रदाताको समान, स्वच्छ र विभेदरहित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने, निकायले सबै बोलपत्रदातालाई एउटै मापदण्डमा राखी मूल्याङ्कन नगरेको र तजबीजी अधिकार प्रयोग गरी Henan Dingli ले पछि Type Test/Acceptance Test रिपोर्टमा Comply गर्नुपर्ने भन्दै स्वीकार गरेको मिलेको नदेखिएको ठहर गन्यो। तसर्थ दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निर्णय/ठहर खण्डमा उल्लेख भएका बुँदाका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन समेत हुने गरी आदेश भयो। साथै दफा ४७(६) अनुसार ५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्नेमा निर्णय नगरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराइयो; निवेदकको धरौटी फुकुवा गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ चैत्र ३०)

विवाद 128 – १९. | मुद्दा नं. २०९ | निर्णय नं. १६

निवेदक (पक्ष)	Sicame India Connectors Pvt. Ltd. (तमिलनाडु, भारत) (अख्तियारप्राप्त: अधिवक्ता मनिष सिंह बस्नेत)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं; प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक; Henan Dingli Power Equipment Co. Ltd., चीन
विवादको विषय	Supply and Delivery of Hardware and Accessories of Low Voltage Aerial Bundled Conductor (LT ABC), Package-2 (बोलपत्र नं. ICB/DCSD/079/80-08/02) को प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि केही बोलपत्रदाता (निवेदक, Jainco Transmission र Henan Dingli समेत) को प्राविधिक प्रस्ताव सफल भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/११/१६) प्रकाशित भयो। निवेदकले Henan Dingli ले Section III को २.३.३, २.४.३ र Technical Specification का ४.४, ६.२-६.४, ६.६ को योग्यता पूरा नगरेको भन्दै सबै बोलपत्रदातालाई समान मापदण्डमा मूल्याङ्कन नगरिएको दाबी गरी पुनर्मूल्याङ्कन माग गरेको। Jainco ले endcap को Technical Data Sheet पेश नगर्दा पनि त्यसलाई 'Minor Deviation' मानिएको विषय पनि उठेको।
निर्णयको प्रकार	अन्य आदेश
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(६)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायले सबै बोलपत्रदातालाई एउटै मापदण्डमा राखी मूल्याङ्कन गरेको नदेखिएको, Jainco को endcap सम्बन्धी Technical Data

	Sheet नबुझाएको कुरालाई Minor Deviation मानिएको विषय पनि पुनर्मूल्याङ्कनमा समावेश गराउनु उपयुक्त हुने ठहर गऱ्यो। २०७९/११/१५ को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय र २०७९/११/१६ को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशनको कार्य मिलेको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निर्णय/ठहर खण्डका बुँदाका आधारमा पुनर्मूल्याङ्कन समेत हुने गरी आदेश भयो। दफा ४७(६) बमोजिम ५ दिनभित्र निर्णय नगरेकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराइयो; धरौटी फुकुवा गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०७९ चैत्र ३०)
--	--

विवाद 129 – २०. | मुद्दा नं. २१० | निर्णय नं. १७

निवेदक (पक्ष)	ए-वान/जे.जे./गोरखकाली जे.भी., चन्द्रागिरि-७, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: दिलिप पौडेल)
विपक्षी	प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, बागमती प्रदेश, धादिङ
विवादको विषय	भीमढुङ्गा-लामीडाँडा सडक (दोस्रो खण्ड), धुनिबेशी नगरपालिका, धादिङ (ठेक्का नं. PRDODHA/W/NCB/MYR01/079/80) को पहिलो बोलपत्रमा कसैले बोलपत्र नबुझाएकाले पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा निवेदक जे.भी. को मात्र एकल बोलपत्र परेको थियो। सार्वजनिक निकायले Qualification Criteria २.३.३ (Financial Resources) अनुसार जे.भी. का साझेदार गोरखकाली कन्स्ट्रक्सन एण्ड मल्टिपर्पोजको Financial Resource पर्याप्त नभएको भनी सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द गऱ्यो (जानकारी मिति २०७९/११/२५)। निवेदकले आफूसँग पर्याप्त Financial Resource को कागजात रहेको र एकपटक पनि अवसर नदिई बोलपत्र रद्द गरिएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ६५(ड) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले एकल बोलपत्रदाता भएकाले अन्य कसैको हकदाबीमा असर नपर्ने, दोस्रो पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिसकेको र समान अवसरका लागि पर्याप्त व्यवस्था भइसकेको मान्दै पनि निकायले दफा २३(४) र नियमावलीको नियम ६५(ड) को प्रक्रिया पूरा नगरी एकतर्फी रूपमा बोलपत्र रद्द गरेको मिलेको नदेखिएको ठहर गऱ्यो। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम २०७९/११/२५ को सूचना र सम्बन्धित निर्णय बदर गरी, दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम जे.भी. लाई Financial Resources का Instruments बारे बुझी दफा २३(४) अनुसार नियमानुसार

	पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आदेश भयो; निवेदकको धरौटी फुकुवा गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० वैशाख ०८)
--	---

विवाद 130 – २१. | मुद्दा नं. २११ | निर्णय नं. १८

निवेदक (पक्ष)	High Himalaya-Mountain JV, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: हिमाल अर्याल; वारेस/अधिवक्ता: चन्द्रकला रेग्मी, लमजुङ)
विपक्षी	लुम्बिनी विकास कोष, सेक्रेड गार्डेन, रुपन्देही; कोषका प्रमुख र Project Chief सरोज भट्टराई
विवादको विषय	Integrated Solid Waste Management, Flood Management, Canal Development, Landscaping and Associated Works of Lumbini Master Plan (ठेक्का नं. LDT/WFC/NCB-03/079/80) को ५ बोलपत्रदाता मध्ये निवेदक जे.भी. का साझेदार Mountain Infra Co. Ltd. का Director हिमाल अर्याललाई दिइएको Power of Attorney को मिति JV Agreement को मितिभन्दा पछिको भएको आधारमा निवेदकलाई प्रारम्भिक चरण (Eligibility) बाटै अयोग्य ठहर गरी अन्यको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/१२/०६) प्रकाशित भयो। निवेदकले सम्पूर्ण योग्यता पूरा गरेको अवस्थामा ठोस कारणबिना पहिलो चरणबाटै हटाइएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५१
आधार र निर्णय	समितिले Power of Attorney का सम्बन्धमा एक पटक पनि स्पष्टीकरण नसोध्दा दफा २३(४) को व्यवस्था विपरीत निवेदकको बोलपत्र अयोग्य ठहर गरेको र सोअनुरूप २०७९/१२/०६ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरेको मिलेको नदेखिएको ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सो सूचना र सम्बन्धित निर्णय बदर, र दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम Power of Attorney लगायतका कागजातबारे बुझी कानूनअनुसार पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आदेश भयो। साथै समितिले खरिद कारबाही रोक्का राख्ने आदेश दिएपछि पनि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गर्नु दफा ५१ को अवहेलना भएको भन्दै निकायको ध्यानाकर्षण गराइयो; धरौटी फुकुवा गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० वैशाख ११)

विवाद 131 – २२. | मुद्दा नं. २१२ | निर्णय नं. १९

निवेदक (पक्ष)	कृष्ण इन्टरनेशनल, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-३, बाँके (प्रोप्राइटर: सपना अग्रवाल)
विपक्षी	स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा, टेकु, काठमाडौं; Revachi International Pvt. Ltd., पेप्सीकोला, काठमाडौं
विवादको विषय	Procurement of Height/Weight Machine (Digital Scale) and Shakir's Tape (MUAC) (IFB No. DOHS/G/NCB-41/FWD/2079-80) को Package-1 (Weight Machine) मा निवेदकको बोलपत्र Technical Specification को Clause 4.1.1, 4.1.2, 4.2.3, 4.2.5 अनुसार Comply नभएको भनी असफल ठहर गरियो र Revachi International को बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय (२०७९/१२/०५) र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/१२/०८) प्रकाशित भयो। निवेदकले आफ्नो मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको, Revachi ले मापदण्ड पूरा नगरेको र निकायले विभेद गरेको भन्दै आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गर्न आदेश माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले Clause 4.1.2 (Portability) अनुसार Weight Machine को तौल अधिकतम 4.0 Kg हुनुपर्नेमा Revachi ले प्रस्ताव गरेको सामानको तौल 3.8 Kg र निवेदकले प्रस्ताव गरेको 4.25 Kg रहेको तथ्यबाट निवेदकको दाबीको आधार नपुगेको र निवेदकलाई हानि पुग्ने गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष विभेदपूर्ण कार्य भएको पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। साथै मूल्याङ्कन समितिको २०७९/१२/०३ को निर्णय र फाइलमा Package No. 1 र 2 लाई Overwrite गरी लेखिएको तथा सम्बन्धित अधिकारीको हस्ताक्षर (Initial) नगरिएको कार्य गलत र अव्यावसायिक भएको टिप्पणी गर्‍यो। (निर्णय मिति: २०८० वैशाख १७)

विवाद 132 – २३. | मुद्दा नं. २१३ | निर्णय नं. २०

निवेदक (पक्ष)	जगदम्बा-आशु जे.भी., गोदावरी-०१, कैलाली (अख्तियारप्राप्त: जगदम्बा निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर सन्तोष जोशी)
विपक्षी	जानकी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, कैलाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र सोका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विवादको विषय	Upgrading of Pahadipur-Fireline Road (ठेक्का नं. 01/JRM/1S2E/W/2079/80) को ६ बोलपत्र मध्ये ५ को प्राविधिक मूल्याङ्कन हुँदा निवेदक जे.भी. को मुख्य साझेदार जगदम्बा निर्माण सेवाको Average Annual Construction Turnover (EQC Clause 2.3.2; न्यूनतम रु. ४,६८,००,०००/-) को आवश्यकता नपुगेको भनी निवेदक असफल ठहर भयो, र J.B.-Rekha JV र Nirajan-Bhandari Brothers JV को मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/१२/१३) प्रकाशित भयो। निवेदकले आ.व. २०७८/७९ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र र तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको, Turnover पुगेको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले साझेदार जगदम्बा निर्माण सेवाले आ.व. २०७८/७९ को मात्र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरे पनि तीनै वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको र २०७८/७९ को Statement of Comprehensive Income को Total Income र कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित आय मिलेको देखिएकाले Turnover पुग्ने देखिएको भनी निकायले कागजात गहन अध्ययन नगरी र दफा २३(४) को प्रक्रिया पूरा नगरी सूचना प्रकाशित गरेको मिलेको नदेखिएको ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम २०७९/१२/१३ को सूचना र सम्बन्धित निर्णय सोही हदसम्म बदर गरी, दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम Average Annual Construction Turnover बारे बुझी नियमानुसार पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आदेश भयो; धरौटी फुकुवा गर्ने आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० वैशाख १९)

विवाद 133 – २४. | मुद्दा नं. २१४ | निर्णय नं. २१

निवेदक (पक्ष)	मोतिदान-बानिया जे.भी., महाराजगञ्ज, पानीपोखरी, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: विक्रम गौतम)
विपक्षी	कोशी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, विराटनगर, मोरङ; सन्तोषी/जोया एण्ड ब्रदर्स जे.भी., सुनसरी
विवादको विषय	Upgrading of Letang-6 No. Budhbare Road (IFB No. IDO/MORA/NCB/RW-81/079-80) को बोलपत्रमा निवेदकको बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक निकायले रु. २,०६,३७,०८४/९२ बढी कबोल गर्ने सन्तोषी-जोया एण्ड ब्रदर्स जे.भी. को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/१२/२०) प्रकाशित गर्‍यो। निकायको कारण: निवेदक जे.भी. का साझेदार

	मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रा.लि. लाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको (कालोसूची मिति २०७९/११/२९)। निवेदकले आफ्नो बोलपत्र न्यूनतम रहेको र निर्णय ऐनको दफा २५ र २७ विपरीत भएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको; कालोसूचीबाट सो पछि (२०७९/१२/२४) फुकुवा भएको पत्र पनि पेश गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ६३(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र निर्णय लिने अवधिमा निवेदक जे.भी. कालोसूचीमै रहेको (Blacklist Release Letter मा कालोसूची मिति २०७९/११/२९ र फुकुवा मिति २०७९/१२/२४ उल्लेख) तथ्य पुष्टि भएकाले सार्वजनिक निकायले निवेदकको बोलपत्र हटाई दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय (२०७९/१२/१९) र आशयको सूचना (२०७९/१२/२०) ऐनको दफा ६३(४) बमोजिम नै भएको ठहर गर्‍यो। यसमा अर्को वैकल्पिक निर्णय लिने आधार नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० वैशाख २५)

विवाद 134 – २५. | मुद्दा नं. २१५ | निर्णय नं. २२

निवेदक (पक्ष)	बिकोई-मन्त्रम जे.भी. (BKOI-Mantram JV), टङ्गाल, काठमाडौं (अधिकारप्राप्त: नृपेश कोइराला)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं र सोका निर्देशक
विवादको विषय	LT Aerial Bundled Conductor (ABC) आपूर्ति (ठेक्का नं. ICB/DCSD-079/80-14) को पुनः प्रकाशित बोलपत्रमा एकल बोलपत्रदाता निवेदकको बोलपत्र रद्द गरिएकोमा समितिले मुद्दा नं. १९९ (निर्णय ०७) मा निर्णय बदर गरी पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आदेश दिएको थियो। निकायले सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा 'पुनरावलोकन समिति' गठन गरी मूल्याङ्कन गराई निवेदकको बोलपत्र Substantially Non-Responsive ठहर गरी अयोग्य (Disqualify) गर्‍यो (मिति २०७९/१२/२३)। निवेदकले पहिलेको निर्णयको आफ्खुशी अर्थ लगाइएको भन्दै पुनः पुनरावलोकन माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २५ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)

आधार र निर्णय	समितिले पहिलेको निर्णयको सन्दर्भमा प्राङ्गणायको सिद्धान्त तथा मुद्दाको अन्तिमताको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै यस मुद्दामा मूल्याङ्कनको चरण (दफा २५ समेत) फरक भएकाले यसले प्रवेश पाएको भनी स्पष्ट गर्‍यो। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले गर्नुपर्ने मूल्याङ्कनको काम अझै पूरा नभएको सन्दर्भमा वैधानिक अपेक्षाको पूर्णता पछि मात्र निर्धारण हुने भनियो। निकायले समितिको २०७९/११/१६ को निर्णयलाई आफूखुशी अर्थ लगाई पुनरावलोकन समितिबाट नै मूल्याङ्कन गराई निवेदकलाई अयोग्य ठहर गरी २०७९/१२/२३ मा गरेको प्रक्रिया र निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो र बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिबाट पुनर्मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो; धरौटी फुकुवा गर्ने आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० जेठ ०१)
----------------------	---

विवाद 135 – २६. | मुद्दा नं. २१६ | निर्णय नं. २३

निवेदक (पक्ष)	जयलक्ष्मी-भक्त जे.भी., बागलुङ नगरपालिका-३, बागलुङ (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि: अमिन परियार, पोखरा)
विपक्षी	नेपाल खानेपानी संस्थान, शाखा कार्यालय, पर्दी, पोखरा, कास्की; सोका प्रमुख ई. आशिष कार्की; ए.डी.बी.-पी.एल. जे.भी., पोखरा
विवादको विषय	Pipeline Extension Work from Chinese Bridge to Bijaypur Bridge, Pokhara with Supply of GI Pipes and Pipe Fittings (ठेक्का नं. 10/NWSCP/WORKS/2079-080) को ४ बोलपत्रदाताको प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि निवेदक जे.भी. लाई अनुभव सम्बन्धी कागजात माग बमोजिम नभएको भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण ठहर गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०७९/१२/३०) प्रकाशित भयो। दफा ४७ अन्तर्गतको निवेदन अस्वीकृत भएपछि निवेदकले निर्णय बदर गरी आफूलाई प्रक्रियामा समावेश गर्न माग गर्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले BOQ मा उल्लिखित G.I. Pipe (150 mm, 100 mm, 80 mm, 25 mm आदि) आपूर्ति सम्झौताको मुख्य र निर्णायक कार्य भएको, BOQ बोलपत्र कागजातकै अभिन्न अङ्ग भएको र यति ठूलो ठेक्कामा प्रस्तावित आयोजनाको आकार र मापदण्ड अनुरूपको सामानको अनुभवपत्र पेश गर्नुपर्नेमा निवेदकले पेश गरेको जगदुल्ला गाउँपालिका (माझगाउँ, डोल्पा) बाट २०७९/०५/०९ मा जारी अनुभवपत्रको कागजात र कामको आकारसमेतलाई विचार गर्दा माग

	गरेबमोजिम नपुगेको ठहर गन्यो। दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० जेठ ०५)
--	---

विवाद 136 – २७। मुद्दा नं. २१७ | निर्णय नं. २४

निवेदक (पक्ष)	वेब ट्रेडिङ कन्सर्न प्रा.लि., त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: प्रबन्ध निर्देशक रामइन्द्र न्यौपाने)
विपक्षी	बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान; प्रतिष्ठानका प्रमुख डा. जगत नारायण प्रसाद र प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समिति
विवादको विषय	Waste Management System आपूर्ति (ठेक्का नं. BPKIHS/079/80/20) को बोलपत्रमा मूल्याङ्कन अगाडि बढिरहेको र बोलपत्र जमानतको अवधि थपिसकिएको अवस्थामा प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिको निर्णय (२०८०/१/०६) अनुसार बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना (२०८०/१/१३) प्रकाशित भयो। निकायको आधार: लागत अनुमानका लागि Quotation/Catalogue दिने चारै आपूर्तिकर्ता बोलपत्रमा सहभागी नभएको, र Uma Meditech ले प्रस्ताव गरेको Newster Company को उपकरण बोलपत्रमा निवेदकबाट प्रस्ताव भएकाले मिलेमतोको आशङ्का भएको (दफा २६(६))। निवेदकले मूल्याङ्कनको चरणमा पुगिसकेको प्रक्रिया रद्द गर्नु दफा २६ विपरीत भएको भन्दै बोलपत्र प्रक्रिया सुचारु गर्न आदेश माग गरेको; दफा ४७ अन्तर्गतको निवेदन (२०८०/१/१७) मा निकायबाट कुनै जवाफ आएको थिएन।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ४७
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको मागदाबी पुगेको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश गन्यो। साथै सार्वजनिक निकायले दफा ४७ बमोजिम दिइएको निवेदनउपर कुनै कारबाही नगर्नु र ५ दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय/प्रतिक्रिया नदिनु ऐनको उल्लङ्घन र गैरजिम्मेवारीपन भएकाले आयन्दा ऐनलाई सम्मान गर्न सचेत गराउँदै निकायको ध्यानाकर्षण गराइयो। (निर्णय मिति: २०८० जेठ २५)

विवाद 137 – २८। मुद्दा नं. २१८ | निर्णय नं. २५

निवेदक (पक्ष)	बानिया निर्माण सेवा प्रा.लि., हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१८, मकवानपुर (अख्तियारप्राप्त: ई. सुलभ नेपाल)
---------------	--

विपक्षी	प्रदेश सरकार (कोशी प्रदेश), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुर; कार्यालय प्रमुख र कार्यालयको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	Construction of Bhojpur-Dingla Road (Tintale-Dingla Section) (ठेक्का नं. IDO/BHO/W/NCB-76/078/79) को ४ बोलपत्र मध्ये २ बोलपत्रदाताको मात्र नाम समावेश गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८०/१/२१) प्रकाशित भयो। निवेदकलाई आ.व. २०७८/७९ को Tax Clearance Certificate र कर विवरण (Tax Return) पेश भएको नदेखिएको भन्दै बोलपत्र कागजातको Other Eligibility (Clause 2.1.7) अनुसार अयोग्य ठहर गरिएको थियो। निवेदकले करको म्याद थप स्वीकृति र आय विवरण पेश गरेको प्रमाण दिएको भन्दै निर्णय बदर गरी आफूलाई समावेश गर्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ४०(२)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा ९८ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले Clause 2.1.7 का विकल्पमध्ये निवेदकले नियमावलीको नियम ४०(२)(घ) अनुसार आ.व. २०७८/७९ का लागि आन्तरिक राजस्व विभागबाट म्याद थप स्वीकृति प्राप्त गरेको र आय विवरण पेश गरेको प्रमाण पेश गरेको र आयकर ऐन दफा ९८, ९९ समेतका आधारमा निवेदकलाई समावेश नगरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरेको मिलेको नदेखिएको ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सो सूचना र सम्बन्धित निर्णय सोही हदसम्म बदर गरी, ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदकलाई समेत समावेश गरी नियमानुसार पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आदेश भयो; धरौटी फुकुवा गर्ने आदेश भयो। बोलपत्र कागजातका शर्तहरूमा वाक्यांशको एकरूपता नहुँदा विवाद उठेकाले पौष मसान्तपछिको बोलपत्रमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागको ध्यानाकर्षण पनि गराइयो। (निर्णय मिति: २०८० जेठ २६)

विवाद 138 – २९. | मुद्दा नं. २१९ | निर्णय नं. २६

निवेदक (पक्ष)	Aarogya Media Tech Pvt. Ltd., काठमाडौं (सञ्चालक: सञ्जु राजकर्णिकार)
विपक्षी	नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर र सोका कार्यालय प्रमुख; Balaji Surgical Suppliers, धनगढी, कैलाली

विवादको विषय	Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Modular OT Setup with Equipment (ठेक्का नं. BCH/GOODS/NCB/079/80/08) को ६ बोलपत्रदाता मध्ये ४ को नाम छनोट गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८०/१/०७) र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०/१/२१) प्रकाशित भयो। निवेदक आरोग्य मेडिकलले आफ्नो मात्र बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको, अन्य ३ बोलपत्रदाताले बोलपत्र कागजातका स्पेसिफिकेशन (प्रकरण ७.१, ७.२, ७.९, ७.१३, ७.२०, ७.२१, ७.२५ र ३२.२५) पूरा नगरेको भन्दै तिनलाई पनि सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानिएको आपत्ति गरी बोलपत्र प्रक्रिया सुचारु गर्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८०/१/०७) पछि २०८०/१/१३ मा निकायमा निवेदन दिएकोमा ५ दिन जवाफको पर्खाइपछि बढीमा ७ दिनभित्र (२०८०/१/२५-२६ सम्म) यस समितिमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा २०८०/२/०४ मा दर्ता गरेकाले हदम्याद नाघेको र निवेदन कानूनी दृष्टिले खारेजभागी देखिएको ठहर गर्‍यो। साथै सार्वजनिक निकायले रीत नपुगेको बोलपत्र समावेश नगरेको, Major Deviation भएको बोलपत्र Pass नगरेको र Minor Deviation भएका बोलपत्रहरूबीच समान स्पेसिफिकेशनको आधार तथा ऐनको निर्देशक सिद्धान्त अनुसार मूल्याङ्कन गरेको देखिएकाले निवेदकको मागदाबी पुगेको नदेखिएको भन्दै दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० जेठ ३१)

विवाद १३९ – ३०. | मुद्दा नं. २२० | निर्णय नं. २७

निवेदक (पक्ष)	शान्तिदेवी-दिविशा जे.भी., काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: लेखनाथ स्वर्णकार)
विपक्षी	पिपरा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, पिपरा, महोत्तरी र सोको खरिद विभाग
विवादको विषय	Construction of Bholhi Pond, Market Building and Durga Temple Beautification at Pipara Chowk (ID: EGP/NCB/WORKS/079/80-1) को ३ बोलपत्र परेकोमा सार्वजनिक निकायले मूल्याङ्कन प्रक्रियामा नलगी कारण नखुलाई बोलपत्र रद्द गरी मिति २०८०/२/०५ मा पुनः बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले दफा ४७ बमोजिम (२०८०/२/०७) निवेदन दिँदा निकायले जवाफ दिएन। निवेदकले निकायको निर्णय ऐन विपरीत भएको भन्दै पुनरावलोकन गरी आफूसँग ठेक्का सम्झौता गर्न आवश्यक निर्देशन माग गरेको।

निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • नियमावली, २०६४ – नियम ७८ • ऐन, २०६३ – दफा ४७
आधार र निर्णय	समितिले प्राविधिक परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दा निवेदक जे.भी. को Personnel तथा साझेदार दिविशा कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङले पेश गरेको Construction Experience सम्बन्धी कागजातबाट माग गरिएको योग्यता नपुगेको र अन्य दुई बोलपत्र जस्तै निवेदकको बोलपत्र पनि सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएकाले खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको देखिँदा दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश गर्‍यो। तर निकायले ३ वटै बोलपत्र अस्वीकृत भई रद्द भएको जानकारी नियमावलीको नियम ७८ अनुसार बोलपत्रदातालाई नदिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको र दफा ४७ बमोजिम ७ दिनभित्र जवाफ नदिएको गलत भएको भन्दै भविष्यमा यस्तो नगर्न सचेत गराइयो। (निर्णय मिति: २०८० असार १०)

विवाद 140 – ३१. | मुद्दा नं. २२१ | निर्णय नं. २८

निवेदक (पक्ष)	मेगाटेक मपु (इन्टरनेशनल) प्रा.लि., घण्टाघर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त: विकास नेपाल)
विपक्षी	कृषि विकास बैंक लि., केन्द्रीय कार्यालय, रामशाह पथ, काठमाडौं
विवादको विषय	Supply and Delivery of Desktop Computers and Laptops (ठेक्का नं. ADBL/G2/2079/80) को ५ बोलपत्रदाता सहभागी भएकोमा निवेदकको दुवै प्याकेजको कबोल रु. ३,६१,०६,४३८/- प्रतिस्पर्धी Star Office International भन्दा रु. ३८,२७,७६२/- कम रहेको भन्दै निकायले निवेदकको बोलपत्र स्वीकृत नगरी Star Office International को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०८०/२/१०) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृत नगरी बढी कबोल गर्नेको स्वीकृत गरिएको कार्य ऐन विपरीत भएको भन्दै आशयको सूचना बदर गरी आफ्नो बोलपत्र समावेश गर्न माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ४७
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले बोलपत्र कागजातले माग गरेको Company Updated Certificate पेश नगरेको कारण मागदाबी पुगेको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश गर्‍यो। साथै निवेदकले

	दफा ४७ अनुसार निकायका प्रमुखलाई सम्बोधन गरी कारणसहित निवेदन दिनुपर्नेमा सामान्य सेवा विभागका विभागीय प्रमुखलाई असफल हुनुको कारण मात्र माग गरेको भन्दै निवेदकको ध्यानाकर्षण गराइयो। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले १५ वटा बैठक बसेको, ९ वटा बैठकबाट नै काम सकिने सक्ने देखिएको भन्दै बैकलाई मितव्ययिताको मार्गमा अग्रसर हुन ध्यानाकर्षण गराइयो। (निर्णय मिति: २०८० असार १५)
--	--

विवाद 141 – ३२. | मुद्दा नं. २२३ | निर्णय नं. २९

निवेदक (पक्ष)	निदान मेडी सोल्युसन्स प्रा.लि., लाजिम्पाट, काठमाडौं-२ (अख्तियारप्राप्त: सञ्चालक चन्द्र बुढा)
विपक्षी	चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, महाबौद्ध, काठमाडौं र सोका प्रमुख सागर मिश्र
विवादको विषय	Supply, Delivery and Installation of Fully Digital 3D Mammography System (ID: NAMS/ICB/079/80-01) को ४ बोलपत्रदाता मध्ये निवेदकको बोलपत्र प्राविधिक रूपमा सारभूत प्रभावग्राही नभएको र अन्य दुई मात्र प्रभावग्राही भएको भनी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८०/२/३१) प्रकाशित भयो। निकायले Specific Experience (उस्तै Nature र Complexity को ठेक्का) पुष्टि नभएको जनाएको। निवेदकले समान प्रकृतिका Radiology उपकरण उस्तै निकायमा आपूर्ति गरेको अनुभव मान्नुपर्ने भन्दै आफ्नो प्राविधिक प्रस्ताव समेत समावेश गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न आदेश माग गरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निकायले खरिद गर्न लागेको उपकरणको विशेष Nature र Complexity का आधारमा निवेदकको अनुभवलाई Similar Nature and Complexity को ठेक्का नमानेको जिकिर नियम विपरीत नदेखिएको ठहर गर्‍यो। निवेदकले विशेष अनुभवका रूपमा पेश गरेको भरतपुर बी.पी. कोइराला क्यान्सर अस्पतालसँगको (२०७९/८/१५) Mammography आपूर्ति सम्झौताको Completion Date र Payment Certificate पेश नगरेको, सम्झौता भएको ७ महिना (सुनुवाइ मिति २०८०/३/२१) सम्म पनि उपकरण जडान वा सञ्चालनमा आएको भन्न नसकेको र समयमै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई अनुभवको रूपमा स्वीकार्न नसकिने भन्यो। निकायको परीक्षण, मूल्याङ्कन र निष्कर्षलाई नियम विपरीत वा दुराशययुक्त भन्न नमिल्ने ठहर गरी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी धरौटी जफत गर्न आदेश भयो। (निर्णय मिति: २०८० असार २४)

विवाद 142 – ३३. | मुद्दा नं. २२२ | निर्णय नं. ३०

निवेदक (पक्ष)	विरुवा-धुवतारा जे.भी., धनगढी, कैलाली (अख्तियारप्राप्त: विजय बहादुर कुँवर, अछाम)
विपक्षी	सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडी र सोका प्रमुख
विवादको विषय	Construction and Upgrading of Satbajh-Shreebhawar-Hat-Darchula Sadak (Ch. 6+000-20+100) (ID: IDOBT/NCB/W/R/14/079-80) को ८ बोलपत्रदाता मध्ये ६ को प्राविधिक परीक्षण हुँदा ५ वटा मात्र सफल भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८०/२/३०) प्रकाशित भयो। निवेदक जे.भी. का साझेदार धुवतारा निर्माण सेवाको Average Annual Construction Turnover (EQC Clause 2.3.2, कुल अङ्कको २५%) नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक Wholesale Price Index का आधारमा गणना गर्दा अपुग भएको भनी निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको ठहर गरियो। निवेदकले पुनर्मूल्याङ्कन माग्दा निकायले 'पुनर्मूल्याङ्कन हुन नसक्ने' जवाफ दिएपछि दफा ४९ बमोजिम निवेदन दिएको।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले Turnover गणना गर्दा वार्षिक Price Index मात्र प्रयोग गरेको र निवेदकको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको ठहर गरेको प्रक्रिया र निर्णय मिलेको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको मितिभन्दा ३० दिनअघिको राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित National Wholesale Price Index (Monthly Series) Table-6 समेतका आधारमा वर्तमान मूल्य गणना गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदक समेतको प्राविधिक प्रस्तावको पुनर्मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश भयो; धरौटी फुकुवा गर्ने आदेश भयो। बोलपत्र कागजातमा मासिक तहको Wholesale Price Index पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइयो। (निर्णय मिति: २०८० असार २८)

आर्थिक वर्ष २०८०/८१

विवाद 143 – १

निवेदक (पक्ष)	सफल-भगवती जे.भी. (सफल बिल्डर्स कोपे प्रा.लि. समेत), कोटेश्वर-३५, काठमाडौं (प्रतिनिधि टंकनाथ गुरुङ्ग)
विपक्षी	शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटा
विवादको विषय	आयोजनाले २०८०/२/१७ मा ठेक्का नं. ID: PUDBC/DKT/NCB/WORKS/08/079-80, Construction of Integrated Urban Infrastructure Development Works under Urban Development Program at Mahalaxmi Municipality, Dhankuta को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। सूचनामा अघिल्लो १० वर्षभित्र तोकिएको न्यूनतम मूल्यको premix carpet/asphalt concrete कार्यको अनुभव माग गरिएको थियो। २०८०/२/१९ मा बोलपत्र कागजात संशोधन गरी EQC 2.4.2(b) Key Activities बाट asphalt concrete work हटाइयो। निवेदक जे.भी.लाई EQC 2.4.2(b) को योग्यता अपुग भएको भन्दै प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नठहर्‍याइयो (निर्णय २०८०/३/१० र सूचना २०८०/३/१२)। निवेदकले २०८०/३/२२ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकलाई २०८०/३/१० को निर्णय र २०८०/३/१२ को सूचनाद्वारा असफल गराउने कार्य कानूनसम्मत नदेखेकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। साथै २०८०/२/१९ मा गरिएको भनिएको संशोधन बोलपत्रदाताहरूबीच पुग्न नै नसकेको देखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदक जे.भी.समेतको प्राविधिक प्रस्तावको पुनःमूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 144 – २

निवेदक (पक्ष)	पोखरा आउटसोर्सिङ प्रा.लि., पोखरा म.न.पा.-८, कास्की (अख्तियारप्राप्त लेखनाथ स्वर्णकार)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रत्नपार्क, काठमाडौं; उत्पादन निर्देशनालय, प्राधिकरण

विवादको विषय	प्राधिकरणले २०७९/१२/०९ मा ठेक्का नं. NEA-GEN-2079/80-AT-03, Supply of Office Helpers को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा निवेदक कम्पनी मात्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहरिई २०८०/२/०७ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले सम्झौताको वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) राखेको अवस्थामा २०८०/३/२६ मा एक्कासी आशय सूचना बदर गरी खरिद कारबाही रद्द गरियो। निवेदकले २०८०/३/२७ मा निकायमा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८०/४/०४ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा निवेदन दिए। रद्दको आधार: श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(२) पालना नभएको र श्रम विभागले २०७९/४/१० मा जारी गरेको दररेट Breakdown भन्दा कम हुने गरी लागत अनुमान तयार गरिएको त्रुटि।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ३४(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायका प्रमुखले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(२) को व्यवस्था पालना नभएको र लागत अनुमान तयारीमा त्रुटि देखेको आधारमा आशय सूचना बदर गरी खरिद कारबाही रद्द गर्ने र लागत अनुमान पुनरावलोकन गरी बोलपत्रको नयाँ खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 145 – ३

निवेदक (पक्ष)	ब्लु हेभेन सेक्युरिटी एण्ड वर्कर सर्भिसेज प्रा.लि., पोखरा म.न.पा.-८, कास्की (अख्तियारप्राप्त लेखनाथ स्वर्णकार)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रत्नपार्क, काठमाडौं; उत्पादन निर्देशनालय, प्राधिकरण
विवादको विषय	प्राधिकरणले २०७९/१२/०९ मा ठेक्का नं. NEA-GEN-2079/80-AT-02, Supply of Light Vehicle Drivers, Technical Helper and Security Guards को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। प्राविधिक र आर्थिक पक्षको परीक्षणपछि दुई बोलपत्रदाता छनौट हुँदा निवेदक समेत सारभूत रूपमा प्रभावग्राही र न्यूनतम मूल्याङ्कित ठहरिएको थियो, र २०८०/२/०७ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले सम्झौताको औपचारिक निमन्त्रणा अपेक्षा गरी बसेको अवस्थामा २०८०/३/२६ मा आशय सूचना बदर गरी खरिद कारबाही रद्द गरिएकोमा निवेदकले २०८०/४/०४ मा दफा ४९ बमोजिम पुनरावलोकन माग गरे। प्राधिकरणको कारण: श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(२) को व्यवस्था पालना नभएको र श्रम विभागले तोकेको दररेट Breakdown भन्दा कम हुने गरी लागत अनुमान बनाइएको।

निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ३४(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले उत्पादन निर्देशनालयको मूल्याङ्कन र निर्णयमा निकाय प्रमुखले श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३४(२) पालना नभएको र श्रम विभागको संशोधित दररेट अनुसारभन्दा कम हुने गरी लागत अनुमान तयार भएको त्रुटि देखी आशय सूचना बदर गरी खरिद कारबाही रद्द गरेको तथा लागत अनुमान पुनरावलोकन गरी नयाँ खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय कानूनसम्मत नै ठहर गऱ्यो। यसैले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 146 – ४

निवेदक (पक्ष)	MSIPL-ENPL JV, का.म.न.पा.-१५, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त अरुण कुमार शाह, कीर्तिपुर न.पा.-६)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्ग, काठमाडौं; वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय; प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक
विवादको विषय	प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले २०७९/९/०३ मा बोलपत्र नं. NEA/DCSD/DSVIPN/79/80-101, Supply, delivery, installation/erection, testing and commissioning of Capacitors Banks at different Substations of distribution network को बोलपत्र आह्वान गऱ्यो। निवेदक जे.भी. प्राविधिक रूपमा सारभूत रूपले प्रभावग्राही ठहरिई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशय सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको थियो। तर निकायले e-GP Portal Edit mode मा गएको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्न नसकिएको भन्दै निवेदकको २०७९/१०/०३ मा Upload गरिएको बोलपत्रसमेत रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय (२०८०/३/२८) र सूचना (२०८०/३/२९) गऱ्यो। निवेदकले २०८०/४/१५ मा दफा ४९, ५०(१) बमोजिम पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले e-GP Portal Edit mode मा गएको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्न नसकिएको भन्ने नितान्त प्राविधिक कारण देखाई बोलपत्र रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने २०८०/३/२८ को निर्णय र २०८०/३/२९ को सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गऱ्यो। साथै दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदकले e-GP Portal मा Save भई बसेको बोलपत्रबाट सार्वजनिक खरिद अनुगमन

	कार्यालयको प्राविधिक सहयोग लिई (आवश्यक परे विशिष्टीकृत सहयोग उपलब्ध गराई) निजको Price Bid खोली (Retrieve गरी) बोलपत्रको मूल्याङ्कन कार्य नियमानुसार अघि बढाउन आदेश दियो।
--	--

विवाद 147 – ५

निवेदक (पक्ष)	High Himalaya-Mountain JV, का.म.न.पा.-३, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त चन्द्रकला रेग्मी, मध्यनेपाल न.पा.-६, लमजुङ)
विपक्षी	लुम्बिनी विकास कोष (Sacred Garden, रुपन्देही); कोषका प्रमुख; कोषका Project Chief
विवादको विषय	कोषले ठेक्का नं. LDT/WFC/NCB-03/079/80, Integrated Solid Waste Management, Flood Management, Canal Development, Landscaping and Associated Works of Lumbini Master Plan को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। यसअघि समितिले २०८०/१/११ मा निकायको निर्णय बदर गरी पुनःमूल्याङ्कन गर्न आदेश दिएको थियो। पुनःमूल्याङ्कनपछि Clause 2.3.3 Financial Resources र 2.4.2(a) Specific Construction Experience मा पेश गरेका प्रमाणका आधारमा निवेदकको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर हुन नसकी २०८०/४/१२ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने पुनः सूचनामा निवेदकको नाम परेन। निवेदकले दफा ४७ बमोजिम निकायमा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८०/४/२५ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा (द.नं. २१) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन, कागजात र सुनुवाइका आधारमा निकायले गरेको अध्ययन र मूल्याङ्कन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, २०६४ र बोलपत्र कागजातमा उल्लिखित शर्तका आधारमै भएको देखेकाले निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 148 – ६

निवेदक (पक्ष)	ई.जी. इन्फ्रा प्रा.लि., का.म.न.पा.-३२, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त उत्तम पौडेल, चन्द्रागिरि/का.च.न.पा.-१५)
विपक्षी	नेपाली सेना इन्जिनियरिङ तथा कल्याणकारी कार्य कार्यकारी समिति, भद्रकालीस्थान, काठमाडौं; नेपाली सेना जंगी अड्डा, भद्रकाली, काठमाडौं

विवादको विषय	समितिले २०८०/२/३० मा बोलपत्र नं. NAWF/EWCEB/NC/EPC/SBH/CHHN/079/80/70, EPC of Sub Speciality Hospital at Shree Birendra Hospital, Chhauni, Kathmandu का लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। तीन बोलपत्रदाता सहभागी भएका थिए। निकायले निवेदकको बोलपत्र स्वार्थ बाझिएको (Conflict of Interest) र अन्य योग्यताका सामान्य कारण देखाई रद्द गर्‍यो। निवेदकले अनुभव सम्बन्धी योग्यताका प्रमाण पेश गरेको तर निकायले पत्राचार फर्काउँदा पनि नफर्काई म्याद गुजार्ने मनसायले २०८०/४/३१ मा मात्र फर्काएको आदि कारणबाट चित नबुझी निवेदकले २०८०/५/०१ (द.नं. २८) मा दफा ४९, ५०(१) बमोजिम पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले पेश गरेका अनुभव सम्बन्धी योग्यताका प्रमाण यथेष्ट देखेको तर सार्वजनिक निकायले स्वार्थ बाझिएको (Conflict of Interest) सम्बन्धमा अपुरो अध्ययन गरी र अन्य योग्यताको हकमा सामान्य कारण देखाई बोलपत्र रद्द गरेको ठहर गर्‍यो। २०८०/४/२४ मा परमार्फत दिइएको जानकारी र सो सम्बन्धी निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदक ई.जी. इन्फ्रा प्रा.लि.को बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरी कानून बमोजिम खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 149 – ७

निवेदक (पक्ष)	SXRB-Kalika Joint Venture, बालुवाटार, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि निकोलस पाण्डे)
विपक्षी	प्रधान सेनापति (निकाय प्रमुख), नेपाली सेना; नेपाली सेना काठमाडौं-तराई/मधेश फास्ट ह्याक (एक्सप्रेसवे) सडक आयोजना कार्यालय; आयोजना प्रमुख
विवादको विषय	नेपाली सेना काठमाडौं-तराई/मधेश फास्ट ह्याक सडक आयोजनाको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान भएकोमा निवेदक जे.भी.को बोलपत्र अस्वीकृत/अमान्य/अयोग्य ठहर गरियो। निवेदकले Pending Litigation फारम नभरी पेश गरेको भन्ने विषय उठ्यो; जे.भी.का साझेदारका नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको, विशेष अदालतले सफाई दिएको र आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको तथ्य थियो। निवेदकले २०८०/६/१० (द.नं. ४७) मा दफा ४९, ५०(५) बमोजिम निर्णय पुनरावलोकन गरी आफ्नो बोलपत्र अन्य चरणको कारबाहीमा समावेश गरिपाउँ

	भनी माग गरे। निकायले २०८०/५/२२ मा निर्णय गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना जारी गरेको थियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ६५क(१)(२)(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५क(१)(२)(३) र बोलपत्र कागजातको ITB Clause 29.6 लगायतका शर्त बमोजिम नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर मात्र निवेदकको बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनुपर्नेमा निकायले सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी निर्णय गरेको देख्यो। यसैले २०८०/५/२२ को निर्णय र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। प्रतिस्पर्धाको दायरा बढाउने दृष्टिले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम कुनै कुरा बुझ्नुपर्ने भए नियमानुसार बुझी निवेदक बोलपत्रदातालाई समेत समावेश गरी पुनःमूल्याङ्कन कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 150 – ८

निवेदक (पक्ष)	SXRB-Kalika Joint Venture, बालुवाटार, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि निकोलस पाण्डे) – दोस्रो प्याकेज
विपक्षी	प्रधान सेनापति (निकाय प्रमुख), नेपाली सेना; नेपाली सेना काठमाडौं-तराई/मधेश फास्ट ह्याक (एक्सप्रेसवे) सडक आयोजना कार्यालय; आयोजना प्रमुख
विवादको विषय	केसनं. ७ सरहकै विषयमा नेपाली सेना काठमाडौं-तराई/मधेश फास्ट ह्याक सडक आयोजनाको अर्को ठेक्काका लागि पनि निवेदक जे.भी.को बोलपत्र Pending Litigation फारम नभरी पेश गरेको भन्दै अस्वीकृत/अमान्य/अयोग्य ठहर गरियो। जे.भी.का साझेदारका नाममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाई दिएको र आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको तथ्य थियो। निवेदकले २०८०/६/१० (द.नं. ४८) मा दफा ४९, ५०(५) बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ६५क(१)(२)(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)

आधार र निर्णय	समितिले पहिलो प्याकेज (केस नं. ७) सरह नै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६५(१)(२)(३) र बोलपत्र कागजातको ITB Clause 29.6 अनुसार नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर मात्र निर्णय लिनुपर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय नमिलेको ठहर गर्‍यो। २०८०/५/२२ को निर्णय र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गरियो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम आवश्यक कुरा बुझी निवेदकलाई समेत समावेश गरी पुनःमूल्याङ्कन कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।
---------------	--

विवाद 151 – ९

निवेदक (पक्ष)	ई.जी. इन्फ्रा प्रा.लि., का.म.न.पा.-३५, काठमाडौं (वारेस बालमुकुन्द झा)
विपक्षी	मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम
विवादको विषय	प्रतिष्ठानले ठेक्का नं. MIHS/NCB/EPC/01/2078/079, Detail Engineering, Design and Construction of Cardiology Department at MIHS Janakpur Dham निर्माणका लागि २०७९/१/२१ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक बोलपत्रको खरिद कारबाहीमा भाग लिई २०७९/३/२० मा बोलपत्र खोलिएको र आफू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई वैध अपेक्षासहित बसेकोमा २०८०/६/९ मा बोलपत्र रद्द भएको सार्वजनिक सूचनाबाट थाहा पाई सोही दिन दफा ४७ बमोजिम निकायमा निवेदन दिए। जवाफमा चित नबुझी निवेदकले २०८०/६/१६ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. ५०) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- नियमावली, २०६४ – नियम ६(५) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६(५) को आधारमा वाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न भई बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय भए गरेको देखेकाले निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 152 – १०

निवेदक (पक्ष)	ई.जी. इन्फ्रा प्रा.लि., का.म.न.पा.-३५, काठमाडौं (वारेस बालमुकुन्द झा)
विपक्षी	मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम
विवादको विषय	केस नं. ९ सरहकै संरचनामा प्रतिष्ठानको अर्को ठेक्का नं. MIHS/NCB/EPC/02/2078/079, Detail Engineering, Design and Construction of Oncology Department at MIHS Janakpur Dham को

	खरिद कारबाहीमा पनि निवेदक सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भई वैध अपेक्षासहित बसेकोमा २०८०/६/९ मा बोलपत्र रद्द भएको सार्वजनिक सूचनाबाट थाहा पाई निवेदकले दफा ४७ बमोजिम निकायमा र त्यसपछि २०८०/६/१६ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. ५०) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ६(५) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६(५) बमोजिम वाध्यकारी परिस्थिति उत्पन्न भई बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय भए गरेको देखी निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गन्यो।

विवाद 153 – ११

निवेदक (पक्ष)	BSS Readymade Industries/Gipson Ashika Enterprises JV, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त विष्णु कुमार श्रेष्ठ, चन्द्रागिरि न.पा.-११)
विपक्षी	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं; प्रशासन विभाग; निकाय प्रमुख
विवादको विषय	नेपाल प्रहरी प्रशासन विभागले २०८०/४/०८ मा बोलपत्र नं. NPHQ/G/NCB/2080-081/19, Supply and Delivery of Chusta Cloth (Complete Chusta Dress Set) खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गन्यो। तीन बोलपत्रदाता मध्ये निवेदक जे.भी.ले रीतपूर्वक बोलपत्र पेश गरी सबै Criteria पुगेको अपेक्षा राखेकोमा निकायले २०८०/६/१४ को पत्रबाट एक मात्र बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दियो। निवेदकले कारण माग गर्दै दफा ४७(१) बमोजिम २०८०/६/१८ मा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८०/६/२३ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. ६८) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र कागजातको Section III EQC Clause 2.3.3 Financial Resources अन्तर्गत जे.भी.का साझेदार Gipson Ashika Enterprises ले पेश गरेको Credit Line र Liquid Asset का आधारमा योग्यता नपुगेको ठहर गरी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गन्यो।

विवाद 154 – १२

निवेदक (पक्ष)	BSS Readymade Udhyog/Gipson Ashika Enterprises JV, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त विष्णु कुमार श्रेष्ठ)
विपक्षी	नेपाली सेना सम्भार रखी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौं; निकाय प्रमुख
विवादको विषय	जंगी अड्डाले २०८०/४/२३ मा ठेक्का नं. NCB/080/081-104, Sports Dress and Tracksuit खरिदको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। तीन बोलपत्रदाता मध्ये निवेदक जे.भी.ले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी समयभित्रै बोलपत्र पेश गरेकोमा निकायले २०८०/६/१७ को पत्रबाट एक मात्र बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी दियो। निवेदकले कारण माग गर्दै दफा ४७(१) बमोजिम २०८०/६/२२ मा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८०/६/२९ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. ७०) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदक जे.भी.ले बोलपत्र कागजातका कतिपय Criteria पूरा गरे पनि निकायले उपलब्ध गराएको Specification का शर्त निवेदकले पेश गरेको पोशाकको नमुनाले पूरा गर्न नसकेको ठहर गरी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 155 – १३

निवेदक (पक्ष)	सूर्योदय ऊर्जा-बुद्धिराजा इलेक्ट्रिकल्स जे.भी., टोखा न.पा.-४, तारकेश्वर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि सन्तोष श्रेष्ठ)
विपक्षी	राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, प्रधान कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं; निकाय प्रमुख
विवादको विषय	परिषद्ले २०८०/४/१७ मा ठेक्का नं. ICB/EPC/FLD.LIT/21.233/80/81, Supply and Installation of Floodlight in T.U. Cricket Ground का लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले रीतपूर्वक बोलपत्र दाखिला गरी सहभागी भएकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि परिषद्ले अर्को बोलपत्रदातालाई मात्र सफल ठहर गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना (२०८०/७/२०) र Letter of Acceptance (२०८०/८/७) जारी गरी २०८०/८/१२ मा सम्झौता गरिसकेको थियो। निवेदकले दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. ९४) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २७(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले सम्झौता गर्ने कार्य नमिलेको ठहर गरी दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म निर्णय बदर गर्‍यो। पत्राचारमा देखिएको अस्वाभाविकता र ऐनको दफा २७(३) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी २०८०/८/१२ मा गरेको सम्झौता गैरकानूनी ठहर गरियो। निवेदकको प्राविधिक प्रस्तावमा Minor Deviation मात्र देखिएको र त्यस्तै Minor Deviation योग्य ठहरिएको बोलपत्रदाताको प्रस्तावमा पनि देखिएकाले प्रतिस्पर्धाको दायरा बढ्ने देखी निवेदकको प्राविधिक प्रस्तावलाई समेत Technical Evaluation मा समावेश गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम पुनःमूल्याङ्कन कानून बमोजिम अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 156 – १४

निवेदक (पक्ष)	रूपा निर्माण सेवा प्रा.लि., ललितपुर म.न.पा.-२१ (अख्तियारप्राप्त ऋद्धिनिश महर्जन)
विपक्षी	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, गाईघाट-दिक्तेल सडक योजना, गाईघाट, उदयपुर
विवादको विषय	Federal Highway Supervision and Monitoring Office, Itahari अन्तर्गत गाईघाट-दिक्तेल सडक योजनाले ठेक्का नं. GDRP/337011084/080/81-01, Road Safety Work along Madan Bhandari Highway, Basaha Ch. 0+000 to Bhiman Ch. 135+000 को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकले म्यादभित्रै रीतपूर्वक बोलपत्र दाखिला गरेकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भई निवेदकले दफा ४९ बमोजिम २०८०/८/१९ मा समितिमा (द.नं. ९७) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले Financial Resources (Liquid Asset) का लागि पेश गरेको आ.व. २०७८/७९ को Balance Sheet को Current Asset अन्तर्गत Cash and Cash Equivalents को योग्यता यथेष्ट देखेको तर निकायले Current Asset, Current Liability र Working Capital जोडेर गरेको मूल्याङ्कन नमिलेको ठहर गर्‍यो। २०८०/८/१० को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गरी दफा ५०(५)(ख)(३)

	बमोजिम निवेदकसमेतको प्राविधिक प्रस्तावको पुनःमूल्याङ्कन गरी खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।
--	---

विवाद 157 – १५

निवेदक (पक्ष)	G.H. MediHealth Concern Pvt. Ltd., मध्यपुर ठिमी न.पा.-१, लोकन्थली, भक्तपुर (अख्तियारप्राप्त गोविन्द प्रसाद गौतम)
विपक्षी	बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, सुनसरी; प्रतिष्ठान प्रमुख
विवादको विषय	प्रतिष्ठानले ठेक्का नं. BPKIHS/080/81/01, Haemodialysis Materials खरिदका लागि एउटै प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। मूल्याङ्कनमा निवेदक कम्पनी क्र.सं. ३,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१४,१५,१६,१७ मा रु. ९९,३३,२००।- (भ्याट बाहेक) मा स्वीकृत हुने आशय सूचना जारी भएपछि प्रतिष्ठानले पछि फरक आधारमा पुनः मूल्याङ्कन गरी चार जना बोलपत्रदाताको नाममा Letter of Intent जारी गर्‍यो। निवेदकले सो निर्णय पुनरावलोकन माग गर्दै समितिमा निवेदन दिए (द.नं. ९८)।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ७(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(१)
आधार र निर्णय	समितिले पहिले भएको मूल्याङ्कनका आधारलाई बेवास्ता गरी गरेको पछिल्लो मूल्याङ्कनका आधारमा २०८०/८/११ मा चार जना बोलपत्रदाताको नाममा जारी Letter of Intent र सम्बन्धित निर्णय नमिलेको देख्यो। साथै दफा ७(३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिने सामान (Goods) सम्बन्धी सबै शर्त प्रष्ट पारी SBD को प्रावधान अनुरूप सूचनामै उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो नगरी पछि अर्कै प्रकारले मूल्याङ्कन गरेको प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको ठहर गरी दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय बदर गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको परिमार्जित बोलपत्र कागजातको Invitation for Bids मा रहेको "reserve right to accept or reject" प्रावधान नराखिएको देखी दफा ५०(५)(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा त्यस्तो त्रुटि नदोहोर्याउन आदेश दियो।

विवाद 158 – १६

निवेदक (पक्ष)	सदाज्योति सप्लायर्स (प्रो. उज्ज्वल कुमार तमोलिया), धादिङ बेनिघाट-७
विपक्षी	नेपाली सेना नं. १६ बाहिनी अड्डा, छाउनी ब्यारेक, काठमाडौं (आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय अन्तर्गत)

विवादको विषय	आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालयले २०८०/६/२१ मा काठमाडौं जिल्लास्थित युनिटहरूलाई राशन ठेक्का वर्ष (२०८० माघ १-२०८१ पौष मसान्त) अन्तर्गत प्याकेज नं. ५ खाना पकाउने इन्धन (एल.पी. ग्यास) आपूर्तिको बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्‍यो। तीन बोलपत्रदाता मध्ये निवेदकसमेत गरी २ वटा बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएकोमा निकायले २०८०/८/८ को पत्रअनुसार निवेदकको योग्यता पुगेको भए तापनि अर्को बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना जारी गर्‍यो, किनकि त्यस बोलपत्रमा पेश भएको घोषणापत्र/प्रतिबद्धता पत्र कम्पनीको लेटर प्याडमा नभई निकायद्वारा जारी नमुना पत्रमै सही र छाप लगाई पेश गरिएको थियो। निवेदकले २०८०/८/११ मा निकायमा र जवाफमा चित नबुझी २०८०/८/२० मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. १००) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन, कागजात र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद १५९ – १७

निवेदक (पक्ष)	सदाज्योति सप्लायर्स (प्रो. उज्ज्वल कुमार तमोलिया), धादिङ बेनिघाट-७
विपक्षी	नेपाली सेना उपत्यका पृतना हे.क्वा., नारायणहिटी, काठमाडौं (आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय अन्तर्गत)
विवादको विषय	केस नं. १६ सरहकै विषयमा उपत्यका पृतना हे.क्वा.लाई राशन ठेक्का वर्ष २०८०/८१ को प्याकेज नं. ५ (एल.पी. ग्यास) आपूर्तिको बोलपत्रमा पनि तीन मध्ये निवेदकसहित २ वटा बोलपत्र प्रभावग्राही ठहरिएकोमा घोषणापत्र/प्रतिबद्धता पत्र निकायको नमुना ढाँचामा (कम्पनीको लेटर प्याडमा नभई) पेश गरिएको कारण देखाई अर्को बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गर्ने आशय सूचना जारी भयो (पत्र मिति २०८०/८/११)। निवेदकले २०८०/८/१२ मा निकायमा र जवाफमा चित नबुझी २०८०/८/२० मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. १०१) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 160 – १८

निवेदक (पक्ष)	सदाज्योति सप्लायर्स (प्रो. उज्ज्वल कुमार तमोलिया), धादिङ बेनिघाट-७
विपक्षी	नेपाली सेना नं. १ बाहिनी अड्डा, बालाजु ब्यारेक, काठमाडौं (आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय अन्तर्गत)
विवादको विषय	केस नं. १६/१७ सरहकै संरचनामा बालाजु ब्यारेकलाई राशन ठेक्का वर्ष २०८०/८१ को प्याकेज नं. ५ (एल.पी. ग्यास) आपूर्तिको बोलपत्रमा पनि तीन मध्ये निवेदकसहित २ वटा बोलपत्र प्रभावग्राही ठहरिएकोमा घोषणापत्र/प्रतिबद्धता पत्र निकायको नमुना ढाँचामा पेश गरिएको कारण देखाई अर्को बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गर्ने आशय सूचना जारी भयो (पत्र मिति २०८०/८/१२)। निवेदकले सोही दिन निकायमा र जवाफमा चित नबुझी २०८०/८/२० मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. १०२) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 161 – १९

निवेदक (पक्ष)	सदाज्योति सप्लायर्स (प्रो. उज्ज्वल कुमार तमोलिया), धादिङ बेनिघाट-७
विपक्षी	नेपाली सेना नं. १५ बाहिनी अड्डा, तोपखाना ब्यारेक, काठमाडौं (आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय अन्तर्गत)
विवादको विषय	केस नं. १६-१८ सरहकै संरचनामा तोपखाना ब्यारेकलाई राशन ठेक्का वर्ष २०८०/८१ को प्याकेज नं. ५ (एल.पी. ग्यास) आपूर्तिको बोलपत्रमा पनि तीन मध्ये निवेदकसहित २ वटा बोलपत्र प्रभावग्राही ठहरिएकोमा घोषणापत्र/प्रतिबद्धता पत्र निकायको नमुना ढाँचामा पेश गरिएको कारण देखाई अर्को बोलपत्रदातालाई स्वीकृत गर्ने आशय सूचना जारी भयो (पत्र मिति २०८०/८/८)। निवेदकले २०८०/८/११ मा निकायमा र जवाफमा चित नबुझी २०८०/८/२० मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. १०३) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)

आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।
---------------	---

विवाद 162 – २०

निवेदक (पक्ष)	द मेडिकल सोल्युशन्स प्रा.लि., का.म.न.पा.-२८, डिल्लीबजार, काठमाडौं (वारेस कपिल प्रसाद भट्ट, पञ्चदेवल विनायक न.पा.-९, अछाम)
विपक्षी	त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं
विवादको विषय	अस्पतालले ठेक्का नं. TUTH/NCB/WORKS/PA-2/79/80, Construction of Three Sets Modular Operation Theater with Civil Works Renovation in SWMCC का लागि २०८०/४/०३ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकले माग गरिएको Specification अनुसार बोलपत्र भरी पेश गरेकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल भई निवेदकले २०८०/९/२९ मा निकायमा र जवाफमा चित नबुझी २०८०/१०/०९ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. १५२) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। तर मूल्याङ्कन गर्दा आइटम नं. १७.२ मा निवेदकको प्रस्तावित सामानको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेजस्तै गरी आइटम नं. १ मा आरोग्य मेडिकेट प्रा.लि.को प्रस्तावित सामानको प्राविधिक मूल्याङ्कन नगरी मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता (Consistency and Uniformity) को सिद्धान्त पालना नभएको देखी दफा २३(२)(घ) बमोजिम त्यसको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानी स्वीकृत गर्ने गरी जारी २०८०/९/२५ को सूचना/पत्राचार र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गरियो।

विवाद 163 – २१

निवेदक (पक्ष)	Lifeline Trade International Pvt. Ltd., ललितपुर म.न.पा.-१५ (वारेस बालमुकुन्द झा)
विपक्षी	नेपाल सरकार, स्वास्थ्य सेवा विभाग, पचली, टेकु, काठमाडौं; व्यवस्थापन शाखा
विवादको विषय	विभागको बोलपत्रमा (1S2E प्रक्रिया) निवेदकसहित दुई बोलपत्रदाताले भाग लिई २०८०/८/१७ मा बोलपत्र खोलिएको र निवेदकको योग्यता पुग्ने भएकोले सारभूत

	रूपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृत हुने अपेक्षा राखी बसेकोमा २०८०/९/२६ मा प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशय सूचना/पत्रमा अर्को बोलपत्रदाता (Maxim Incorporation Traders प्रा.लि.) मात्र छनौट भयो। निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम २०८०/१०/०२ मा निकायमा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८०/१०/०९ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 164 – २२

निवेदक (पक्ष)	ZOEC-HOGN JV (चीन), (अख्तियारप्राप्त रमेश बहादुर स्वाँर, नेपालगञ्ज न.पा.-१२, बाँके)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दरबारमार्ग, काठमाडौं; वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय; प्रबन्ध निर्देशक; निर्देशनालयका निर्देशक; प्रबन्ध निर्देशकद्वारा राजन ढकालको संयोजकत्वमा गठित समिति; समितिका संयोजक; विपक्षी बोलपत्रदाता Rudranee Infrastructure Ltd., India
विवादको विषय	प्राधिकरणको एक खरिदमा विपक्षी बोलपत्रदाता Rudranee Infrastructure Ltd., India ले Price Schedule को Col. 8 मा दररेट भरे पनि परिमाण र दररेट गुणन गरी गुणनफलहरूको योगफल (Col. 10) खाली राखेकोमा प्राधिकरणले खाली रहेको महललाई नै ठीक ठानी दररेटका महल (Col. 8) लाई शून्य मानी सो बोलपत्रदातालाई न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर्‍याई २०८०/१०/०७ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदक ZOEC-HOGN JV ले सो निर्णय पुनरावलोकन माग गर्दै दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले Rudranee Infrastructure Ltd.को दररेट महल र गुणनफल योगफल महलबीचको विसंगतिको व्याख्या र सोका आधारमा गरिएको मूल्याङ्कन पर्याप्त नदेखेकाले २०८०/१०/०७ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। ठहर खण्डका

	कुरा र समितिको प्रस्तावनामा उल्लिखित विषयसमेत विचार गरी निवेदक र विपक्षी बोलपत्रदातासहित सबैसँग जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम नियमानुसार पुनःमूल्याङ्कन गर्न आदेश दियो।
--	---

विवाद 165 – २३

निवेदक (पक्ष)	Hubei Best Crane Co. Ltd. (चीन) को तर्फबाट Elemech International Pvt. Ltd., का.म.न.पा.-१०, बुद्धनगर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त जीवन चन्द)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, दरबारमार्ग, काठमाडौं; वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय
विवादको विषय	प्राधिकरणले IFB No. RE-ICB/DCSD-079/80-16, Supply and Delivery of Truck Mounted Crane खरिदका लागि ३ अप्रिल २०२३ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकले रीतपूर्वक बोलपत्र पेश गरेकोमा ३० जुलाई २०२३ को प्राविधिक मूल्याङ्कनमा Spark Automotive प्रा.लि. र Hubei Changchi Special Vehicles Co. Ltd. लाई सफल गराइयो। निवेदकले २०८०/११/१ मा निकायबाट जानकारी माग गरी सोही दिन प्राप्त जवाफमा चित नबुझी २०८०/११/०४ मा दफा ४९(क), ५०(१) बमोजिम समितिमा (द.नं. १६९) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा २३(२)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। तर मूल्याङ्कनमा Technical Bid Evaluation Report को Annex 8.1 अन्तर्गत Spark Automotive प्रा.लि.ले प्रस्ताव गरेको Crane को Minimum Lifting Capacity सम्बन्धी प्राविधिक योग्यता नपुगेको देखिँदा दफा २३(२)(घ) बमोजिम त्यसको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको भनी स्वीकृत गर्ने गरी जारी २०८०/१०/०७ को सूचना/पत्राचार र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गरियो।

विवाद 166 – २४

निवेदक (पक्ष)	पृथ्वी इन्जिनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि., बुढानीलकण्ठ न.पा.-८, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रबन्ध निर्देशक केशव बहादुर दहाल)
---------------	--

विपक्षी	नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग, विशालनगर, काठमाडौं; महानिर्देशक; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	रेल विभागले ठेक्का नं. DORW/33702011/02/080/081, Construction of Railway Washing Chamber, Toilet and Protection and Maintenance Work of Railway को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकको एकल बोलपत्र मात्र छनौट भई आर्थिक प्रस्ताव खोली मूल्याङ्कन हुँदा निकायको लागत अनुमानभन्दा ४.०८% ले घटी देखिएको थियो, जसले दफा २७ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृति र खरिद सम्झौता हुनुपर्नेमा दफा २३(४) अनुसार थप जानकारी नमागी सामान्य फरकको कारण देखाई खरिद कारबाही नै रद्द गरियो (सूचना २०८०/११/०४)। निवेदकले २०८०/११/१८ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा (द.नं. १८०) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले दफा २३(४) अनुसार थप जानकारी नमागी सामान्य फरकको कारण देखाई खरिद कारबाही रद्द गर्ने कार्य प्रचलित खरिद ऐन, नियम प्रक्रिया र वैध अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimate Expectation) समेत अनुसार नमिलेको ठहर गर्‍यो। २०८०/११/०४ को खरिद कारबाही रद्द गरेको सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदकको बोलपत्रको पुनःमूल्याङ्कन गरी कानून बमोजिम खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो। निर्णय पुस्तिकामा कैरेट गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सार्वजनिक निकाय प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइयो।

विवाद 167 – २५

निवेदक (पक्ष)	सिद्धिगणेश आयुर्वेद सप्लायर्स (प्रोप्राइटर श्रीमला सापकोटा), बुटवल उप-म.न.पा.-८, रुपन्देही (वारेस विष्णु प्रसाद सिंखडा)
विपक्षी	प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम; कार्यालयको बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	केन्द्रले बोलपत्र नं. MP/PHLMC/NCB/GOODS-7/2080/81 अन्तर्गत २०८०/९/६ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकसहितका बोलपत्रदाताले २०८०/११/१३ मा बोलपत्र पेश गरेकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा एक मात्र बोलपत्रदाता (शिव आयुर्वेदिक फार्मा) सफल भई २०८०/१२/०५ मा आर्थिक प्रस्ताव

	खोल्ने आशय सूचना प्रकाशित हुँदा निवेदक बाहिर परे। निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम २०८०/१२/७ मा निकायमा निवेदन दिँदा निकायले निवेदकले पेश गरेका औषधि उत्पादक कम्पनीहरू WHO GMP Certified नभएकाले असफल भएको जवाफ दियो (२०८०/१२/११)। चित नबुझी निवेदकले २०८०/१२/१८ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २००) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै देखिए तापनि प्रचलित ऐन अनुसार उचित परिपाटी अपनाई मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति मिलाउन निकाय प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइयो।

विवाद 168 – २६

निवेदक (पक्ष)	नरेन्द्र-युनाइटेड संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), का.म.न.पा.-१०, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि सुरेश प्रसाद सिंखडा)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, का.म.न.पा.-२८, काठमाडौं; विपक्षी बोलपत्रदाता इन्टरिड-श्रेष्ठ जे.भी., विराटनगर, मोरङ
विवादको विषय	प्राधिकरणले ठेक्का नं. GOD/2080/81-02, Supply and Delivery of Instrument Transformer, LA, CB, Isolator and XLPE Cable खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.को प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी (२०८०/८/२९) पछि इन्टरिड-श्रेष्ठ जे.भी.को निवेदनका आधारमा निकायको पुनरावलोकन समितिले निवेदकले XLPE Cable (33 kV) को उत्पादकको रूपमा लिएको Chandresh Cables Limited, Gujarat को Bureau of Indian Standard (BIS) अनुमतिपत्र र जे.भी.का साझेदार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको Special Experience का कागजातको अध्ययन गरी निवेदकलाई समेत समावेश गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८०/१२/०२) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले सो निर्णय पुनरावलोकन माग गर्दै २०८०/१२/१९ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २०१) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)

आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो – निकायको पुनरावलोकन समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा निवेदक जे.भी.लाई समेत समावेश गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य नमिलेको देखेकाले सो सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। बोलपत्र मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन र निर्णय गर्दा कामको महत्व र कानूनले दिएको समयसीमालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अझ तदारुकताका साथ सम्पादन गर्न ध्यानाकर्षण गराइयो।
---------------	---

विवाद 169 – २७

निवेदक (पक्ष)	बिरुवा-नव काजिन्तपुर जे.भी., महाराजगञ्ज, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि जनक प्रसाद भट्ट)
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
विवादको विषय	महानगरपालिकाले IFB No. 06-24-080-81-NCBW-KMCE, Road Construction and Maintenance Works at North Sector (Ward No. 1-5, 26, 28-30) का लागि २०८०/६/२२ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.सहित ६ बोलपत्रदाताले रीतपूर्वक बोलपत्र पेश गरेकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा एक मात्र बोलपत्रदाता (Dhukuchcu-RA JV) सफल भई २०८०/१२/१० मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम २०८०/१२/१३ मा निकायमा निवेदन दिँदा निकायले जे.भी.का साझेदार नव काजिन्तपुर कन्स्ट्रक्सनको Power of Attorney प्राप्त व्यक्ति र JV Agreement मा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति फरक परेको भन्दै असफल भएको जवाफ दियो (२०८०/१२/१४)। निवेदकले २०८०/१२/२० मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २०२) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। ठहर खण्डमा लेखिएका व्यहोरा समेत विचारमा लिई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो।

विवाद 170 – २८

निवेदक (पक्ष)	एलिमेक इन्टरनेशनल प्रा.लि., का.म.न.पा.-१०, बुद्धनगर, काठमाडौं (वारेस कपिल प्रसाद भट्ट, पञ्चदेवल विनायक न.पा.-९, अछाम)
---------------	---

विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
विवादको विषय	महानगरपालिकाले IFB No. 02-02-080-81-NCBG-EDU-KMC, Supply and Delivery of LED Smart Board at KMC, Education Department आपूर्ति खरिदका लागि २०८०/८/२० मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकसहित १८ बोलपत्रदाताले रीतपूर्वक बोलपत्र पेश गरेकोमा प्राथमिक परीक्षण तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा ४ जना मात्र सफल भई २०८०/१२/१७ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशय सूचनामा निवेदकको नाम परेन। निवेदकले २०८०/१२/१८ मा निकायमा कारण मागी निवेदन दिँदा निकायले Power of Attorney र Bid Security सम्बन्धी कारण देखाई जवाफ दियो (२०८०/१२/१९)। चित नबुझी निवेदकले २०८०/१२/२३ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २०५) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। ठहर खण्डमा लेखिएका व्यहोरा समेत विचारमा लिई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो।

विवाद 171 – २९

निवेदक (पक्ष)	न्यू टेक्निकल इन्फ्रा प्रा.लि., ललितपुर म.न.पा.-१०, कुपन्डोल (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि लक्ष्मी प्रसाद सुबेदी)
विपक्षी	विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं; आयोजना निर्देशक
विवादको विषय	आयोजनाले IFB No. DUDBC/SBCP/WORKS/NCB/01/2080/81, Retrofitting Works of Gallery Baithak at Singha Durbar, Kathmandu का लागि २०८०/६/०१ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकसहित ५ बोलपत्रदाताको प्रस्तावमध्ये ४ जना प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण भई २०८०/१०/०५ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा प्रेरा निर्माण सेवा प्रा.लि.को बोलपत्र सबैभन्दा घटी देखियो, तर निवेदकको दाबी थियो कि सो बोलपत्रदाताले Letter of Price Bid मा अनिवार्य रूपले घोषणा गर्नुपर्ने छुट (Discount) अंक नभरी छुट्टै पत्रमा पेश गरेको थियो, जसलाई मान्यता दिई २०८०/१२/२६ मा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम २०८१/१/०२ मा निकायमा निवेदन दिँदा निकायले उक्त बोलपत्र सबैभन्दा घटी भएकाले स्वीकृत गरेको जवाफ दियो (२०८१/१/०६)। चित नबुझी निवेदकले २०८१/१/१२ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा (द.नं. २०२) निवेदन दिए।

निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। ठहर खण्डमा लेखिएका व्यहोरा समेत विचारमा लिई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो।

विवाद 172 – ३०

निवेदक (पक्ष)	Ambarshanti/Prayan-Regmi JV, मनभवन, ललितपुर (अख्तियारप्राप्त निर्दकुमार शाह, प्रयण कन्स्ट्रक्सन फर्मका साझेदार, खडक न.पा.-५, सप्तरी)
विपक्षी	बेलका नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रामपुर, उदयपुर, कोशी प्रदेश; कार्यालय प्रमुख; विपक्षी बोलपत्रदाता नेपाल मेगा/जे.बी./आश्रिका जे.भी. (नेपाल मेगा बिल्डर्स प्रा.लि. संलग्न)
विवादको विषय	नगरपालिकाले बोलपत्र नं. 08/BELAKA/NCB/W/2080/081, Supply and Construction of 450 cu.m. Overhead Tank along with 56 km Transmission and Distribution Pipeline Network... of Rampur Bazar Drinking Water Supply Project को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकको दाबी थियो कि नेपाल मेगा बिल्डर्स प्रा.लि. संलग्न जे.भी.को हकमा हाल ६ वटा ठेक्का सञ्चालनरत (Running Contracts) अवस्थामा रहेको भए तापनि सो लुकाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा (२०८०/१२/०७) योग्य ठहर गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना (२०८०/१२/२९) प्रकाशित गरियो। निवेदकले २०८१/१/१४ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २२७) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले प्रमाणका आधारमा नेपाल मेगा बिल्डर्स संलग्न जे.भी.को हकमा वास्तविक तथ्य ६ वटा ठेक्का सञ्चालनरत अवस्थामा रहेको देखेकाले जे.भी.ले बोलपत्रको परीक्षणकै चरणमा बोलपत्र कागजातले माग गरेको योग्यता (Eligibility) को शर्त पूरा गर्न नसकेको ठहर गर्‍यो। सो जे.भी.लाई योग्य ठहर गर्ने गरी गरिएको २०८०/१२/०७ को प्राविधिक मूल्याङ्कन र २०८०/१२/२९ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। नेपाल मेगा/जे.बी./आश्रिका जे.भी.को नाम सारभूत रूपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्रदाताको सूचीबाट हटाई कानून बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 173 – ३१

निवेदक (पक्ष)	पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., बालकुमारी-०८, ललितपुर (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि रुबिन सिंह)
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय; प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विवादको विषय	महानगरपालिकाले IFB No. 06-25-080-81-NCBW-KMCE, Road Construction and Maintenance Works at West Sector का लागि २०८०/६/२२ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकसहित ८ बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र पेश भएकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि निवेदकको नाम आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८०/१२/२५) मा परेन। निवेदकले २०८०/१२/२७ मा निकायसँग पत्राचार गरी कारण सोधेकोमा Standard Bidding Document को Section IV Letter of Technical Bid को बुँदा (k) को Paragraph भित्र Section VI (Works Requirements) र Section III (EQC) दुवैको शब्दावली उल्लेख भएको भन्दै प्रारम्भिक योग्यता परीक्षण (Eligibility Test) बाटै बाहेक गरिएको जानकारी पाए। निवेदकले दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा (द.नं. २२८) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २३(४)
आधार र निर्णय	समितिले Section VI र Section III दुवै शब्दावली लेखिनुमा निवेदकको कुनै हात नभएको तथा ती दुवै शब्दावली रहे पनि वा झिके पनि सम्पूर्ण Text Content को शब्द सार र मात्रिक रूपमा कुनै फरक नपर्ने र Text Content ले पूर्णतया Section VI कै भाष्य बोल्ने देखेकाले शब्दावली फरक परेको भनी निवेदकलाई प्रारम्भिक योग्यता परीक्षणबाटै बाहेक गर्ने कार्य नमिलेको ठहर गर्‍यो। २०८०/१२/२५ को सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। निवेदकसँग दफा २३(४) बमोजिम आवश्यक जानकारी माग गरी जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी निवेदकलाई समेत समावेश गरी पुनः मूल्याङ्कन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 174 – ३२

निवेदक (पक्ष)	कृश-शिवशक्ति जे.भी., का.म.न.पा.-३१, शान्तिनगर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त कृष्ण के.सी.)
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय; प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

विवादको विषय	महानगरपालिकाले IFB No. 15-39-080-81-NCBW-KMCE, Road Marking Works on Various Roads का लागि २०८०/९/२३ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले रीतपूर्वक बोलपत्र पेश गरेकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा जे.भी.का दुवै साझेदार Proprietorship फर्म भएको र फर्मको अधिकारिक प्रतिनिधि त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने मालिक स्वयं हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको आधारमा JV Agreement र Power of Attorney मिति नमिलेको भन्दै निवेदकलाई प्रारम्भिक योग्यता परीक्षणबाटै बाहेक गरी २०८१/१/१४ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरियो। निवेदकले २०८१/१/१६ मा निकायको खरिद एकाईलाई निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८१/१/२४ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा (द.नं. २३४) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले जे.भी.का दुवै साझेदार Proprietorship संरचनाअन्तर्गत स्थापित फर्म भएको र त्यस्तो संरचनामा कानुनी एवं प्राकृतिक व्यक्ति एकै हुने भई फर्मको अधिकारिक प्रतिनिधि त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने मालिक स्वयं हुने कानुनी प्रावधान रहेको र निवेदक जे.भी.को JV Agreement र Power of Attorney समयभित्रै गरेको देखिएकाले मिति नमिलेको भनी बाहेक गर्ने कार्य नमिलेको ठहर गर्‍यो। सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। निवेदकको बोलपत्रलाई समावेश गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम मूल्याङ्कन प्रक्रिया नियमानुसार अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 175 – ३३

निवेदक (पक्ष)	गरुड सपोर्ट सर्भिसेज (प्रा.लि.), का.म.न.पा.-४, बालुवाटार, काठमाडौं (वारेस शृंखला बिचारी)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं; वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय, गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा, कास्की; विपक्षी बोलपत्रदाता पोखरा आउटसोर्सिङ प्रा.लि.
विवादको विषय	प्राधिकरणको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयले ठेक्का नं. GPO/2080/81-003, Supply of Technical and Non-Technical Workers आपूर्ति खरिदको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निकायको बोलपत्र समिति र पुनरावलोकन कमिटीले पोखरा आउटसोर्सिङ प्रा.लि.को बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर गरी योग्यताको मूल्याङ्कन गरेको आधार र सोअनुरूप २०८१/१/१४ मा सो बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना प्रकाशित गरियो। निवेदकले

	सो बोलपत्र स्वीकृत गरी आफूसँग सम्झौता गर्ने माग गर्दै २०८१/१/३० मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २४१) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निकायको बोलपत्र समिति र पुनरावलोकन कमिटीले पोखरा आउटसोर्सिङ प्रा.लि.को बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर गर्न लिएको आधार र सोअनुरूप गरिएको आशय सूचना नमिलेको ठहर गरी दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। तर निवेदकको आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता गरिपाउँ भन्ने माग दाबीका सम्बन्धमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाताको संख्या तीन वटा भएको र निवेदकको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भए तापनि न्यूनतम मूल्याङ्कित हो भन्ने प्रमाणित नभएकाले सो माग दाबी नपुगी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन समेत खारेज गरियो। स्थापित विधि पालना गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइयो।

विवाद 176 – ३४

निवेदक (पक्ष)	रबिना-कालीगण्डकी जे.भी., का.म.न.पा.-१५, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि रामगोपाल श्रेष्ठ)
विपक्षी	नेपाल राष्ट्र बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं; गभर्नर (निकाय प्रमुख); मातहतको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग, पूर्वाधार विकास महाशाखा; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	बैंकले Bid IFB No. NRB/WORKS/NCB/01-079/80, Construction of Physical Infrastructure of Nepal Rastra Bank at Sano Thimi, Bhaktapur का लागि २०७९/८/२३ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकसहित ९ बोलपत्रदाताको प्रस्ताव पेश भई २०७९/१०/०९ मा बोलपत्र खोल्नुपर्नेमा नखोली रोकिएको र सर्वोच्च अदालतको २०८०/२/३१ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश बमोजिम २०८०/१०/१० मा बोलपत्र खोली प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि २०८१/१/१७ मा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत भई खरिद प्रक्रिया रद्द भएको सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले दफा ४७ बमोजिम २०८१/१/२१ मा निकायमा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८१/२/०१ मा दफा ४८, ४९, ५०, ५१ बमोजिम समितिमा (द.नं. २४६) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले बोलपत्र खरिद गर्दा लाग्ने शुल्कको रसिद (Bid Voucher) दुई वटा बुझाएको देखेको, ती मध्ये एउटाको अधिकारिकतामा नै प्रश्न उठेको र अर्कोमा बुझाउने संस्था नै रबिना-कालीगण्डकी जे.भी. हो भनी पुष्टि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, साथै Bid Specification मा माग भएअनुसारको IS 2062 लगायतको मापदण्डभन्दा योग्यता फरक भएको देखेकाले निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

विवाद 177 – ३५

निवेदक (पक्ष)	कल्पवृक्ष बि.बि.एन.एस. जे.भी., का.म.न.पा.-१६, बालाजु, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना)
विपक्षी	बागमती प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सिन्धुपाल्चोक, चौतारा; विपक्षी बोलपत्रदाता ANK Construction Company; जयविष्णु निर्माण सेवा
विवादको विषय	कार्यालयले ठेक्का नं. IDOSIN/W/NCB/45/080-81, Design and Build Melamchi River Bridge to Shikharpur-Melamchi 10 and 11, Sindhupalchok को खरिदका लागि २०८०/१२/२२ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ४०(ड) बमोजिमको घोषणा संलग्न गरेको भए तापनि निकायले Letter of Technical Bid मा बुँदा (L) थप गरी सो नभरेको आधारमा निवेदकलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल बनाई अन्य २ बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना (२०८१/०२/१५) प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले दफा ४७ बमोजिम निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८१/०२/२३ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २८२क) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र कागजातका फारमहरूमा हेरफेर गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय बाहेक अन्य निकायलाई नरहेकोमा सार्वजनिक निकायले Letter of Technical Bid मा बुँदा (L) थप गरेको र सो नभरेको आधारमा निवेदकलाई असफल बनाउने निर्णय नमिलेको ठहर गर्‍यो। बोलपत्रदाताको प्राविधिक बोलपत्रलाई अप्रभावग्राही ठहर गरी अन्य २ जनाको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी प्रकाशित २०८१/०२/१५ को सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा

	५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदकसमेतलाई समावेश गरी पुनः मूल्याङ्कन गरी कानून बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दियो।
--	--

विवाद 178 – ३६

निवेदक (पक्ष)	हिमालयन बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., रघुगंगा गा.पा.-०३, म्याग्दी
विपक्षी	पूर्वाधार विकास कार्यालय, बेनी, म्याग्दी
विवादको विषय	कार्यालयले ठेक्का नं. IDO/MYAGDI/NCB/W/BRIDGE/02/2080/81, Construction of Dar Khola Motorable Bridge को खरिदका लागि २०८०/१२/३० मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकसहितका बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र पेश भएकोमा एक बोलपत्रदाता (बि.एम.ए. निर्माण सेवा) ले टेण्डर फारमबाटको रकम गलत राजश्व शीर्षक (परीक्षा शुल्क शीर्षक नं. १४२२४ को साटो अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क शीर्षक नं. १४२२९) मा जम्मा गरेको भए तापनि निकायले सो बोलपत्रलाई समेत प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण गरी २०८१/०२/२४ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले दफा ४७ बमोजिम निकायमा निवेदन दिँदा निकायले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५८(१२) बमोजिम उक्त बोलपत्रदाता योग्य ठहरिएको जवाफ दियो (२०८१/०२/२५)। चित नबुझी निवेदकले २०८१/०२/३१ मा दफा ४७ बमोजिम समितिमा (द.नं. २८८) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• नियमावली, २०६४ – नियम ५८(१२) • ऐन, २०६३ – दफा २५ • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(६) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ५८(१२) मा विद्युतीय माध्यमबाट संकलन तथा प्रविष्ट गरिएको राजस्व रकम जम्मा गरेको मिति र कार्यालय कोड बाहेक अन्य विवरण सम्बन्धित कार्यालयले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र दफा २५ तथा नियम ६१(६) बमोजिम यस्तो सानातिना फरकले मात्रिक फरक र गम्भीर असर नपार्ने भई सार्वजनिक निकायलाई स्वीकार्य र प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएकाले निवेदकसहित दुवै बोलपत्रदातालाई योग्य ठहर्‍याई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरेको निर्णय कानूनसम्मत र न्यायोचित ठहर गर्‍यो। निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 179 – ३७

निवेदक (पक्ष)	इन्टरिड नेपाल, विराटनगर म.न.पा.-७, मोरङ (अख्तियारप्राप्त प्रतिनिधि अनु कुमारी पाण्डे)
विपक्षी	बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौँडा; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति; विपक्षी बोलपत्रदाता FairExim-EEES JV, का.म.न.पा.-२९, काठमाडौं
विवादको विषय	मन्त्रालयले ठेक्का नं. MOLET/NCB/GOODS/TM-01/2080-81, Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 60kW EV Fast Charger का लागि २०८१/०१/१८ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकसहित ४ बोलपत्रदाताबाट बोलपत्र पेश भई मूल्याङ्कन हुँदा SBD को 3.1 General Requirement अन्तर्गत Category i र ii को Rated Voltage (200-1000V) को Criteria नै पूरा नगर्ने बोलपत्रदातालाई समेत योग्य ठहर गरियो। न्यूनतम मूल्याङ्कित तेस्रो (L3) फर्मको बोलपत्र स्वीकृतिसम्बन्धी लागत अनुमानभन्दा १.४४% बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातासँग सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय लिई सशर्त स्वीकृत गर्ने निर्णय (२०८१/०३/०२) र सूचना (२०८१/०३/०३) भयो। निवेदकले २०८१/०३/१२ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २९४) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(२)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले Rated Voltage को Criteria नै पूरा नगर्ने बोलपत्रदातालाई समेत योग्य ठहर गरी एकरूपताको सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको देख्यो। न्यूनतम मूल्याङ्कित तेस्रो फर्मको बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी बोलकबोल भए तापनि दफा २३(२)(घ) बमोजिम न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपले प्रभावग्राही भएको मानी सशर्त स्वीकृत गर्ने गरी जारी २०८१/०३/०२ को निर्णय र २०८१/०३/०३ को सूचना/पत्राचार दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर (रद्द) गरियो।

विवाद 180 – ३८

निवेदक (पक्ष)	लव मेडिकल हल, जलेश्वर न.पा.-४, महोत्तरी (अधिकारिक प्रतिनिधि बालमुकुन्द झा)
विपक्षी	मधेश प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनुषा; विपक्षी बोलपत्रदाता Mediequips Nepal Pvt. Ltd.

विवादको विषय	केन्द्रले ठेक्का नं. MP/PHLMC/NCB/GOODS-20/2080-81, Procurement and Delivery of Hemodialysis Machine का लागि २०८१/०१/२७ मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक र Mediequips Nepal Pvt. Ltd. गरी दुई बोलपत्रदाता (1S1E प्रक्रिया) सहभागी भई २०८१/०२/२७ मा बोलपत्र खोलिएकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा Mediequips अयोग्य भई निवेदक दोस्रो न्यूनतम मूल्याङ्कित (L2) ठहरिएको थियो। तर आर्थिक प्रस्तावमा न्यूनतम मूल्याङ्कित (L1) Mediequips को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना (२०८१/०३/०६) प्रकाशित भयो। निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम २०८१/०३/०७ मा निकायमा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी २०८१/०३/१३ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा (द.नं. २९८) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात्, ठहर खण्डको प्रकरण २ मा उल्लेख भएबमोजिम निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२

विवाद 181 – १

निवेदक (पक्ष)	सर्जिमेड डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि., धरान उप-महानगरपालिका-१, सुनसरी
विपक्षी	बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान; कार्यालय प्रमुख; मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	प्रतिष्ठानले मिति २०८१।०१।०७ मा IFB No. BPKIHS/080/081/30 (Medicine for Health Insurance, Unit Rate) खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकको बोलपत्र औषधि व्यवस्था विभागको प्रमाणपत्रको म्याद सकिएको र धेरै आइटममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दररेटभन्दा उच्च कबोल गरेको आधारमा अप्रभावग्राही ठहर गरी २०८१।०३।०९ मा अर्को बोलपत्रदातासँग सम्झौता गर्ने आशय सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम निकायमा निवेदन दिई जवाफमा चित नबुझी दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा (२०८१।०३।२१) आफ्नो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आदेश माग गरे। निवेदकको भनाइ: काठमाडौँबाट जारी प्रमाणपत्र अपलोड गरिएको हो र प्रमाणपत्रमा धनीको नाम/ठेगाना निवेदककै हो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले पेश गरेको औषधि व्यवस्था विभाग, विराटनगरबाट जारी प्रमाणपत्रको मान्य अवधि २०७९।०८।०१ मै सकिएको पायो। निकायले निवेदकले पेश गर्नुपर्ने प्रमाणपत्र विराटनगर कार्यालयबाट जारी भएको हो भनी गरेको तर्कलाई अनुचित भन्न मिलेन। साथै १८९ आइटममा बोर्डले तोकेको दररेटभन्दा उच्च कबोल गरेकाले सोधभर्ना नहुने र निकायलाई ठूलो घाटा पर्ने देखिँदा Cost Effective Analysis अनुसार निवेदकलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नठहर्‍याएको विश्लेषण पनि अनुपयुक्त भन्न मिलेन। माग दाबी नपुगेकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज; निवेदकको धरौटी जफत गरी राजस्व खातामा जम्मा गर्न आदेश।

विवाद 182 – २

निवेदक (पक्ष)	वाइबा इन्फ्राटेक प्रा.लि., का.म.न.पा.-१५, काठमाडौँ (प्रतिनिधि तथा प्रबन्ध सञ्चालक लालबहादुर तामाङ)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण (रत्नपार्क); प्रबन्ध निर्देशक; वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति

विवादको विषय	प्राधिकरणले ठेक्का नं. ICB/DCSD-080/81-13, कोशी र मधेश प्रदेशका लागि Medium Voltage Covered Conductor (MVCC) को Supply and Delivery का लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (एक चरण दुई खाम) आह्वान गर्‍यो। मूल्याङ्कन समितिले उत्पादक (KEI Industries India Ltd.) ले तोकिएको उत्पादन, समान प्रकार/स्पेसिफिकेसनको बिक्री र सञ्चालन अवधिको योग्यता नपुऱ्याएको भन्दै निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव असफल ठहर गर्‍यो (मिति २०८०।१२।१६)। सोका आधारमा उप-कार्यकारी निर्देशकको सिफारिस, कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति र २०८१।०३।१२ को सूचनाबमोजिम आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भयो। निवेदकले असफल घोषणा बदर गरी आफ्नो बोलपत्र योग्य ठहर्‍याई अन्य चरणमा समावेश गर्न माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	बोलपत्र कागजातको Technical Experience मा "Similar Type" को व्याख्याका लागि Contract Agreement/Purchase Order समेत मान्य हुने प्रावधान राखिएको थियो। उत्पादकले पेश गरेको List of Purchase Order verify सम्म नगरी मान्यता नदिने निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो। समितिले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम मूल्याङ्कन समितिको २०८०।१२।१६ को निर्णय, सिफारिस, स्वीकृति र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। दफा २३(४) बमोजिम उत्पादकसँग जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी दफा ५०(५)(ख)(३) अनुसार निवेदकसमेतको प्राविधिक प्रस्ताव पुनः मूल्याङ्कन प्रक्रिया नियमानुसार अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 183 – ३

निवेदक (पक्ष)	कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि., चाबहिल, काठमाडौं (प्रतिनिधि खेमराज भण्डारी)
विपक्षी	नेपाल बैंक लिमिटेड, धर्मपथ, काठमाडौं
विवादको विषय	नेपाल बैंकले सुरक्षाकर्मी सेवा करारमा आपूर्ति गर्ने बोलपत्र (सूचना नं. NBL/NCB18/O080/081; आह्वान २०८०।११।१६) आह्वान गरेकोमा निवेदकले E-Bid मार्फत बोलपत्र दर्ता गरेको थियो। बैंकले २०८१।०३।२४ मा गरुड सेक्युरिटीज, निवेदक र अर्को गरी तीन बोलपत्रदातालाई सफल ठहर गर्ने आशय सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले बैंकमा दिएको निवेदनको जवाफ २०८१।०३।२८ मा आयो। जवाफमा चित नबुझी निवेदकले दफा ४९(क) र नियम १०३ बमोजिम समितिमा (२०८१।०३।३०) निवेदन दिई आफ्नो बोलपत्र मात्र स्वीकृत गरिपाउँ

	भन्ने माग गरे। निवेदकको दाबी: उसको बोलपत्र अरु दुई बोलपत्रदाताको भन्दा उल्लेख्य रकम कम भएकाले न्यूनतम मूल्याङ्कित हो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाको दररेटमा छुट दिन नसक्ने भएकाले अरुभन्दा कम कबोल भई न्यूनतम मूल्याङ्कित भन्ने वस्तुगत आधार नदेखेकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। तर ऐन/नियमावली अनुसार न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही एउटै बोलपत्रदाता ठहर गरी आशय सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा तीन जनालाई न्यूनतम मूल्याङ्कित ठहर्‍याई आफूखुशी Contract Award गर्ने कार्य कानून सम्मत नदेखिएकाले २०८१।०३।२४ को आशय सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गरी दियो।

विवाद 184 – ४

निवेदक (पक्ष)	पी.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., बालकुमारी-८, ललितपुर (प्रतिनिधि रुबिन सिंह)
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय; प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विवादको विषय	महानगरपालिकाले IFB No. 24-49-080-81-NCBW-KMC (Re-Notice), Road Construction and Maintenance Works at East Sector (वडा ०६-१०, ३१-३२) को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक सहभागी भएको उक्त बोलपत्रमा कानूनी योग्यता, Eligibility र प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि तीन बोलपत्रदाता मात्र छनोट भई २०८१।०३।२१ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशय सूचना निस्कँदा निवेदकको नाम समावेश थिएन। निवेदकले २०८१।०३।२७ मा दफा ४७ बमोजिम कारण मागदै निवेदन दिए। म्यादभित्र कारणसहित जवाफ नपाएपछि २०८१।०४।०७ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा निवेदन दिई आफ्नो आर्थिक प्रस्तावसमेत मूल्याङ्कन गर्न माग गरे। निकायको आधार: Form LIT-1 (Pending Litigation) को Matter in Dispute खण्डमा विवादको विषय उल्लेख नगरिएको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)

आधार र निर्णय	समितिले निवेदन, संलग्न कागजात र SBD को Section III: Evaluation and Qualification Criteria अन्तर्गतको Pending Litigation सम्बन्धी प्रावधान अध्ययन गर्‍यो। निवेदकले Form LIT-1 को Matter in Dispute मा उल्लेख गर्नुपर्ने मुद्दाको विषय उल्लेख नगरेको कारणले प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गर्ने निकायको निर्णय कानून सम्मत ठहरियो। निवेदकको माग दाबी पुग्न नसक्ने देखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।
---------------	--

विवाद 185 – ५

निवेदक (पक्ष)	MSIPL-ASC Power JV (महावीर श्री इन्टरनेशनल प्रा.लि. र ASC Power प्रा.लि. को संयुक्त उपक्रम), काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष शिव प्रकाश खेमका)
विपक्षी	राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं; कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	परिषदले हिमालयन टाइम्समा २०८१।०१।११ मा प्रकाशित बोलपत्र सूचना अनुसार Floodlight सम्बन्धी ठेक्का (ICB/EPC/FLD.LIT/..., Re-Invitation) का लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले बोलपत्र पेश गरेकोमा निर्माण व्यवसायी ऐन, २०५५ को दफा ११(क) बमोजिमको इजाजतपत्र नभएको कारणले प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर भयो। निवेदकले २०८१।०३।३१ मा दफा ४७(१) बमोजिम निवेदन दिएकोमा निकायले इजाजतपत्र नभएकाले पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनी २०८१।०४।०३ मा जवाफ दियो। चित्त नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम समितिमा (२०८१।०४।०९) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा निकायले Section III: Evaluation and Qualification Criteria को 2.4 अनुभव अन्तर्गत General Construction Experience (2.4.1) र Specific Construction Experience (2.4.2) का लागि तोकेको अवधि पुगनुपर्ने देखियो। जे.भी.का साझेदार MSIPL को दर्ता मिति २०८१।०१।२१ भएकाले उक्त योग्यता पुगेको नदेखिँदा निवेदकको माग दाबी पुग्ने देखिएन। दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 186 – ६

निवेदक (पक्ष)	पुष्पाञ्जली कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि., का.म.न.पा.-३२, काठमाडौं (प्रतिनिधि नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र षडानन्द पौडेल)
---------------	---

विपक्षी	पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगा; यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, कोशी प्रदेश, इटहरी; भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कोशी प्रदेश, विराटनगर; तत् कार्यालय प्रमुखहरू
विवादको विषय	सडक निर्माण खरिदमा निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव Section III: EQC को Clause 2.4.2 (a) र (b) अनुसार Asphalt Work को अनुभव नभएको भनी प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, इटहरीको २०८१।०४।०३ को निर्णय र सोका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुंगाको २०८१।०४।०७ को निर्णयले अस्वीकृत भयो। निवेदकले २०८१।०४।२३ मा निवेदन दिँदा Construction Experience Certificate को Nature नमिलेको र योजनाको स्रोत सहमति जारी नभएको कारण देखाई जवाफ दिइयो। यसमा चित नबुझी निवेदकले दफा ४९ बमोजिम समितिमा (२०८१।०४।२८) निवेदन दिई कार्यालयले गरेको गैरकानूनी निर्णय पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र संलग्न कागजातको अध्ययन तथा सुनुवाइपश्चात् निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही देखियो। प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्णय, पूर्वाधार विकास कार्यालयको निर्णय र २०८१।०४।२३ को जवाफसमेतको कार्य दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावग्राही देखिएकाले कानून बमोजिम निवेदकको बोलपत्रलाई समावेश गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद १८७ – ७

निवेदक (पक्ष)	गरुड सेक्युरिटीज प्रा.लि., बालुवाटार, का.म.न.पा.-४, काठमाडौं
विपक्षी	नेपाल टेलिकम, केन्द्रीय कार्यालय (भद्रकाली प्लाजा); नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय, बागमती प्रदेश, त्रिपुरेश्वर; कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि., चाबहिल
विवादको विषय	नेपाल टेलिकम (बागमती प्रदेश निर्देशनालय) को सुरक्षा गार्ड सेवा खरिदमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसका आधारमा २०८१।०४।१८ मा कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिसलाई छनोट गर्ने आशय सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले २०८१।०४।२३ मा पुनः मूल्याङ्कनका लागि निवेदन दिँदा निकायले २०८१।०४।२५ मा Tender Document को Section III बुँदा १२.५ (आ)(ख) बमोजिम सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेकाले उसलाई छनोट गरिएको भन्ने जवाफ दियो। निवेदकले २०८१।०४।३० मा दफा ३, १०, १३, ४२, ४८-५१ र नियम १०३-१०७

	बमोजिम आशय सूचना प्रकाशन गर्ने कार्य र सम्बन्धित निर्णयहरू बदर माग गरी समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १२ • ऐन, २०६३ – दफा १०(४) • नियमावली, २०६४ – नियम ६१(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३) • ऐन, २०६३ – दफा २३(४)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र कागजातको दफा १२.५(आ)(ख) मा उल्लेख नभएको, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुरक्षा गार्डका लागि योगदान सुरु गरेको मिति/महिनालाई आधार बनाई गरिएको प्राविधिक मूल्याङ्कन ऐनको दफा १०(४), २५(५) र नियमावलीको नियम ६१(४) विपरीत ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम मूल्याङ्कन समितिको सिफारिस, २०८१।०४।१८ को आशय सूचना र सम्बन्धित निर्णय सोही हदसम्म बदर गरियो। दफा ५०(५)(ख)(३) र ऐनको दफा २३(४) बमोजिम जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी निवेदकलाई समेत समावेश गरी खरिद कायम अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद १८८ – ८

निवेदक (पक्ष)	गरुड सेक्युरिटीज प्रा.लि., बालुवाटार, का.म.न.पा.-४, काठमाडौं
विपक्षी	नेपाल टेलिकम, केन्द्रीय कार्यालय; नेपाल टेलिकम, प्रादेशिक निर्देशनालय (पश्चिमाञ्चल), भैरहवा, रुपन्देही; कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि.
विवादको विषय	पश्चिमाञ्चल निर्देशनालय, रुपन्देहीको सुरक्षा गार्ड आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्रमा सहभागी नौ बोलपत्रदाता मध्ये निवेदकले अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (२०७८ श्रावण १ देखि २०८० असार मसान्तसम्म) निरन्तर रूपमा सुरक्षा गार्डको आपूर्ति गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषबाट २०८१।०५।२० मा प्राप्त विवरणले प्रमाणित गरेन (निवेदकले २०७९ जेठबाट मात्र योगदान सुरु गरेको)। यसकारण निवेदकलाई प्रारम्भिक जाँचमै सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नठहर्‍याई आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश नगरी कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिसलाई छनोट गर्ने २०८१।०५।२८ को आशय सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले २०८१।०६।१३ मा समितिमा निवेदन दिई आशय सूचना र सम्बन्धित निर्णय बदर माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको बोलपत्रले Section III: २ को बोलपत्र साथ अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने कागजातको दफा (च) बमोजिमको योग्यता पुगेको नदेखेकाले निकायले प्रारम्भिक जाँचमै आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने निर्णय कानून सम्मत ठहर गऱ्यो। निवेदकको माग दाबी पुग्न नसक्ने भएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 189 – ९

निवेदक (पक्ष)	गरुड सेक्युरिटीज प्रा.लि., बालुवाटार, का.म.न.पा.-४, काठमाडौं
विपक्षी	नेपाल टेलिकम, केन्द्रीय कार्यालय; नेपाल टेलिकम, वायरलेस सेवा निर्देशनालय, बबरमहल, काठमाडौं; कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिस प्रा.लि.
विवादको विषय	वायरलेस सेवा निर्देशनालयको सुरक्षा सेवा खरिदमा निकायले बोलपत्रको प्रारम्भिक परीक्षण गर्दा निवेदकलाई Section I बुँदा नं. ७ अनुसारको अनुसूची-२ को पत्रमा दुई वर्षको वार्षिक कबोल अङ्क उल्लेख गर्नुपर्नेमा त्यो लागत अनुमानभन्दा बढी देखिएको भन्दै अनुत्तीर्ण गऱ्यो। २०८१।०७।०४ को निर्णय अनुसार कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिसलाई Contract Award गर्ने गरी २०८१।०७।०५ मा आशय सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले २०८१।०७।२० मा सो आशय सूचना बदर गरी पाउँ भनी समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र संलग्न कागजातको अध्ययन तथा सुनुवाइपश्चात् निवेदकले अनुसूची-२ को पत्रमा उल्लेख गरेको कबोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा बढी भएको देखिएकाले बोलपत्रलाई व्यापारिक र आर्थिक मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने निकायको निर्णय कानून सम्मत ठहर गऱ्यो। निवेदकले Section I बुँदा नं. ७ मा उल्लिखित अनुसूची-२ बमोजिमको योग्यता पुऱ्याएको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 190 – १०

निवेदक (पक्ष)	वेदानशी-रान्केन जे.भी. (Vedanshee-Ranken J/V), बुढानीलकण्ठ, का.म.न.पा.-४ (प्रतिनिधि निकोलस पाण्डे)
---------------	--

विपक्षी	आयोजना निर्देशनालय (ADB), विशालनगर, काठमाडौं; सडक विभाग, बबरमहल, काठमाडौं
विवादको विषय	महाकाली राजमार्गका दुई खण्ड (सहजपुर-स्याउले र सतबाँझ-दार्चुला) मा W-Beam crash barrier जडान सम्बन्धी Contract No. SHIP/OCB/RSIW/01 र /02 का लागि बोलपत्र आह्वान भयो। निवेदक जे.भी.ले २०८०।१२।२१ भित्र बोलपत्र दाखिला गर्‍यो। निकायले EQC 1.8 multiple contract अनुसार समष्टि आवश्यकता (वार्षिक निर्माण कारोबार, आर्थिक स्रोत, अनुभव) मूल्याङ्कन गर्दा Ziyang Rural Road Upgrading Project (EPC+Investment) को प्रमाणपत्रको production rate दुवै प्याकेजको समष्टि आवश्यकताभन्दा कम भएको भन्दै जे.भी. केवल एउटा प्याकेजका लागि योग्य ठहर भयो (२०८१।०७।०७ को debriefing)। निवेदकले २०८१।०७।०९ मा दफा ४७ बमोजिम निवेदन दिँदा म्यादभित्र जवाफ नआएपछि दफा ४९ बमोजिम समितिमा (२०८१।०७।२०) निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदक जे.भी.ले बोलपत्र कागजातको Section III को 2.4 Construction Experience अन्तर्गत EQC 2.4.1 (Contract of similar size and nature) र EQC 2.4.2 (Construction Experience in key activities, तोकिएको वार्षिक न्यूनतम W-Beam crash barrier जडान) को योग्यता पुर्‍याएको र multiple contract को least cost combination को योग्यता समेत पुगेको देखेको ठहर गर्‍यो। २०८१।०७।०४ को च.नं. २९५ को पत्र, सोका आधारमा भएको आदेश र सोही मितिको Notice of intention for award of contract दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर भयो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदक जे.भी.को बोलपत्रको मूल्याङ्कन नियमानुसार अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 191 – ११

निवेदक (पक्ष)	ड्रागन-रेनेसाँ-रमिता जे.भी. (Dragon Construction, Renaissance Infrastructure, Ramita Infrastructure), तारकेश्वर न.पा.-११ (प्रतिनिधि सुजन सिंह महर्जन)
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौं प्लाजा, कमलादी; कार्यालय प्रमुख

विवादको विषय	महानगरपालिकाले २०८१।०३।३० मा गोरखापत्र दैनिकमा Road Construction and Maintenance Works at West Sector (वडा ३३-३२) of KMC (re-notice) को बोलपत्र आह्वान गरेकोमा निवेदक जे.भी. गठन गरी बोलपत्र पेश भयो। सार्वजनिक निकायले Form LIT-1 (Pending Litigation) को Matter in Dispute मा विवादको विषय उल्लेख नगरेको कारण निवेदकलाई प्राविधिक रूपमा असफल (Non-Responsive) ठहर गऱ्यो। निवेदकले आफ्नो प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गराई अयोग्य प्रस्तावदाताको बोलपत्र अस्वीकृत गरी पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ९५(३) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	निवेदकलाई असफल ठहर गर्ने निर्णय कानून सम्मत भई माग दाबी नपुगेकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज भयो। तर निकायले प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९५(३) बमोजिम अख्तियारी दिने कम्पनीको सञ्चालक समितिको बोर्ड निर्णय संलग्न नभएको र ITB 20.2 अनुरूपको Power of Attorney मा specimen signature नै नभएको कागजातलाई मान्यता दिई नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीलाई सफल ठहर गरेको, तथा ITB 4.1(a) को Joint Venture Agreement मा "All partners shall be jointly and severally liable" को प्रतिबद्धता अनुरूप नभएको कागजात मान्यता दिई Amar-Pashupati-Purnalaxmi JV लाई सफल ठहर गरेको निर्णय कानून सम्मत नदेखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 192 – १२

निवेदक (पक्ष)	नेशनल बायोमेडिकल सप्लायर्स, का.म.न.पा.-११, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं (प्रतिनिधि लोकेन्द्रकुमार लालकर्ण)
विपक्षी	बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडा; कार्यालय प्रमुख; मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	केन्द्रले २०८१।०६।१३ मा राष्ट्रिय दैनिकमा Supply, Delivery and Installation of Digital Mammography Machine (IFB No. HLMC/G/NCB/-27/83-82) को बोलपत्र सूचना प्रकाशन गऱ्यो। निवेदकले सूचना अनुसार सबै शर्त पूरा गरी बोलपत्रमा भाग लिएको थियो। २०८१।०८।०५ को इमेल सूचनामार्फत निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भई सफल ठहरिएका बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित भयो।

	निवेदकले २०८१।०८।०७ मा दफा ४७(१) बमोजिम निवेदन दिए। २०८१।०८।१२ मा प्राप्त जवाफमा चित नबुझी दफा ४९(क) बमोजिम २०८१।०८।१९ मा समितिमा निवेदन दिई निर्णय पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा १०(४) • ऐन, २०६३ – दफा २३ • नियमावली, २०६४ – नियम ५९ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायबाट बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन हुँदा ऐनको दफा १०(४), दफा २३ र नियमावलीको नियम ५९, ६०, ६२ र ६३ को प्रावधान अवलम्बन गरिएको देख्यो। निवेदकले बोलपत्रसाथ पेश गरेका कागजात अध्ययन गर्दा बोलपत्र कागजातको Section III: Evaluation and Qualification Criteria को 2.4.3 बमोजिमको Technical Experience को योग्यता पुग्ने अनुभवको कागजात नदेखिएकाले निवेदकको माग दाबी पुगेको देखिएन। दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 193 – १३

निवेदक (पक्ष)	अमृता इन्टरप्राइजेज (प्रोप्राइटर अमृता देवी वैश्य), विराटनगर म.न.पा.-७, मोरङ (प्रतिनिधि रामसुरत देव)
विपक्षी	नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (बागमती प्रदेश, काठमाडौं)
विवादको विषय	नेपाल टेलिकमले २०८१ असोज ७ (सेप्टेम्बर २३, २०२४) मा IFB No. NDCN/PD-KTM/NCB/23/283-82 अन्तर्गत Aerial Optical Fiber Cable आपूर्ति सम्बन्धी बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य ठहर भई २०८१।०८।१४ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने (Notice for the Opening of Price Bid) सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले निकायको निर्णय बदर गरी आफूलाई योग्य ठहर्‍याई बोलपत्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न माग गर्दै समितिमा निवेदन दिए। साथै निवेदकको Sample दर्ता नै नगरी प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने र बोलपत्र अस्वीकृत हुनुको जानकारी नदिने निकायको कार्यविरुद्ध आपत्ति उठाइयो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)

आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र कागजातको Section III: EQC को 2.4.3 मा उल्लिखित प्राविधिक अनुभवको अनिवार्य शर्त (विगत ५ वर्षभित्र तोकिएको परिमाणको 6 core वा सोभन्दा माथिको aerial optical fiber cable आपूर्ति) पुग्ने आधिकारिक कागजात निवेदकले पेश नगरेको ठहर गरी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। तर निकायले बोलपत्र अस्वीकृत हुनुको जानकारी दिनुपर्नेमा नदिएको र EQC 2.5 Sample Criteria अनुसार निवेदकको Sample दर्ता नै नगरी प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको, अनुगमन कार्यालयको ध्यानाकर्षणपछि पनि त्रुटि नसच्याइएकाले २०८१।०८।१४ को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना र सोअनुसार आर्थिक प्रस्ताव खोलेको निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गर्‍यो।
----------------------	---

विवाद 194 – १४

निवेदक (पक्ष)	NNS/IDNS JV, नेपालगञ्ज, बाँके (अख्तियारप्राप्त बासुदेव नेपाल)
विपक्षी	आठराई गाउँपालिका, सरियान्तीबजार, तेह्रथुम
विवादको विषय	गाउँपालिकाले २०८१।०३।२४ मा ठेक्का नं. ARM/NCB/Works/No-08-080/081, Construction of Integrated Emergency Response Centre (IERC) को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले बोलपत्र पेश गरेको थियो। २०८१।०७।१२ मा आशय सूचना प्रकाशित भएपछि २०८१।०८।०५ मा SANTI/CDS JV लाई पुनः प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी उत्तीर्ण गराई २०८१।०८।२४ मा दोस्रो पटक आशय सूचना प्रकाशित गरी २०८१।०९।०२ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय भयो। निवेदकको आपत्ति: उक्त जे.भी.ले अनिवार्य (mandatory) रूपमा माग गरिएको construction schedule र Quality Assurance Plan (ITB 11.2(h)) पेश नगरेको, EQC 2.4.2 (a)(b), Works Requirements को Scope of Works र EQC 2.3.2 Average Annual Construction Turnover को योग्यता पनि पुगेको छैन।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले SANTI/CDS JV ले ITB 11.2(h) अनुरूप construction schedule र Quality Assurance Plan पेश नगरेको, तथा EQC 2.4.2 (a)(b), Works Requirements को Scope of Works र EQC 2.3.2 को आवश्यकता पूरा नगरेको देखेकाले उसलाई पुनः प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी उत्तीर्ण गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण ठहर गर्‍यो। २०८१।०८।२४ मा दोस्रो पटक प्रकाशित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय सूचना र सम्बन्धित निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म

	बदर गरियो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम ठहर खण्डका कुरा विचार गरी बोलपत्र मूल्याङ्कन कार्य नियमानुसार अघि बढाउन आदेश दियो।
--	--

विवाद 195 – १५

निवेदक (पक्ष)	ई श्री सेल्स एण्ड सर्भिसेज प्रा.लि., का.म.न.पा.-१२, टेकु मिलन मार्ग, काठमाडौं (प्रतिनिधि रणजित सिंह)
विपक्षी	भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, भरतपुर, चितवन
विवादको विषय	महानगरपालिकाले Contract No: 34-BMC/82/83/G/NCB/328, "Procurement and Installation of CCTV System with VMS" का लागि राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। मूल्याङ्कनपछि दफा २६(क) बमोजिम बोलपत्र अस्वीकृत गरी सबै बोलपत्रदातालाई जानकारी दिने निर्णय भई २०८१।०८।१३ मा बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले सो कार्य कानून विपरीत भएको भन्दै २०८१।०८।१९ र २०८१।०८।२७ मा दफा ४७(१) बमोजिम निवेदन दिए। निकायले २०८१।०९।०४ मा "मूल्याङ्कन नतिजामा कुनै परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिएको" भनी जवाफ दियो। चित नबुझी निवेदकले २०८१।०९।०९ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र संलग्न कागजातको अध्ययन तथा सुनुवाइपश्चात् निवेदकको बोलपत्रले सार्वजनिक निकायले माग गरेअनुसारकै Infrared white light distance, Flash supplement light र power supply को Requirement पूरा नगरेको तथा Speed Measurement Radar को Operating condition अन्तर्गत Relative Humidity 5% देखि 95% सम्म हुनुपर्नेमा सो अनुरूपको योग्यता पुग्ने आधिकारिक कागजात नदेखिएको ठहर गर्‍यो। निवेदकको माग दाबी पुगेको नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 196 – १६

निवेदक (पक्ष)	हुलास-स्किपर संयुक्त उपक्रम (Hulas-Skipper J/V), कमलादी, का.म.न.पा.-२८ (प्रतिनिधि कृष्ण कुमार झा)
विपक्षी	नेपाल विद्युत प्राधिकरण, रत्नपार्क, काठमाडौं (वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय); बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति

विवादको विषय	प्राधिकरणले २६ सेप्टेम्बर २०२४ (२०८१।०६।१०) मा IFB No: ICB/DCSD-081/82-04, Supply and Delivery of Steel Tubular Poles का लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया मार्फत योग्य आपूर्तिकर्तासँग प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गर्‍यो। निवेदक जे.भी.लाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरियो। निवेदकले बोलपत्र अस्वीकृत गर्ने निर्णय र सम्बद्ध सूचना, पत्राचार बदर गरी आफ्नो बोलपत्रलाई योग्य ठहर्‍याई अन्य चरणको कार्यमा समावेश गर्न पर्ने माग गर्दै २०८१।१०।०७ मा समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र कागजातको Section III: EQC को 2.4.4 Production Capacity अनुसार सार्वजनिक निकायले माग गरेको GI Pole को आवश्यक वार्षिक उत्पादन क्षमता र १८० दिनभित्र आपूर्ति गर्न आवश्यक क्षमता निवेदकले पेश गरेको उद्योग विभागको उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रबाट नदेखिई न्यून क्षमता मात्र देखिएको पायो। साथै Section IV: Bidding Form को Form Spec-1 मा Country of Origin: Nepal र Brand: Hulas Infra Ltd. उल्लेख गरिएको थियो। निवेदकलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गर्ने निर्णय कानून सम्मत भई माग दाबी पुग्न नसक्ने देखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 197 – १७

निवेदक (पक्ष)	के.बि.सि.-कञ्चन-शिवशंकर जे.भी., भरतपुर म.न.पा.-१०, चितवन (प्रतिनिधि होम कुमार शर्मा)
विपक्षी	जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, वर्क्स कार्यालय नं.-७, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर; कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	बोलपत्र नं. DWRI/MAHAKALI/NCB-01/81/82 अन्तर्गत तटबन्ध निर्माण खरिदमा निवेदकले बोलपत्र पेश गरेको थियो। बोलपत्र कागजातको Section III: 2.4.2 Construction Experience in Key Activities मा बोलपत्रदाताले न्यूनतम वार्षिक परिमाणको M15 concrete block कार्य अनुभव देखाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। बोलपत्रको प्राविधिक मूल्याङ्कन हुँदा माग बमोजिमको योग्यता नै नभएका बोलपत्रदातालाई समेत उत्तीर्ण गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरियो। निवेदकले नियम १०१ बमोजिम बोलपत्रमा भाग लिँदा राखेको जमानत रकमको १०% को बैंक ग्यारेन्टी राखी दफा ४९ बमोजिम समितिमा (२०८१।१०।०९) निवेदन दिई पुनरावलोकन माग गरे।

निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदक जे.भी.ले पेश गरेको निवेदन र संलग्न कागजातको अध्ययन तथा सुनुवाइपश्चात् न्यूनतम M15 concrete block कार्य अनुभवको योग्यता नै नभएका बोलपत्रदातालाई समेत उत्तीर्ण गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न प्रकाशित गरेको सूचना र सो सम्बन्धी निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। ठहर खण्डका कुरा समेत विचार गरी न्यूनतम कार्य अनुभव (M15 concrete block) को योग्यता भएका बोलपत्रदातालाई मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गरी कानून बमोजिम खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 198 – १८

निवेदक (पक्ष)	निस्कार निर्माण तथा ढुवानी सेवा, महाकाली न.पा.-५, दार्चुला (अख्तियारप्राप्त रुपेश विष्ट)
विपक्षी	नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, खलंगा, दार्चुला
विवादको विषय	कार्यालयले २०८१।०३।०९ मा राष्ट्रिय दैनिकमा Construction of Senior Officer's Quarter, Mess Block, and Allied Works at DPO Darchula (FW/DPODARCHULA/WORKS/NCB/2081-82/02) को ठेक्का आह्वानको सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले ऐन र नियमावली बमोजिम आवश्यक कागजात र विवरणसहित e-GP मार्फत बोलपत्र पेश गर्‍यो। निवेदकको प्राविधिक प्रस्ताव असफल ठहरिएकोमा दफा ४९(क), नियम १०१, १०४, १०५ र ITB 42.4 बमोजिम पुनरावलोकन माग गरियो। साथै समितिले अन्य बोलपत्रदातालाई सारभूत रूपले प्रभावग्राही ठहर गरी २०८१।१०।१६ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी प्रकाशित सूचनाको वैधता पनि जाँच्यो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले बोलपत्र कागजातको Section III: EQC को 2.3.2 Average Annual Construction Turnover र ITB 12.1 मा माग गरिएको Requirement र योग्यता पुग्ने आधिकारिक कागजात पेश नगरेको ठहर गरी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। साथै EQC 2.4.1 मा विगत कम्तीमा ५ वर्षको निर्माण अनुभव माग गरिएकोमा सो योग्यता नभएका बोलपत्रदातालाई समेत प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गरी २०८१।१०।१६ मा

	आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी प्रकाशित आशय सूचना र सो सम्बन्धी निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम बदर गर्‍यो। कानून बमोजिम गर्न आदेश दियो।
--	--

विवाद 199 – १९

निवेदक (पक्ष)	टक्सार-रानीवन जे.भी. (Taksar-Ranivan J.V.), विदुर न.पा.-१, नुवाकोट
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, काठमाडौं प्लाजा, कमलादी; निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
विवादको विषय	महानगरपालिकाको IFB No: 23-24-283-82-NCBW-KMC, Samakhushi Khola River Training and Protection Work at KMC को बोलपत्रमा निवेदक जे.भी. सहभागी थियो। निकायले २०८१।०९।०२ मा प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी निवेदकलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गर्‍यो। निवेदकले दफा ४९(क), ५०(१), ५१, नियम १०१, १०४, १०५ र ITB 42.2 बमोजिम २०८१।११।०१ मा समितिमा निवेदन दिए। निकायको आधार: Instructions to Bidders को Clause 21.1 (technical bid का अनिवार्य फारम र कागजात) अन्तर्गत क्रम सं. ७ मा Mandatory Document का रूपमा रहेको Power of Attorney of Bid Signatory जे.भी.का साझेदार रानीवन कन्स्ट्रक्सन फर्मले बोलपत्रसाथ पेश नगरेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र संलग्न कागजातको अध्ययन तथा सुनुवाइपश्चात् Bid Document को Section I: Instructions to Bidders को Clause 21.1 मा Mandatory Document का रूपमा रहेको Power of Attorney of Bid Signatory रानीवन कन्स्ट्रक्सन फर्मले बोलपत्रसाथ पेश नगरेको ठहर गर्‍यो। सोही कारणले निवेदक जे.भी.लाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरेको निकायको निर्णय कानून सम्मत भई निवेदकको माग दाबी पुग्न नसक्ने देखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।

विवाद 200 – २०

निवेदक (पक्ष)	म्याक्स मेडटेक सिस्टम्स प्रा.लि., का.म.न.पा.-३१, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त आकाश नगरकोटी)
विपक्षी	लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल; कार्यालय प्रमुख; प्राविधिक मूल्याङ्कन समिति

विवादको विषय	अस्पतालले IFB No. LPH-NCB-GOODS-24-2081-082, "Supply, Delivery & Installation of Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1.5 Tesla" खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। गठित प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले २०८१।१०।२९ र ३० मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रा.लि. को बोलपत्रलाई समेत सारभूत रूपले प्रभावग्राही (Comply) ठहर गरी २०८१।११।०९ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले सो निर्णयबाट आफ्नो हकानधिकार कुण्ठित हुने गरी त्रुटिपूर्ण रूपमा अप्रभावग्राही बोलपत्रदातालाई समेत छनोट गरेको भन्दै दफा ४९(क), नियम १०१, १०४, १०५ बमोजिम निर्णय र कारबाहीको पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदन, संलग्न कागजात र सुनुवाइका आधारमा प्राविधिक रूपमा अयोग्य लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रा.लि. को बोलपत्रलाई समेत सारभूत रूपले प्रभावग्राही (Comply) ठहर गर्ने प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिको २०८१।१०।२९ र ३० को निर्णय तथा सोका आधारमा २०८१।११।०९ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न प्रकाशित सूचनाको निर्णयको कार्य समेत दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। ठहर खण्डमा उल्लेखित कुरा समेत मनन गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गरी नियमानुसार खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 201 – २१

निवेदक (पक्ष)	शारदा सुम्निमा-राउन्ड ब्रदर्स जे.भी. (शारदा एण्ड सुम्निमा इन्टरनेशनल प्रा.लि. तथा राउन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सन एण्ड ड्रिलिङ सर्भिस प्रा.लि.), का.म.न.पा.-३२, पेप्सीकोला
विपक्षी	नेपाल सरकार, रेल विभाग; विभागीय प्रमुख
विवादको विषय	रेल विभागले २०८१।०५।२४ (९ सेप्टेम्बर २०२४) मा Contract Identification No: DORW/.../utilities, Construction of Underground Crossing of 33kV to 2.4kV Line Under the Embankment of Railway Line and Dismantle of Existing HT/LT Line, Bhangaha-Ratu (Bardibas) निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी. प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा सारभूत रूपले प्रभावग्राही ठहरिएको र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेकोमा विभागले २०८१।१०।२९ मा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय र २०८१।१०।२२ मा खरिद कारबाही रद्द गरेको सूचना

	जारी गऱ्यो। रद्दको कारण बोलपत्र कागजातमा नै उल्लेख नभएको Specification देखाइएको थियो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा प्रभावग्राही ठहरिई आफैँले आर्थिक प्रस्ताव खोल्न स्वीकृति दिई मूल्याङ्कन गरेर स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि बोलपत्र कागजातमा नै उल्लेख नभएको Specification को कारण देखाई खरिद कारबाही रद्द गर्नु न्यायोचित नहुने, Bidding Document का प्रावधान, प्रचलित ऐन/नियम प्रक्रिया र वैध अपेक्षाको सिद्धान्त विपरीत भएकाले २०८१।१०।२१ को रद्द गर्ने निर्णय र २०८१।१०।२२ को सूचना दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गऱ्यो। समयमा निर्णय नलिई लामो समयसम्म खरिद प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्नु कानूनतः अनधिकृत कार्य हुने भएकाले विभागीय प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै खरिद कानून बमोजिम अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 202 – २२

निवेदक (पक्ष)	कञ्चन/भूमिराज केदार जे.भी., महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर (अख्तियारप्राप्त पुष्पराज अवस्थी)
विपक्षी	सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, प्रधान कार्यालय, कल्याणकारी सेवा केन्द्र; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	सशस्त्र प्रहरी बलले २०८१।१०।०७ मा Construction of 1st Floor Hostel Block and Septic tank & Soak pit at Nepal APF School Kohalpur, Banke (APF/WSC/NCB/Works/081/082-002) को बोलपत्र आह्वान गऱ्यो। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले २०८१।११।२३ मा निवेदक जे.भी.लाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल गराउने निर्णय गऱ्यो र २०८१।१२।०३ मा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा पत्र जारी गऱ्यो। असफलताको आधार: बोलपत्र कागजातको EQC 2.3.2 Average Annual Construction Turnover र 2.4.1 General Construction Experience को योग्यता नपुगेको। निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४९(क), नियम १०१, १०४, १०५ तथा ITB 42.4 बमोजिम पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)

आधार र निर्णय	समितिले निवेदक जे.भी.का साझेदार कञ्चन राष्ट्रिय निर्माण सेवाले EQC 2.3.2 Average Annual Construction Turnover र 2.4.1 General Construction Experience (Five Years Construction Experience) को योग्यता पूरा गरेको देखेर प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल गराउने २०८१।११।२३ को निर्णय, २०८१।१२।०३ को पत्र र सो सम्बन्धी निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। ठहर खण्डका कुरा समेत मनन गरी निवेदक बोलपत्रदातासँग जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदकलाई समेत समावेश गरी पुनः मूल्याङ्कन गरी नियमानुसार खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।
----------------------	--

विवाद 203 – २३

निवेदक (पक्ष)	नेपाल बुलबारी-डोको-मनोहरा सेवा जे.भी., मध्यपुर ठिमी न.पा.-३, कौश्लार, भक्तपुर (अख्तियारप्राप्त पंकज कुमार पञ्जियार)
विपक्षी	काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
विवादको विषय	महानगरपालिकाको NCB/KMC/EMD/SWM/23/283/82-22 Re II, "Cluster wise Waste Collection and Transportation under Kathmandu Metropolitan City - Cluster 2" को बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा निवेदक जे.भी.को बोलपत्र प्राविधिक रूपमा सारभूत रूपले प्रभावग्राही नभएको ठहर गरी अन्य बोलपत्रदातालाई सफल गराइयो। निकायको आधार: जे.भी.का साझेदार DOKO Recyclers ले पेश गरेको VAT, PAN, Registration Certificate र Business Registration Certificate लाई Non Related Nature of Business ठहर गरेको। निवेदकले दफा ४९(क), नियम १०१, १०४, १०५ बमोजिम निर्णय पुनरावलोकन गरी आफ्नो बोलपत्रलाई योग्य ठहर्‍याउन र खरिद प्रक्रिया सुचारु गराइपाउँ भनी माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायबाट जारी बोलपत्र कागजातको Evaluation Criteria विपरीत DOKO Recyclers ले पेश गरेका VAT, PAN, Registration Certificate र Business Registration Certificate लाई Non Related Nature of Business भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण देख्यो। DOKO Recyclers ले पेश गरेका VAT, PAN, Business Registration, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र अनुभवका कागजातबाट फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने Similar प्रकृतिको कार्य गरेको समेत देखिएकाले अनुत्तीर्ण गर्ने निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर भयो। ठहर खण्डका कुरा

	विचार गरी निवेदक बोलपत्रदाताको प्रस्तावसमेत समावेश गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम मूल्याङ्कन गरी खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।
--	--

विवाद 204 – २४

निवेदक (पक्ष)	उन्नति-मञ्जलेक जे.भी., दिपायल सिलगढी, डोटी (अख्तियारप्राप्त सन्तोष कुमार खड्का, अमरगढी न.पा.-५, डडेलधुरा)
विपक्षी	अमरगढी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, डडेलधुरा, सुदूरपश्चिम प्रदेश
विवादको विषय	नगरपालिकाले २०८१।११।१३ मा Construction of Rai, Tallo Budali, Bhadar Road, Amargadhi Municipality Ward No. 32, Dadelidhura (AM/DDDL/WORKS/NCB/...) को ठेक्का आह्वानको सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले ऐन र नियमावली बमोजिम आवश्यक कागजात र विवरण समावेश गरी बोलपत्र पेश गर्‍यो। निकायले ITB 37.1 का आधारमा निवेदकलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण गरी अन्य दुई बोलपत्रदाताको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी आशय सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले दफा ४९(क), नियम १०१, १०४, १०५ र ITB 42.4 बमोजिम पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- ऐन, २०६३ – दफा २३(४) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदक जे.भी.लाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण गर्नु बोलपत्र कागजातको प्रावधान विपरीत हुने देख्यो। निवेदकले बोलपत्र कागजातमा Equipment Details online submit गरेको र ती Equipment Supply गर्ने Contractor/Supplier को प्रतिबद्धता खुल्ने कागजात समेत online नै submit गरेको देखिँदा दफा २३(४) बमोजिम जानकारी माग गर्नुपर्नेमा सोधपुछ नै नगरी ITB 37.1 बमोजिम भनी अनुत्तीर्ण गर्ने निर्णय र सोका आधारमा आशय सूचना प्रकाशित गरेको कार्य दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। जो जे बुझ्नुपर्ने बुझी निवेदक उन्नति-मञ्जलेक जे.भी.लाई समेत समावेश गरी कानून बमोजिम खरिद कार्य अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 205 – २५

निवेदक (पक्ष)	निस्कार-रिठगडे जे.भी., महाकाली न.पा.-५, दार्चुला (अख्तियारप्राप्त रुपेश विष्ट)
विपक्षी	ब्याँस गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सुनसेरा, दार्चुला

विवादको विषय	गाउँपालिकाले २०८१।११।१३ मा Chhangrubaat Ward No. 2 Dumling samma Ghoretho Bato Nirman (22/Works/NCB/...) को ठेक्का आह्वानको सूचना राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले e-GP मार्फत बोलपत्र पेश गर्‍यो। निकायले निवेदकलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा असफल ठहर गर्‍यो: (क) निस्कार निर्माण तथा ढुवानी सेवाको ५ वटाभन्दा बढी चालु ठेक्का रहेको, (ख) रिठगडे निर्माण सेवाले Form FIN-2 नभएको। निवेदकले उक्त निष्कर्ष गलत र केवल एउटा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र उत्तीर्ण गराई अरूलाई बाहिर पार्ने बदनियतपूर्ण कार्य भएको भनी दफा ४९(क) बमोजिम २०८२।०१।०२ मा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- नियमावली, २०६४ – नियम ६५(४घ१) - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्रसाथ पेश भएका कागजातका आधारमा Bid Document को Section III: EQC को 2.1 Eligibility अन्तर्गतको 2.1.6 मा उल्लेख भएको Form ELI-3 र Form FIN-5 को Running Contract हेरेको थियो। Form ELI-3 मा ६ वटा Running Contract देखिएको र जे.भी. साझेदार रिठगडे कन्स्ट्रक्सनले Form FIN-5 मा Running Contract उल्लेख नै नगरेकाले निवेदक जे.भी. ITB 4.9 बमोजिम Eligible Bidder (योग्य बोलपत्रदाता) ठहर हुने देखिएन। यो EQC 2.1.6 को प्रावधान र नियमावलीको नियम ६५(४घ१) विपरीत भएकाले निवेदकको माग दाबी नपुगी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज भयो; कानून बमोजिम खरिद कार्य अघि बढाउन निर्देशन दियो।

विवाद 206 – २६

निवेदक (पक्ष)	शुभश्री-कसरा जे.भी., टोखा-६, धापासी, काठमाडौं
विपक्षी	गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङ (बेसीशहर); अधिकारी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.
विवादको विषय	पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङले २०८१।११।१५ मा Construction/Upgrading of Besisahar-Pumakhola-Makaidanda-Saring-Khudi Road को बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्‍यो। दुई बोलपत्रदाता (निवेदक र अधिकारी कन्स्ट्रक्सन) को बोलपत्र २०८१।१२।१७ मा खोलियो। प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले अधिकारी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि उत्तीर्ण गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गरी २०८१।१२।२८ मा सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले २०८२।०१।०३ मा समितिमा निवेदन दिई अधिकारी कन्स्ट्रक्सनको Letter of Technical Bid, Power of Attorney, Bid Security/Bank

	Guarantee जस्ता अनिवार्य कागजातमा गम्भीर त्रुटि रहेको दाबी गर्दै प्राविधिक मूल्याङ्कन पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(२)(घ) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले अधिकारी कन्स्ट्रक्सनले Online Submit गरेका अनिवार्य कागजात (Mandatory Document) मध्ये Letter of Technical Bid र Power of Attorney मा गम्भीर त्रुटि रहेको देख्यो: Power of Attorney कुन निकायको कुन ठेक्का/कामका लागि हो भन्ने उल्लेख नभएको; यसबाट ITB 4 बमोजिम अधिकारी कन्स्ट्रक्सन Eligible Bidder ठहर नहुने र ऐनको दफा २३(२)(घ) बमोजिम सारभूत रूपले प्रभावग्राही बोलपत्र मान्न नमिल्ने भएकाले उसलाई उत्तीर्ण गर्ने निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर भयो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गरी खरिद कारवाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 207 – २७

निवेदक (पक्ष)	लव मेडिकल हल (प्रोप्राइटर लव कुमार सिंह), जलेश्वर न.पा.-४, महोत्तरी (वारेस बालमुकुन्द झा)
विपक्षी	स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, जनकपुरधाम, धनुषा, मधेश प्रदेश; कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	केन्द्रले २०८१।०९।१४ (२९ डिसेम्बर २०२४) मा जनकपुर टुडे पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का नं. MP/PHLMC/NCB/GOODS-33.3/2283-282, The procurement and supply of Medicines for Non-Communicable Diseases (Package) को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकले बोलपत्र दस्तुर बुझाई बोलपत्र पेश गरेको थियो। निवेदकले २०८१।१२।२५ मा औषधि व्यवस्था विभागबाट जारी GMP Certificate (०४ अप्रिल २०२५) सहित २०८२।०९।०३ मा ठेक्का रद्दसम्बन्धी निवेदन दिएकोमा निकायबाट कुनै कारवाही नभएपछि म्यादभित्रै दफा ४९ बमोजिम २०८२।०९।०९ मा समितिमा निवेदन दिई निर्णय पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(६)

आधार र निर्णय	समितिले निवेदन र सुनुवाइपश्चात् बोलपत्र कागजातको Evaluation and Qualification Criteria (EQC) ITB 12.2(h) को (v) मा उल्लेख गरिएको Valid WHO-GMP Certificates of Manufacturer's and the supplied Products को Criteria अनुरूपको योग्यता निवेदकको नपुगेको देखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्‍यो। साथै सार्वजनिक निकायले निवेदकलाई दफा ४७(६) अनुसारको लिखित निर्णय गरी जवाफ दिनुपर्नेमा जवाफ नदिएको देखिँदा निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइयो। कानून बमोजिम गर्न निर्देशन दियो।
----------------------	--

विवाद 208 – २८

निवेदक (पक्ष)	ईशान-आकृति जे.भी., बुटवल उप-महानगरपालिका-८, रुपन्देही (अख्तियारप्राप्त प्रभाष भट्टराई)
विपक्षी	नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा, कास्की
विवादको विषय	कार्यालयले २०८१।१०।३० मा बोलपत्र आह्वान सूचना नं. LIDPO/PKR/IFB/BRI/23/283/82 अन्तर्गत ठेक्का नं. LIDPO/PKR/NCB/BRI/22/283/82 (पुल निर्माण) को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। प्रभावग्राही ठहरिएकाको मात्र आर्थिक प्रस्ताव नियम ३१ज(५) बमोजिम २०८२।०१।१२ मा खोल्ने सूचना प्रकाशित भयो। निवेदक जे.भी.लाई प्राविधिक रूपमा असफल ठहर गरिएकाले निवेदकले दफा ४९(क) बमोजिम पुनरावलोकन माग गरे। निकायको आधार: Pre-Stressed प्रविधिमा आधारित पुल निर्माणको अनुभव नपुगेको।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	- नियमावली, २०६४ – नियम २६ - ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायले Pre-Stressed प्रविधिमा आधारित पुल निर्माणसँग सम्बन्धित प्रकृतिको कार्य अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा निवेदक जे.भी.का साझेदार आकृति मालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ले पेश गरेको कार्य अनुभव Size, Complexity, Method, Technology का आधारमा Pre-Stressed प्रविधिको पुल निर्माणसँग मेल नखाएको देख्यो। EQC 2.4.2 को Specific Construction Experience खण्डमा Pre-Stressed Bridge लाई जटिल प्रकृतिको निर्माण कार्य अन्तर्गत राखिएको र नियम २६ को उपनियम (२ख) बमोजिम जटिल कार्यमा संयुक्त उपक्रमका प्रत्येक साझेदारले प्रस्तावित खरिद सम्झौतासँग मेल खाने प्रकृति, जटिलता र प्रविधिको कुल विशेष अनुभवको कम्तीमा दश प्रतिशत बराबरको एउटा खरिद सम्झौता सफलतापूर्वक

	सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने योग्यता आकृति मालिकाले पूरा गर्न नसकेकाले निवेदकको माग दाबी नपुगी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो।
--	---

विवाद 209 – २९

निवेदक (पक्ष)	श्री शिव आयुर्वेद वर्मा प्रा.लि., दमक न.पा.-६, झापा (वारेस अधिवक्ता शिवराज रिमाल)
विपक्षी	प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम, धनुषा; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	केन्द्रले २०८१।१०।११ मा www.bolpatra.gov.np मार्फत Re_MP/PHLMC/NCB/GOODS-34/2283-282, The Procurement and Supply of Aayurved Medicines को राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले म्यादभित्रै e-Submission बाट बोलपत्र पेश गर्‍यो। निवेदकको आपत्ति: बोलपत्र कागजातको Mandatory Document ITB 12.2(h) बमोजिम up to date WHO GMP Certificate issued by concerned regulatory for bidding product पेश नगरेका बोलपत्रदातालाई समेत केन्द्रले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गर्‍यो। निकायबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि निवेदकले २०८२।०१।१७ मा दफा ४९ बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले बोलपत्र कागजातको Mandatory Document का रूपमा रहेको ITB 12.2(h) मा भएको व्यवस्था बमोजिमको up to date WHO GMP Certificate issued by concerned regulatory for bidding product को योग्यता नपुग्ने बोलपत्रदातालाई समेत प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गरेको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को प्रावधान विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। ठहर खण्डका कुरा विचार गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 210 – ३०

निवेदक (पक्ष)	युनिक मेडर्स प्रा.लि., का.म.न.पा.-३१, शान्तिनगर, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त अध्यक्ष डा. उज्ज्वल ठाकुर)
---------------	---

विपक्षी	त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, महाराजगञ्ज, काठमाडौं; कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	संस्थानले २०८१।०९।०१ मा Procurement of Integrated Research Lab Setup (NCB, IFB No.: IOM-EB-E3-...) को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकले Lot A, B, C, D का लागि बोलपत्र पेश गर्‍यो। आठ बोलपत्रदाताको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन भई निवेदक न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपले प्रभावग्राही ठहरिएको र आशय सूचना पर्खिँदा संस्थानले २०८२।०१।२२ को निर्णय र २०८२।०१।२३ को सूचनाबाट बोलपत्र रद्द गर्‍यो। कारण: विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले रकम फिर्ता माग गरेको भन्दै त्रि.वि. रजिस्ट्रारको कार्यालयले रकम फिर्ता गर्न लेखेको। निवेदकले २०८२।०१।२४ मा दफा ४७ बमोजिम निवेदन दिएको र जवाफमा चित नबुझी २०८२।०२।०२ मा समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६ • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले संस्थानले Equipment खरिदका लागि रकम सुनिश्चित भइसकेको र २०८२।०१।१७ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेको अवस्थामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले रकम फिर्ता मागेको कारण देखाई रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट २०८२।०१।२१ मा रकम फिर्ता पठाउने गरिएको निर्णय समेत प्रचलित कानून अनुरूप नदेखेको ठहर गर्‍यो। निवेदक न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपले प्रभावग्राही ठहरिएको अवस्थामा Letter of Intent to Award जारी हुनुपर्नेमा ऐनको दफा २६, २७ र बोलपत्र कागजातको ITB प्रावधान विपरीत बोलपत्र रद्द गरिएकोले २०८२।०१।२३ को सूचना र २०८२।०१।२२ को निर्णय दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा आवश्यक समन्वय गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद २११ – ३१

निवेदक (पक्ष)	अन्सुमन/रुबिना संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), चन्द्रागिरी न.पा.-१५, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त जयदेव थापा, ललितपुर)
विपक्षी	स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोक, ललितपुर
विवादको विषय	डिभिजनले २०८१।१०।३० मा Fabrication, Supply, Transportation, Construction and Erection of Mirchadangi Mahadeva Multispan Trail Bridge, Morang (IFB No: NCB/UR-22/283/82, National Competitive Bidding, Single Stage Two Envelope) को बोलपत्र आह्वान

	गन्यो। निवेदक जे.भी.ले बोलपत्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थिएन तर प्राविधिक रूपमा अनुभव नपुगेको कारणले अनुत्तीर्ण भएको जवाफ दिइयो। निवेदकले २०८२।०२।०५ मा दफा ४९ र ५० बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव पुनरावलोकन माग गरे। निवेदकको भनाइ: सार्वजनिक निकायले ऐन, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशन र Standard Bidding Documents विपरीत बदलनियतपूर्वक निवेदकको बोलपत्रलाई प्रभावग्राही नठहर्‍याएको र अरूको बोलपत्रलाई सफल गराएको छ।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले Bid Response Document मा पुलको अनुभवको कागजात पेश गरेको भए पनि ती कागजात Section III: Evaluation and Qualification Criteria (EQC) को 2.4.2 Specific Construction Experience अन्तर्गतको (a) Contracts of Similar Size and Nature मा माग भएको Physical Size, Complexity, Method, Technology or Other Characteristics सँग मेल खाने अनुभवको योग्यता पूरा गर्न नसकेको देख्यो। निवेदकको माग दाबी पुग्ने नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज भयो। ठहर खण्डमा उल्लेख भएका कुरा समेत मनन गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो।

विवाद 212 – ३२

निवेदक (पक्ष)	अन्सुमन/रुबिना संयुक्त उपक्रम (जे.भी.), चन्द्रागिरी न.पा.-१५, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त जयदेव थापा, ललितपुर)
विपक्षी	स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोक, ललितपुर
विवादको विषय	डिभिजनले २०८१।१०।३० मा Fabrication, Supply, Transportation, Construction and Erection of Ikraha Shivanagar Multispan Trail Bridge, Udayapur (IFB No: NCB/UR-22/283/82, National Competitive Bidding, Single Stage Two Envelope) को बोलपत्र आह्वान गन्यो। निवेदकले २०८२।०२।०५ मा दफा ४९ र ५० बमोजिम प्राविधिक प्रस्ताव पुनरावलोकन माग गर्दै समितिमा निवेदन दिए। निवेदकको दाबी: निकायले ऐन र Standard Bidding Documents विपरीत बदलनियतपूर्वक निवेदकको बोलपत्र प्रभावग्राही नठहर्‍याई अरूको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गन्यो। यो विषय अघिल्लो (मिर्चाडाँगी पुल) निर्णयको समान हो।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले Bid Response Document मा पेश गरेको अनुभवका कागजात EQC 2.4.2 Specific Construction Experience अन्तर्गतको (a) Contracts of Similar Size and Nature मा माग भएको Physical Size, Complexity, Method, Technology or Other Characteristics सँग मेल खाने नदेखेकाले निवेदक जे.भी.ले योग्यता पुरा गर्न नसकेको ठहर गर्‍यो। निवेदकको माग दाबी पुग्ने देखिएन। दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो। ठहर खण्डका कुरा समेत मनन गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो।

विवाद 213 – ३३

निवेदक (पक्ष)	विदिन-जन्मभूमि जे.भी. (विदिन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट एण्ड कन्स्ट्रक्ट प्रा.लि. समेत), टोखा नगरपालिका-२, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त मदन श्रेष्ठ)
विपक्षी	तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय; कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	नगरपालिकाले २०८१।१२।१८ मा www.bolpatra.gov.np मार्फत TARA/./NCB/.. अन्तर्गत Tarkeshwor Nagarpalikama Raheko Muhan Bata Pani Sankalan Garna Brihat Tanki Nirman Ra Pani Prasodhan Yojana, Ward 7 को राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले e-Submission बाट म्यादभित्रै बोलपत्र पेश गर्‍यो। निकायले Jay Kalika-Adriya-Banshagopal J.V. लाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गरी निवेदक सहित सो जे.भी.को समेत आर्थिक प्रस्ताव खोली न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही ठहर गरी उसैसँग सम्झौता गर्ने आशय सूचना जारी गर्‍यो। निवेदकले उक्त जे.भी. योग्य नभएको दाबी गर्दै खरिद कार्य पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले Jay Kalika-Adriya-Banshagopal J.V. ले EQC 2.3.2 को Requirement पुग्ने Average Annual Construction Turnover पुष्ट्याइँ हुने कागजात पेश गरेको र EQC 2.4.2 Specific Construction Experience (a) Contracts of Similar Size and Nature को Requirement अनुरूपको विगत १० वर्षमा कुनै एउटा ठेक्कामा तोकिएको रकम बराबरको कार्य Prime contractor वा Sub-contractor भई गरेको अनुभव समेत ऊ बोलपत्रसाथ

	Online Submit गरेका कागजातबाट देखेको ठहर गऱ्यो। त्यसकारण उसलाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण ठहर गरी आशय सूचना जारी गरेको निर्णय सही देखियो। निवेदकको माग दाबी पुग्ने नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो; कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो।
--	---

विवाद 214 – ३४

निवेदक (पक्ष)	बीएलसी इन्स्ट्र्यान्ट फुड्स प्रा.लि., का.म.न.पा.-२२ (उद्योग सुनसरी, दुहवी न.पा.)
विपक्षी	प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढी, कैलाली; सार्वजनिक निकायका प्रमुख
विवादको विषय	सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको Province Health Logistic Management Center, धनगढीले Bid No. PHLMCSP/G/NCB-22/283-282, "The Procurement of Ready to Eat Supplementary Nutrition (Granular type)" को बोलपत्र २०८१।१२।१८ मा प्रकाशित गर्‍यो। २०८२।०१।१७ मा चार वटा बोलपत्र खोलियो। निवेदकको बोलपत्र अस्वीकृत भएपछि निवेदकले दफा ५० बमोजिम खरिद कारबाही पुनरावलोकन गरी निकायको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी २०८२।०२।१२ मा समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले बोलपत्रसाथ पेश गरेको कागजात र Sample परीक्षण गर्दा Technical Specification को बुँदा नं. ३(i) मा Texture: Granular in form and soft and chewable हुनुपर्नेमा Sample Powder Form मा पेश भएको देख्यो, जुन दानादार (खस्रो) हुनुपर्ने मापदण्ड अनुरूप थिएन। माग गरिएको HACCP Certificate पेश भए पनि त्यसमा सामान्य Cereal Based Fortified Blended food category मात्र उल्लेख भएकोले Ready to Eat Supplementary Nutrition (Granular Type) का लागि विशिष्टीकरण भएको नदेखिएकाले निवेदकको माग दाबी नपुगी दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो।

विवाद 215 – ३५

निवेदक (पक्ष)	मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रा.लि., का.म.न.पा.-३, महाराजगञ्ज, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त मनोज उप्रेती)
विपक्षी	कर्णाली कोरिडोर (दक्षिण खण्ड) खुलालु सिलसिला सडक आयोजना, कोल्दी, बाजुरा; आयोजना प्रमुख
विवादको विषय	आयोजनाले २०८१।११।०२ (१४ फेब्रुअरी २०२५) मा बोलपत्र आह्वान सूचना नं. KSRP/.../283/82 अनुसार कुर्दी (Ch 83+...) - मुनचा (Ch 332+...) खण्ड सडक स्तरोन्नति/सुधार कार्य (ठेक्का पहिचान नं. KSRP/...) को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवाले पेश गरेको बोलपत्र प्राविधिक रूपमा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हुन नसकेको भनी निकायले जवाफ दिएपछि निवेदकले ITB 42.4 बमोजिम दफा ४९ अन्तर्गत समितिमा (२०८२।०२।१४) निवेदन दिई प्राविधिक मूल्याङ्कन पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदक बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायले माग गरे अनुसारको बोलपत्र कागजातको Section III: EQC को 2.4.2 Specific Construction Experience अन्तर्गतको (a) Contracts of Similar Size and Nature मा माग गरिएको तोकिएको संख्या र न्यूनतम मूल्यको सडक निर्माण ठेक्का, विगत १० वर्षभित्र सफलतापूर्वक वा सारभूत रूपमा सम्पन्न भएको र प्रस्तावित कार्यसँग समान प्रकृतिको अनुभवको योग्यता पूरा गर्न नसकेको ठहर गर्‍यो। निवेदकको माग दाबी पुग्ने नदेखिएकाले दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो। कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दियो।

विवाद 216 – ३६

निवेदक (पक्ष)	आदित्य इन्टरनेशनल (प्रोप्राइटर अनिल कुमार सिंह), जनकपुर उप-महानगरपालिका-२, धनुषा (वारेस बालमुकुन्द झा)
विपक्षी	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मधेश प्रदेश) अन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाम, धनुषा; कार्यालय प्रमुख
विवादको विषय	निकायले २०८१।१२।२० (२ अप्रिल २०२५) मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का नं. MP/PPHL/NCB/GOODS-3/2081-82, The Procurement of Supply and Delivery of Reagents for Palika Public Health Laboratory खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकले बोलपत्र दस्तुर

	बुझाई निवेदकले तोकिएको समयभित्रै बोलपत्र पेश गरेको थियो। कार्यालय प्रमुखको ठाडो निर्णयका आधारमा बोलपत्र रद्द गरिएकाले निवेदकले २०८२।०२।१९ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा निवेदन दिई बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय कानून विपरीत भएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६ • नियमावली, २०६४ – नियम ७५(५) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायबाट दफा २६, नियम ७५(५), ITB 27.1 र ITB 39.1 विपरीत, पेश भएका बोलपत्र खोली मुचुल्का सहित रीतपूर्वक अपलोड भई मूल्याङ्कनको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी कार्यालय प्रमुखको ठाडो निर्णयका आधारमा बोलपत्र रद्द गरेको निर्णय कानून बमोजिम नदेखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम अनधिकृत रूपमा बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णयको कार्य सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। बिना कारण ठेक्का रद्द गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण देखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी ठहर खण्डमा उल्लेखित कुरा समेत मनन गरी नियमानुसार पुनः मूल्याङ्कन गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 217 – ३७

निवेदक (पक्ष)	लव मेडिकल हल (प्रोप्राइटर लव कुमार सिंह), जलेश्वर न.पा.-४, महोत्तरी (वारेस बालमुकुन्द झा)
विपक्षी	स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (मधेश प्रदेश) अन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधाम, धनुषा; सार्वजनिक निकायका प्रमुख
विवादको विषय	निकायले २०८२।०१।०४ (१७ अप्रिल २०२५) मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का नं. MP/PPHL/NCB/GOODS-2/2283-282, The Procurement of Supply and Delivery of Close System Reagents, Chemicals and Consumables खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदकले बोलपत्र दस्तुर बुझाई निर्धारित समयभित्र बोलपत्र पेश गर्‍यो। निकायका प्रमुखले सो बोलपत्र रद्द गरेकाले निवेदकले २०८२।०२।१९ मा दफा ४९(क) बमोजिम समितिमा निवेदन दिई बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय र सो सम्बन्धी कार्य कानून विपरीत भएकाले बदर गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन माग गरे।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)

कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २६ • नियमावली, २०६४ – नियम ७५(५) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले सार्वजनिक निकायका प्रमुखबाट दफा २६, नियम ७५(५), ITB 27.3 र ITB 33.3 विपरीत पर्याप्त कानूनी आधार, प्रमाण र तर्कका आधारमा नभई मनोमानी रूपमा आफूखुशी अधिकारको प्रयोग गरी बोलपत्र रद्द गर्ने गरेको निर्णय र सो सम्बन्धी काम कारबाही कानून बमोजिम नदेखेकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गरेको अनधिकृत कार्य वा निर्णय सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। पर्याप्त आधार, कारण र औचित्य बिना नै बोलपत्र रद्द गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण देखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम ठहर खण्डका कुरा समेत मनन गरी बोलपत्र पुनः मूल्याङ्कन गरी नियमानुसार खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 218 – ३८

निवेदक (पक्ष)	J.M.B.D. International, का.म.न.पा.-७, चाबहिल, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त सुरेश क्षेत्री, सल्यान)
विपक्षी	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौं (प्रशासन विभाग, आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालय; निकाय प्रमुख – प्रहरी महानिरीक्षक)
विवादको विषय	नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक Coir Mattress (६००० थान) खरिदका लागि बोलपत्र नं. NPHQ/G/NCB/2283-282/323, Supply and Delivery of Coir Mattress को सूचना २०८१।१२।२९ मा प्रकाशित भयो। निवेदकको बोलपत्रबाट प्रस्तुत नमुना (sample) कार्यालयको नमुनासँग नमिलेकाले निवेदक Purchaser Requirement अनुरूपको Coir Mattress Supply गर्ने योग्यता पुगेको नदेखिएको भनियो। निवेदकले २०८२।०२।१४ मा प्रशासन विभाग, आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयमा आफू अयोग्य हुनुको कारण खुलाइपाउन निवेदन दिए र २०८२।०२।१६ मा जवाफ पाए। त्यसपछि निकायका प्रमुख (प्रहरी महानिरीक्षक) समक्ष दफा ४७(१) बमोजिम निवेदन नदिई सिधै दफा ४९ बमोजिम २०८२।०२।२३ मा समितिमा निवेदन दिए, र बैंक जमानत पनि संलग्न गरे।
निर्णयको प्रकार	निवेदन खारेज
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ४७(१) • ऐन, २०६३ – दफा ४७(३) • ऐन, २०६३ – दफा ४९

	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(क)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले दफा ४७(१) बमोजिम दफा ४७(३) को अवधिभित्र सार्वजनिक निकायका प्रमुख (प्रहरी महानिरीक्षक) समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्नेमा दिएको नदेखिएको ठहर गर्‍यो। त्यसो नगरी सो प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै दफा ४९ बमोजिम समितिमा निवेदन दिएकाले निवेदकले सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिँदा निवेदन कानून सम्मत नदेखिएको भयो। दफा ५०(५)(क) बमोजिम निवेदन खारेज गरियो। ठहर खण्डमा उल्लेखित कुरा मनन गरी कानून बमोजिम गर्न निर्देशन दियो।

विवाद 219 – ३९

निवेदक (पक्ष)	न्यू आनन्द मेड हाउस प्रा.लि., विराटनगर म.न.पा.-६, मोरङ (वारेस अधिवक्ता शिवराज रिमाल)
विपक्षी	स्वास्थ्य कार्यालय, सिरहा, मधेश प्रदेश; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	कार्यालयले २०८२।०१।१० मा www.bolpatra.gov.np माफत MP/HOS/NCB/GOODS-3/2283-82, Supply, Delivery and Installation of various equipment for Health Park को राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र सूचना प्रकाशित गर्‍यो। निवेदकले म्यादभित्र e-Submission बाट बोलपत्र पेश गर्‍यो। निवेदकको आपत्ति: Inter Trade-Power Joint Venture (Inter Trade Nepal समेत) ले बोलपत्र कागजातको EQC 2.4.1 अन्तर्गत माग भएको General Experience को अनिवार्य कागजात नपुगेको बाबजुद प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गरियो। निवेदकले सो निर्णय पुनरावलोकन गरी बदर गरी पाउँ भनी दफा ४९ बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले Inter Trade-Power Joint Venture (Inter Trade Nepal समेत) ले Online Submit गरेका General Experience खुल्ने अनिवार्य कागजात (Mandatory Document) हरूको अध्ययन गर्दा बोलपत्र कागजातको Section III: EQC को 2.4.1 मा माग गरिएको "prime supplier (single entity or JV member) वा subcontractor का रूपमा supply contracts मा विगत कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव" को योग्यता पुगेको नदेखेकाले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण ठहर गर्‍यो। दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गरियो। दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम पुनः मूल्याङ्कन गरी नियमानुसार खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 220 – ४०

निवेदक (पक्ष)	शिवशक्ति-सुरक जे.भी., कीर्तिपुर न.पा.-९, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त समुन्द्र महर्जन, सुरक कन्स्ट्रक्सन)
विपक्षी	बागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, हेटौँडा, मकवानपुर
विवादको विषय	मन्त्रालयले Construction of Administrative Office Building of Transport Management Office, Motorcycle (Contract Identification No.: NCB/MOLET/WORKS/2081/082-01) को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। निवेदक जे.भी.ले सूचना र प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक सम्पूर्ण कागजात संलग्न गरी तोकिएको समयभित्रै बोलपत्र पेश गर्‍यो। प्राविधिक मूल्याङ्कनमा निवेदकलाई अनुत्तीर्ण गरी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण चार वटा बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी सूचना प्रकाशित भयो। निवेदकले सो निर्णय र सूचना बदर गरी आफूलाई समेत समावेश गरी खरिद कारबाही अघि बढाउन माग गर्दै दफा ४९ बमोजिम समितिमा निवेदन दिए।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा २३(४) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२) • ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(३)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकले पेश गरेका कागजातकै आधारमा बोलपत्र कागजातको EQC को 2.3.2 Average Annual Construction Turnover र 2.4.2 Specific Construction Experience को Requirement पूरा गरी उत्तीर्ण भइसकेको र 2.4.1 General Construction Experience को योग्यता पनि पुग्ने देख्यो। निकायले दफा २३(४) बमोजिम जानकारी माग गर्नुपर्नेमा सोधपुछ नै नगरी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण चार वटा बोलपत्रदाताको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी प्रकाशित सूचना र सो सम्बन्धी निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। ठहर खण्डका कुरा विचार गरी दफा ५०(५)(ख)(३) बमोजिम निवेदक जे.भी.लाई समेत समावेश गरी कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।

विवाद 221 – ४१

निवेदक (पक्ष)	हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज प्रा.लि., का.म.न.पा.-२, काठमाडौं (अख्तियारप्राप्त हेमराज पनेरु)
---------------	--

विपक्षी	स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु, काठमाडौं; बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति
विवादको विषय	स्वास्थ्य सेवा विभागले २०८१।०८।२२ (८ डिसेम्बर २०२४) मा IFB NO.: DOHS/G/NCB-32/MD/2081-82, Procurement of 4K-3D Laparoscopy System खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिद्वारा गठित बोलपत्र मूल्याङ्कन प्राविधिक उपसमितिले जाँच परीक्षण गर्दा निवेदकको बोलपत्र सारभूत रूपले प्रभावग्राही ठहर भएको थियो। तर बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले Online Submit गरिएको Original Manufacturer's Authorization Certificate लाई मान्यता नदिएँ ITB Clause 29 बमोजिम Clarification समेत नमागी २०८१।१२।०५ मा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा अनुत्तीर्ण गरी दफा २६(१क) बमोजिम खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गर्‍यो। सोका आधारमा २०८२।०२।०२ मा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय भई २०८२।०२।०८ मा रद्द भएको सूचना प्रकाशित भयो।
निर्णयको प्रकार	निकायको निर्णय/सूचना बदर (रद्द)
कानूनी आधार (दफा/नियम)	• ऐन, २०६३ – दफा ५०(५)(ख)(२)
आधार र निर्णय	समितिले निवेदकको प्राविधिक रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएको प्राविधिक उपसमितिको निर्णय बिना Clarification मागेर अनुत्तीर्ण गरेको निर्णय तथा सोही आधारमा २०८२।०२।०२ मा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय एवम् सोही निर्णयका आधारमा २०८२।०२।०८ मा खरिद प्रक्रिया रद्द भएको सूचना प्रकाशन गरेको कार्य दफा ५०(५)(ख)(२) बमोजिम सोही हदसम्म बदर गर्‍यो। कानून बमोजिम खरिद कारबाही अघि बढाउन आदेश दियो।